SENADO
ARGENTINA

2025
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

PERÍODO 143°

8° REUNIÓN
5° SESIÓN ORDINARIA

4 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE **TAQUÍGRAFOS**

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado
Victoria Villarruel

Presidencia Provisional
Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia
Silvia Sapag

Vicepresidencia primera
Carolina Losada

Vicepresidencia segunda
Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa
Vacante

Secretaría Parlamentaria
Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa
Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria
Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa
Manuel Ignacio Chavarría

PRESENTES:

ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ÁLVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ARRASCAETA, Ivanna Marcela
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BEDIA, Vilma Facunda
BENSUSÁN, Daniel Pablo
BLANCO, Pablo Daniel
CARAMBIA, José María
CORA, Stefanía
CORPACCI, Lucía Benigna
CREXELL, Carmen Lucila
CRISTINA, Marcela Andrea
DE ANGELI, Alfredo Luis
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
DOÑATE, Claudio Martín
DURÉ, María Eugenia
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
HUALA, María Victoria
JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
LOUSTEAU, Martín
MANZUR, Juan Luis
MAYANS, José Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISES, María Carolina
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
PARRILLI, Oscar Isidro
PILATTI VERGARA, María Inés
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
ROMERO, Juan Carlos
SALINO, Fernando Aldo
SAPAG, Silvia
SILVA, Mónica Esther
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TERENZI, Edith Elizabeth
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes Gabriela
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZIMMERMANN, Víctor

AUSENTES:

RODAS, Antonio José

ÍNDICE

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.
2. Asuntos entrados.
3. Aprobación de Diarios de Sesiones.
4. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.
5. Plan de Labor.
6. Homenajes.
7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Moisés. (S.-1.523/25.)
8. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Linares. (S.-1.524/25.)
9. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora María Florencia López. (S.-1.525/25.)
10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Lousteau. (S.-1.526/25.)
11. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans. (S.-1.527/25.)
12. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Losada. (S.-1.528/25.)
13. Homenaje. (Continuación.)
14. Manifestaciones respecto del tratamiento de los expedientes S.-1.446/25 y S.-1.982/24.
15. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Paoltroni. (S.-1.530/25.)
16. Manifestaciones de la señora senadora Giménez.
17. Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. (C.D.-16/25.)
18. Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de las Leyes. (O.D. Nº 428/25.)
19. Cuarto intermedio.
20. Apéndice.
    I. Actas de votación.
    II. Inserciones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:11 del jueves 4 de septiembre de 2025:

Sr. Presidente (Abdala).- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino

Sr. Presidente (Abdala).- Invito al señor Eduardo Horacio Galaretto a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los demás a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2. Asuntos entrados

Sr. Presidente (Abdala).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de la lista de asuntos entrados hasta la fecha en la web oficial del Senado de la Nación, a efectos de que, eventualmente, los senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

–Para ver los asuntos entrados, haga clic aquí.

3. Aprobación de Diarios de Sesiones

Sr. Presidente (Abdala).- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración los Diarios de Sesiones que seguidamente por Secretaría se indicarán, los que se encuentran publicados en la web oficial del Senado de la Nación.

Secretario.

Sr. Secretario (Giustinian).- Diario de Sesiones correspondiente al período legislativo 143°: sesión pública ordinaria del 21 de agosto de 2025.

Sr. Presidente (Abdala).- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

Votamos.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado.

4. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos

Sr. Presidente (Abdala).- Se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.

Secretario.

Sr. Secretario (Giustinian).- Expediente PE.-114/25. Mensaje N° 24/25, que solicita acuerdo a fin de posibilitar un nuevo nombramiento para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, a la doctora Mirta Delia TYDEN.

Sr. Presidente (Abdala).- Pasa a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.

5. Plan de Labor

Sr. Presidente (Abdala).- Obra sobre las bancas el plan de Labor Parlamentaria celebrado el día de ayer. Se pone a consideración del Cuerpo a mano alzada.

Votamos.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

–Para ver el Plan de Labor, haga clic aquí.

6. Homenajes

Sr. Presidente (Abdala).- Para un homenaje, tiene la palabra el senador Juan Carlos Pagotto, que no está presente.

7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Moisés (S.-1.523/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Pasamos a la cuestión de privilegio. Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la senadora Moisés, Carolina.

Sra. Moisés.- Señor presidente, me toca iniciar la sesión con esta cuestión de privilegio en contra del presidente Milei y de la ministra Patricia Bullrich por los obvios hechos generados en estos últimos días y, puntualmente, por la denuncia que hicieran a los periodistas Rial y Mauro Federico, planteando en esa misma demanda una cosa que pensamos que en democracia jamás íbamos a tener y, sin embargo, este gobierno no termina de sorprendernos: plantea una situación de censura previa, de allanamiento a los domicilios de los periodistas y de allanamiento a un medio de comunicación.

Todo esto porque surgieron audios, porque se publicaron y se generaron opiniones sobre una situación de gravedad que llevan días tratando de tapar, atacando y generando cortinas de humo que van distorsionando cada vez más la situación y la realidad. Pero como presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión tengo la obligación de plantear esta cuestión de privilegio, porque realmente el presidente de la Nación no puede, no debe –no corresponde–, generar una situación como esta de obstrucción de la libertad de prensa, de ataque a periodistas y de llegar a la extorsión en términos de poner todo su poder en la figura del Poder Ejecutivo, en contra de la libertad de expresión y de las garantías que debe tener la prensa para poder trabajar y en el cuidado de las fuentes.

Sinceramente, han pasado todas estas horas desde que se presentó la denuncia y se han tomado una serie de acciones. El Senado ha generado una posición que se fue construyendo junto a muchos senadores en los términos de cuáles son los puntos en los que no podemos tener divergencias; cuáles son los puntos en los que no podemos discutir ideológicamente; cuáles son las cuestiones de gravedad institucional que deben unirnos y que no deben separarnos. Y creo que no hay un solo senador o senadora de la Nación, que comprenda su función en términos institucionales, que pueda decir que esto está bien. ¡Creo que esto está mal! Está mal que un presidente de las Nación avance sobre cuestiones que, de hecho, por la cultura democrática que tiene la Argentina, tiene consensos superadores. Pero, además, hay leyes que garantizan no solamente el trabajo de la prensa, sino que también están los convenios, los pactos internacionales y nuestra Constitución.

Todos sabemos que el presidente está acostumbrado a pasar por encima de la Constitución –para no decirlo en términos más groseros–, todos sabemos que al

presidente le molesta la realidad y, cuando sucede esto, ataca violentamente. No puede sostener con argumentos sus decisiones políticas y, mucho menos, las posiciones como esta.

Entonces, hablamos de un presidente que, si no tuviéramos libertad de expresión en la Argentina, jamás habría llegado a ser presidente. Hablamos de un tipo que no es dirigente político –y se ufana de tal– y ha pasado por cuanto programa de televisión, *streaming*, radio, medio de comunicación y redes sociales, haciendo uso de esa libertad de expresión mientras no era presidente de la Nación.

Ahora bien, como presidente de la Nación –y solamente voy a nombrar desde el momento que fue presidente– ha denunciado a Jorge Fernández Díaz, a Nancy Pazos, a Darío Villarruel, a Pablo Duggan, a Fabián Doman, a Paulo Vilouta, a Débora Plager, a Martín Candalaft, a Ari Lijalad, a Jorge Lanata, a Joaquín Morales Solá, a Jorge Rial, a Fabián Doman –de nuevo–, a Mauro Federico, a Nicolás Lantos –esta fue la última denuncia–, a María O' Donnell –¡atacó a María O'Donnell diciéndole barbaridades!– a Julia Mengolini y la lista sigue.

Como presidente de la Nación, el ataque a la prensa es sistemático, sostenido y cada vez peor. Desde que dijo que todos los periodistas eran unos ensobrados hasta que avanzó con otra frase de odio: "No odiamos lo suficiente a los periodistas", hasta llegar al punto de firmar esta denuncia, generando censura previa. ¡Censura! ¡Censura! Que es exactamente lo opuesto a libertad. Claramente, a libertad de expresión. Pero hablamos de un presidente cuyo partido se llama "viva la libertad" o "La Libertad Avanza".

Entonces, es el primer presidente que genera una situación de esta naturaleza, que provoca un perjuicio institucional enorme, porque nos afecta a nosotros cuando debemos garantizar la forma de trabajo no solamente de los periodistas, sino también, como bien dijo el senador Lousteau –a quien agradezco haber participado de la reunión informativa que generamos ayer–, cuando expresó que esto va mucho más allá de cuánto miedo pueda sentir un periodista, o de cuán agraviado se pueda sentir un comunicador social o de cuán afectado se pueda sentir un medio, sino que, claramente, también está el amedrentamiento a las propias fuentes, porque jamás se podrían hacer investigaciones sobre corrupción o sobre cualquier otra cosa si no existiera la garantía para las fuentes, de la inviolabilidad del anonimato de las fuentes.

Entonces, esto también genera miedo en todos aquellos que tienen información y que pueden hablar. Y todos estamos convencidos de que este es un ataque injustificado, ilógico e inédito, que la propia ministra de Seguridad firmó y en un programa de televisión, claramente, demostró que no sabía que lo había hecho, porque negaba que había firmado el pedido de los allanamientos y acá en la denuncia está dicho pedido. Esto para dar solamente un ejemplo. Es una cortina de humo para tapar uno de los hechos de corrupción más grandes de este gobierno.

Nosotros, como Poder Legislativo, tenemos la obligación de proteger no solamente lo que establece la Constitución Nacional, sino también de informar. Dentro de nuestra Comisión tenemos el ámbito indicado y ayer la hemos abierto para que todos los periodistas, comunicadores sociales o trabajadores de la prensa que se sientan agraviados, presionados –por el presidente, por algún ministro– o amenazados, vengan a la Comisión. La Comisión va a funcionar ad-hoc, pidiendo su *mail* y su teléfono para recibir las denuncias correctas.

Han hablado juristas, especialistas, abogados constitucionalistas con afirmaciones muy claras y concretas de por qué esto pasa por encima de nuestra Constitución y por qué hoy tenemos la obligación de defender la libertad de expresión.

Hoy la grieta es en función de la democracia, que es donde no debería estar la grieta: en los valores democráticos. Y ante esta cuestión de la censura previa, apelamos a que todos los senadores y las senadoras de todos los bloques –como lo hemos demostrado en las últimas horas– pongan por encima de nuestras diferencias políticas, ideológicas y de pertenencia de bloques la defensa de un valor que nos afecta a todos.

Asimismo, quiero dar dos ejemplos de la reunión de Comisión de ayer. El del senador Pablo Blanco, quien justamente cerró estableciendo que hay puntos en común donde tenemos que estar de acuerdo y, si lo estamos, tenemos que actuar en consecuencia y no se pueden mezclar las cuestiones políticas o ideológicas en estos términos, sino mirar para adelante ante la amenaza contra la Constitución, contra los valores democráticos, y construyendo una gestualidad, un poder y una fuerza diferente desde el Congreso Nacional.

Y el otro ejemplo fue el del senador Parrilli, quien también estuvo sentado en la reunión de Comisión, a pesar de tener enfrente a uno de los periodistas que más atacó a nuestro gobierno y que, incluso, en términos personales, lo atacó a él.

Creo que son dos gestos que tenemos que valorar en esta Casa, en términos de decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que debemos defender en términos democráticos y lo que no podemos intoxicar con diferencias políticas e ideológicas, porque la libertad de expresión no es un privilegio, no es un favor que se concede desde el poder de turno, ¡es parte de los cimientos de esta Casa! ¡Es parte de los cimientos de la representación! ¡Es parte de los cimientos de la democracia! Y no hay violencia más grande que la de silenciar a una persona.

Y con esto quiero terminar, porque también nos interpela esta realidad en cuanto a la libertad de expresión y dónde está el punto de equilibrio con la violencia política ejercida a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Dónde encontramos, como representantes públicos, el punto de equilibrio entre la ley de violencia política –donde hemos tenido que establecer un artículo específico por la violencia política de género que se generaba, que se genera, y sobre la que sufrimos las mujeres que nos exponemos públicamente– y las cuestiones de acuerdo para que nadie se sobrepase ni se extralimite, en este caso, un presidente, que nos violenta absolutamente a todos.

O el punto de equilibrio entre la veracidad de la información, la necesidad y el derecho que tienen los ciudadanos de responder a una información veraz, certera, segura. La capacidad de investigación de los periodistas, la capacidad de exponer los hechos por parte de los comunicadores sociales y esa garantía que deben tener los ciudadanos dentro de un sistema democrático. Y en la otra punta, tenemos las *fake news*.

¿Cómo hacemos para que nuestros ciudadanos y ciudadanas no entren con estas categorías horribles, horrendas, donde utilizan nuestras imágenes, donde distorsionan nuestros discursos, donde cambian nuestras palabras?

Entonces, lo que está en juego acá es que hay un Poder Ejecutivo que abusa de su poder, pero pone en riesgo grandes valores que son los que nosotros tenemos que tutelar.

Creo que por ahí está el desafío: interpelar a todos los senadores y senadoras…

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora: por favor, vaya redondeando.

Sra. Moisés.- Sí, muchas gracias.

Porque realmente no se pueden seguir tolerando estos niveles de violencia que han pasado absolutamente todos los límites.

Ninguno de nosotros ha llegado hasta acá sin ser atacado por los medios o por algún periodista. Ninguno de nosotros ha llegado hasta acá sin haber sentido el golpe de la injusta opinión de algunos comunicadores sociales que nos hayan atacado. Ninguno de nosotros ha llegado hasta acá sin pasar por campañas, muchas veces sistemáticas y sostenidas, de ataques agraviantes. Pero tampoco a ninguno de nosotros acá se nos ha ocurrido semejante barbaridad como pasar por encima de los derechos establecidos en la Constitución, de libertad de expresión y de libertad de prensa.

Están los canales correctos para defendernos. Pero no es correcto que el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad planteen una situación como esta solamente para tapar la posibilidad de un delito cometido por una funcionaria pública.

Anoche, el presidente dijo: se metieron con mi hermana. Y sí, señor presidente. Usted es presidente. Quiso ser presidente. Y administra este país. Y se metieron con su hermana. Y sí, señor presidente. Su hermana es funcionaria pública. Es secretaria general de la Presidencia y tiene que rendir cuentas como cualquier funcionario público.

Entonces, no tenemos miedo a las amenazas. No tenemos miedo a...

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadora, vaya redondeando.

Sra. Moisés.- No le tenemos miedo a Milei. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Carolina Moisés.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

8. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Linares (S.-1.524/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Carlos Linares.

Les pido, por favor, que respetemos los tiempos que hablamos en Labor, por una cuestión de que ya el primero se excedió. Gracias.

Sr. Linares.- Gracias, presidente.

La cuestión de privilegio es contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Yo como presidente del Grupo de Amistad de la Federación Rusa… Claramente, la ministra, cuando salieron los audios, en vez de preocuparse y actuar por la corrupción del gobierno de Milei, no tuvo mejor idea que atacar a los servicios rusos.

Me parece que eso habla del desconocimiento, de la falta de idoneidad que tiene la ministra al poner en tela de juicio a un país; a su presidente, Putin, y dejar al país nuevamente en un modelo que no lo queremos, un modelo de discrecionalidad según lo que piensa un ministro.

Por eso, pedimos las disculpas a su embajador en Argentina, a su presidente en Rusia, al pueblo ruso, porque las declaraciones de la ministra no son las declaraciones del pueblo argentino, no son las declaraciones de este Senado. Y la verdad es que nos avergüenza; y mucho.

Me parece que no es la forma de actuar en momentos difíciles, en momentos complicados, y, sobre todo, en un caso que claramente el gobierno tiene que aclarar.

Nosotros no somos la Justicia, pero sí pedimos la aclaración y saber qué está pasando con esos audios que queremos conocer todos los argentinos. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Carlos Linares.

Pasan a la comisión de Asuntos Constitucionales sus palabras, senador.

9. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora María Florencia López (S.-1.525/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de La Rioja Florencia López.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señor presidente.

Lo mío es para plantear una cuestión de privilegio respecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En primer lugar, quiero recordar que en la sesión del 21 de agosto de este año, a la hora 14 y 24 minutos, me tocó decir desde esta banca que le pedí al señor ministro Sturzenegger que se abstuviera de utilizar los decretos que estaban siendo derogados en este recinto del Congreso de la Nación, y que se abstuviera de utilizar la motosierra respecto de los trabajadores y respecto del sector más vulnerable. Eso fue a las 14:24.

A las 18:02 y 18:09 este Senado de la Nación votaba por la derogación de los decretos que eliminaban o transformaban distintos organismos como INTI, INTA, Vialidad Nacional y una serie de organismos que nosotros dimos de baja a las 18.09.

Posteriormente, a las 19:28, el Boletín Oficial informa que, mediante una resolución del Ministerio de Economía, por supuesto, asesorada y acompañada por el ministro de Desregulación, se había despedido a 367 trabajadores, cuando ya el Senado Nacional había dispuesto que esos decretos quedaban absolutamente derogados.

Uno puede decir que este ministro, o que este gobierno, daba la espalda al Congreso y no respetaba las decisiones de un órgano democrático. Pero va más allá, porque tampoco respetaban las decisiones de la Justicia. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque ya había una medida cautelar que obligaba al Gobierno de la Nación a que no realice ningún tipo de modificaciones respecto de la plantilla o planilla de los trabajadores.

No le importó nada. Y a este famoso jefe de desregulación no le importó nada lo que dice el Congreso. No le importa nada lo que dice la Justicia. Avanza, avanza y avanza con su motosierra.

Gracias a Dios, una jueza dispuso que debía respetar la medida cautelar y esos 367 despidos, dispuestos ese mismo día de la sesión, quedaron sin efecto.

¿Pero sabe qué, señor presidente? A nosotros y a este país no nos sorprende que este hombre, que este ministro, haga lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque siempre que en este país hay hambre, siempre que hay endeudamiento y siempre que hay entrega de soberanía nacional, aparece sistemáticamente el mismo nombre: Federico Sturzenegger.

Apareció allá en 2001 con De la Rúa, con el Megacanje. Lo presentó como la solución a todos los argentinos. Lo presentó como que, efectivamente, iba a salvar a la Patria. ¿Y qué pasó? Fue la gran estafa, la mega estafa. Terminó procesado el actual ministro. Pero, como siempre sucede con estos vericuetos de la Justicia, “el coloso”, como le dice el presidente, zafó por una prescripción y por otro vericueto. Y ahí quedó esa mega estafa del Megacanje, que lo único que dispuso fue una cuestión de especulación.

Pero no se quedó ahí el ministro. Siguió con los demás gobiernos y vino con Macri, donde, siendo presidente del Banco Central, dispuso la emisión de las LEBAC. Otra estafa tremenda. Liquidó las reservas del Banco Central y dejó

preparado todo el terreno para que regrese a este país el FMI, para lograr más endeudamiento que lo que logró el expresidente Mauricio Macri.

Entonces, hoy vuelve con Milei. Vuelve a presentar este procedimiento de desregulación más cruel que ha tenido la República Argentina, donde viene con su motosierra a apuntar a los sectores más débiles, más vulnerables. ¿Sabe por qué? Porque es un cobarde, encima. Entonces, ¿qué hace? Les apuntó la motosierra a los discapacitados, les apuntó la motosierra a los trabajadores, les apuntó la motosierra a las universidades. Por eso, señor presidente, nosotros entendemos que este ministro no respeta la Constitución; que este ministro no respeta los pesos y contrapesos que tiene que haber en los poderes del Estado; que este ministro no escucha al Congreso de la Nación. ¿Sabe por qué? Porque pese a que los decretos cayeron, ayer estuvo en la Fundación Mediterránea diciendo que va a continuar utilizando estos decretos. ¿Por qué? Porque dice que este Congreso, al derogarlo, dejó un vacío legal y que, por lo tanto, él tiene que cubrir ese vacío legal dictando dos DNU, que son el 627 y el 628.

Pero no queda ahí, señor presidente, la crueldad de este ministro; y yo sé que hoy se va a tratar el tema de la discapacidad. Uno dice ¿qué tendrá que ver este ministro con este tema? Porque también aparece en los famosos audios que involucran a la hermana del presidente y a altos funcionarios de este gobierno, diciendo, nada más ni nada menos, yo te voy a mandar –se lo dice al encargado de la ANDIS de realizar todo este tema de discapacidad– una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones.

¿Cómo dan de baja las pensiones, señor presidente? Violando el derecho de defensa de todas aquellas personas que tienen una pensión. Él es el que diseñó la forma de notificar en domicilios donde saben que las personas con discapacidad no están. Él es el que diseñó la forma de hacer una auditoría exigiéndole a la gente con discapacidad que traiga estudios que no pueden pagar. Él es el que diseñó la inversión de la carga de la prueba que permite dar de baja las pensiones antes de probar, o sea adjudicándole al pensionado que pruebe que su pensión está bien, en contra de todos los derechos y en contra de la Constitución.

Pero ¿sabe qué, señor presidente? Si Dios quiere, este Congreso, en el día de hoy, va a respetar un mandato. Pero no un mandato de los partidos políticos que representamos ni tampoco el mandato de las provincias: un mandato cristiano que nos va a permitir reconocer que aquellos que hoy son los más vulnerables, como los discapacitados… Tenemos que ser muy desgraciados para, encima, colocarlos en un estado de indefensión.

Pero ¿sabe qué, señor presidente? Va a ser como David y Goliat. Y hoy, después de veintidós años, este Congreso le va a quebrar el brazo al presidente, por los más débiles: los discapacitados.

Por eso, también le quiero decir que nosotros vamos a solicitar que venga el ministro de Desregulación –el más nefasto que tiene este Gobierno– acá, a este Congreso, a explicar una por una las normas que ha dispuesto en esta desregulación.

Y le vuelvo a decir que se abstenga de seguir utilizando decretos que ya no existen; que se abstenga de seguir utilizando una delegación de facultades que ya no le corresponde.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Florencia López.

Pasará al tratamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Lousteau (S.-1.526/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Esta es una cuestión de privilegio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Aparentemente, la Argentina atraviesa un conflicto internacional con dos países, uno que es de los más militarizados de nuestra región, que es Venezuela, y el otro que es una potencia bélica a nivel mundial, que es la Federación Rusa. El conflicto es tan grande que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están siendo atacados con agentes de inteligencia que penetran en reuniones privadas, graban a los más altos funcionarios y tienen el objetivo de quebrar el núcleo familiar del Presidente.

Tan escalado está el conflicto que, aparentemente, llegaron a armar medios de comunicación propios, y reclutaron a algunos de los periodistas más conocidos del país para trabajar para ellos. Seguro alguno hasta podría pensar que los infiltraron hace cuarenta años y los hicieron trabajar paulatinamente en medios de comunicación para usarlos llegado el momento adecuado. Inclusive, llegaron a una estratagema extraordinario, que es infiltrar a una periodista transformada en diputada dentro de su propio partido político.

La verdad es que es un ataque y una amenaza existencial que los argentinos parece que estamos sufriendo.

Esto, que es tan ridículo como suena, es la historia detrás de la denuncia que hizo Patricia Bullrich tratando de amedrentar a medios y a periodistas. Esto es lo que parece que ella piensa. Y es lo que quiere que los argentinos creamos sin absolutamente ninguna prueba. ¿Por qué digo sin absolutamente ninguna prueba? Porque ¿saben qué frase usa en la denuncia? “Proliferan versiones”. Dice así: proliferan versiones. Y como proliferan versiones sobre todo esto, tiene que censurar a la prensa y amedrentar a periodistas con allanamientos y con requisas.

Hace dos semanas ya que surgió el Karinagate, los audios de Spagnuolo con el escándalo de coimas en los que se menciona a la hermana del presidente, la secretaria de la Presidencia, llevándose el 3 por ciento de las compras de medicamentos.

Mientras el Gobierno somete a aquellos que tienen una discapacidad a hacer colas interminables, a tener que viajar –y muchas veces a no poder llegar–, solo para poder seguir cobrando, mientras veta la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras dice que no hay plata, les roban.

No es casualidad que ayer, en el acto en Moreno, el presidente, otra vez, haya cometido un furcio. Voy a leer lo que dijo, en medio de una enorme catarata de insultos que repartía a diestra y siniestra: te rompen las piernas, compran muletas con sobreprecio y te exigen que les des las gracias. Es llamativo que, después de los audios, el presidente elija para graficar la corrupción la discapacidad y los sobreprecios. Pero bueno, estos actos fallidos, ya los estudió Freud, ocurren cuando alguien no desea enfrentarse a una realidad que considera desagradable. Y, en particular, los que son verbales se cometen cuando una persona dice algo que es verdad pero que no quiere admitir en ese momento.

Se está hablando del 3 por ciento, pero las coimas son ocho. Son cinco que venían del gobierno anterior más tres ahora, que supuestamente van para Karina.

Pero el desfalco es más grande, porque el que paga coimas está vendiendo con sobreprecios. Vimos que hay una auditoría que dice que se compraron en la ANDIS medicamentos con sobreprecios del 28 por ciento –28 por ciento–, y después dicen que no hay plata.

¿Cuál fue la reacción del Gobierno? La reacción del Gobierno no fue ponerse a disposición del juez, no fue investigar, no fue remover a los funcionarios que están siendo denunciados, sino a aquel que está grabado en un audio diciendo que los otros están robando. Y después fue mentir.

Voy a dar ejemplos de las mentiras. El jefe de Gabinete –nada más ni nada menos que el jefe de Gabinete– dijo que Spagnuolo era un hombre de la vicepresidenta, es decir de la presidenta de este Cuerpo. Después se detectó que Spagnuolo entró a Olivos más veces que el propio Guillermo Francos.

Un periodista amigo del Gobierno dijo que Karina estaba tranquila porque ella le había pasado el área a Salud. Es mentira: nunca la ANDIS dependió de la Secretaría General.

Y en la caravana de Lomas de Zamora, el Presidente dijo que todo esto era mentira y que iba a denunciar a Spagnuolo. No hay ninguna denuncia sobre Spagnuolo, porque tienen miedo de que se convierta en un testigo protegido.

El lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presentó ante Maraniello. Ya hemos hablado del juez Maraniello, que tiene ocho denuncias por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Parece un juez que puede estar condicionado, ¿no? Y obtuvo una cautelar. La cautelar es una prohibición, que abarca a cualquier medio de comunicación y a cualquier formato de expresión, para publicar los audios, no importa si es escrito, oral… Nada.

Pero el juez le dio todavía menos de lo que Karina Milei pidió. ¿Qué pidió Karina Milei? Que directamente ni siquiera la pudieran nombrar en relación a los audios. Eso pidió. Es decir, la secretaria general de la Presidencia de la Nación le pide a un juez que les prohíba a todos los medios hablar de ella.

En su presentación, Karina Milei dice que esto podría dañar –y lo repite una y otra vez– a su familia, puntualmente a mi hermano. Es algo que también vimos ayer. ¿Qué dijo el presidente ayer? Leo: trataron de acusarnos de chorros –trataron no: su amigo, su abogado y director de la ANDIS–, fueron contra nuestras vidas humanas y se metieron con mi hermana.

Hay una concepción rara. Ellos son hermanos entre sí, está claro, pero para el resto de los argentinos son el presidente de la Nación y la secretaria general de la Presidencia de la Nación. Entonces, tienen otra entidad y otra importancia los actos.

Ya se ha dicho que la libertad de expresión es un derecho especialmente protegido en nuestra Constitución, porque tiene que ver con los valores democráticos y la forma republicana de gobierno. Y voy a citar a la Corte Suprema para que se entienda cuán importante es la libertad de expresión. Leo: entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal.

La Constitución no solo protege a cualquiera, mediante la libertad de expresión, para que pueda publicar sus ideas, sino también el derecho de la sociedad a estar informada y a conocer los actos de gobierno.

Volvamos por un segundo a Bullrich. Bullrich se sumó ella misma a esta cruzada amedrantando a la prensa con una denuncia que, aparentemente, no conocía y a través de la cual se pedían un montón de cosas. Dijo: nosotros estamos buscando que se constituya la prueba.

Voy a decir qué es lo dice la ministra en esa denuncia. Primero, es llamativo: califica a los audios como jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal. La abogada Bullrich ya está diciendo que la prueba no es válida.

Además, siempre es esto de ser ciertos, de no ser ciertos... Hay una conspiración para algo que no sabemos si es cierto. Dos potencias –una potencia bélica regional y otra global– armaron una megaconspiración sobre audios que no sabemos si son ciertos

¿Qué pide en la denuncia? Voy a leer. Pide el allanamiento y secuestro de las oficinas y estudio de *Carnaval Stream*; la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, *backups*, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión de material. También pide allanar el domicilio de los periodistas junto con el secuestro de sus dispositivos electrónicos: computadoras, *notebooks*, teléfonos, discos externos, *pendrives*, etcétera, y toda documentación disponible.

Dice, sin tener ninguna prueba, que esto es una operación de inteligencia no institucional destinada a influir ilegítimamente en la opinión pública, alamar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral.

Dice esto sobre audios que ella describe como que no sabe si son ciertos o no y que, además, son jurídicamente inocuos y carentes de relevancia. Vaya contradicción.

La propia ministra admite que no sabe quiénes son los que grabaron los audios. Y voy a decir una cosa: la ministra de Seguridad, en lugar de andar persiguiendo a periodistas, tendría que impedir que a los funcionarios los graben. Para eso es la ministra de Seguridad. Este es el mundo del revés: la ministra de Seguridad no protege a los funcionarios, los graban, y después denuncia a los periodistas.

Entonces, no sabe quiénes los grabaron, pero sabe que hay una conspiración rusa y venezolana. No sabe si son ciertos, sabe que son irrelevantes, pero hay una conspiración rusa y venezolana.

Ya contestó la embajada rusa. La embajada rusa dijo: lamentamos observar que, en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática, nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa.

Cuando el presidente insulta a un niño autista de doce años es un acto de libertad de expresión constitucionalmente protegida. Cuando un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno es una conspiración internacional de dimensiones monumentales.

¿Alguien se da cuenta del disparate que es esto? Porque ellos lo repiten y lo repiten, ¿para tapar qué? Los crímenes del fentanilo, el escándalo de corrupción y la situación económica.

No suelo hacer cuestiones de privilegio, pero ya la sesión pasada pedí una ¿Por qué? Porque se acababan de destapar los audios de la ANDIS. Se acababan de destapar. Y hoy vuelvo a hacerlo porque esa misma situación se agravó, porque, insisto: cada vez que tienen un problema, generan un escándalo nuevo, pero sobre todo más grave, más lesivo para la sociedad argentina y para nuestra forma de vivir en democracia, para tapar el anterior. Y como dije, mucho de esto creo que es para tapar lo del fentanilo, lo de las coimas y la situación económica.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Martín Lousteau.

11. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans (S.-1.527/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación tiene la palabra el senador José Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidente.

Comparto plenamente las palabras de los senadores preopinantes con respecto a que este es un hecho verdaderamente grave.

Ahora, hay que tomar dimensión de la magnitud de la gravedad del hecho. Primero, porque para tapar un hecho de corrupción van con una estrategia mediática y judicial para atacar a las personas que publicaron esto. Y como están desorientados, no saben qué pasó… Porque, en principio, el propio secretario de Medios dijo que fue grabado en la Casa Rosada y que fue un hecho grave. Él dijo eso. Y después salió el presidente de Diputados, el que renuncia a su dieta –dando una lección– porque tiene contratos multimillonarios con el Estado, y dijo que se había grabado en reuniones que habían hecho.

Tienen un problema realmente gravísimo.

Ahora, yo no me imagino, por ejemplo, a un secretario de Seguridad de los Estados Unidos, o de alguno de los países de Europa, denunciando a un periodista que pone luz sobre un hecho de corrupción, por terrorismo, o vinculándolo al narcotráfico. Son delitos gravísimos.

La verdad es que en cualquiera de estas democracias, mínimamente, deberían haberlos capturado in fraganti o con alguna prueba. Pero acá se dice que se busquen las pruebas, primero allanándoles los domicilios

¿En qué consiste el temor? Justamente en el valor de la pena que tienen estos delitos. El mensaje a los que se meten con ellos es te voy a arruinar la vida. Ese es el mensaje.

Pero tiene que haber un grado de complicidad, por ejemplo, en la Justicia: un juez que actúe en forma inversa a los mandatos constitucionales, o sea contra el artículo 43 de la Constitución; prevaricato directamente.

Después, es una denuncia con un alto grado de discriminación.

Una compañera que hoy está detenida eliminó la figura del desacato. No sé si se acuerdan de la figura del desacato. Por ese motivo esos periodistas están libres. Fíjense la paradoja. Si hubiese existido la figura del desacato, hoy tal vez esos periodistas estarían detenidos. Esos periodistas estuvieron en el Parlamento, estuvieron en Diputados y acá, explicando la situación. Me parece que es la primera vez que pasa.

Me hace acordar al caso Watergate, cuando el presidente negaba la existencia… Ahora, el espionaje a los partidos políticos es normal, pero en aquel tiempo era grave. Lo negó, lo negó y lo negó, hasta que aparecieron las cintas. Me acuerdo de cómo se despidió Nixon: saludando a todos, subiendo al helicóptero y yéndose de la Casa Blanca porque le mintió al pueblo americano.

Si hay algo que ha hecho este Gobierno es cansarse de mentirle al pueblo argentino. Y el problema que tienen estas maniobras es que creo que hay un sector de la prensa que las avala. Hay un grupo de periodistas que las avalan, que son el grupo de periodistas que están bancando esta acción de gobierno, que es gravísima. Como pasó en la dictadura cívico militar. Se ve muy claro en los títulos, en las primeras planas, cómo convalidan este tipo de acciones. Es gravísimo, gravísimo realmente.

Ahora, yo creo que hay que ponerle remedio a esto. Porque nosotros no podemos estar mirando a otro lado. Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia. Acá está el presidente de la Unión Cívica Radical, acá está el que circunstancialmente está a cargo del Partido Justicialista y

representantes de otras fuerzas políticas. Entonces, sin importar el color político, tenemos que hablar con nuestros representantes en Diputados y acá.

La Cámara de Diputados tiene que acusar ante el Senado de la Nación a la ministra Bullrich por este disparatado acto, y aparte por la falsa denuncia que puso en alerta a todo el sistema de seguridad nacional.

Aparte, insultando a la Inteligencia. O sea, en este momento, con los problemas que hay en Palestina, con los problemas que hay en Ucrania, el presidente Putin y otros presidentes se toman su tiempo para saber qué hizo Karina con el 3 por ciento. Imagínense ustedes. Seguramente, en esa ronda, en ese encuentro que tuvieron, la preocupación de los presidentes fue qué hizo la hermana del presidente argentino… Una tomada de pelo. Para la política internacional argentina, es una cosa que no tiene nombre.

Por eso digo que entre nosotros, como cuando hacemos Labor Parlamentaria, tenemos que hacer que venga a explicar la ministra qué hizo, la secretaria general con rango de ministro, sobre la cual pesan graves acusaciones.

Aparte, no estamos hablando de un chisme de televisión. Un secretario de alto rango de confianza del presidente, abogado del presidente, con poderes del presidente, demostrados por los ingresos a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos y a reuniones privadas con el presidente.

No dijeron que la grabación era falsa.

El funcionario dijo que se reunió con el presidente para contarle que la hermana y Lule Menem, que es empleado de acá y que también tiene que venir a explicar... Es empleado del Senado desde hace cuarenta años; más casta imposible. Tiene que venir a explicar acá. Nosotros tenemos que decidir eso. Debemos reunirnos los jefes de bloque y decir: venga, señor Lule Menem, al Senado a explicar qué tiene que ver con todo esto, porque el que lo denuncia es el funcionario de más alto rango de la ANDIS. Él le dice al presidente que la hermana y Lule Menem se llevaron un porcentaje del tema de los medicamentos. Después, cuando declara ahí, dice también que el presidente hizo caso omiso. Después, dice que le contó a la ministra Pettovello. La ministra Pettovello fue y le contó al presidente. Entonces, el presidente le dio la instrucción a la hermana. La hermana lo llamó a la Casa Rosada. Lo hicieron esperar dos horas sentado ahí –las jinetas–, mostrándole quién es el que manda. Cuando ingresó –contado por él mismo–, estaban Karina Milei y Lule Menem. Y Karina le dijo: de este tema, con mi hermano, no hablás más. Con el jefe de la banda, que es su hermano, no Karina. El jefe de la banda es el hermano.

“Ahora hablás con nosotros", le dice. Y, obviamente, que le dijeron que vaya y que cumpla con esas licitaciones.

Y la otra vez vi que Bullrich renunció y se afilió ante Karina Milei diciendo que este partido le daba mejores perspectivas. Y lo mismo hizo el ministro de Defensa hace poco. Y yo me preguntaba cuál es el basamento ideológico, cuál es el tema. Y ahora, cuando veo los contratos multimillonarios con el mismo modus operandi, con los mismos porcentajes de la ministra Bullrich, del ministro de Defensa, bueno, está todo podrido ahí adentro; esto no tiene forma de recuperarse.

Van y hacen estos actos que dan pena, dice que el justicialismo lo quiere matar… Ya su acción política está liquidada, me parece a mí.

Lo que pasa es que después hay que construir autoridad política. Porque si nosotros miramos para otro lado con respecto a esto, no tomamos acción y nos quedamos solamente en el discurso de una cuestión de privilegio, esto destruye al sistema democrático argentino.

Y después los ataques que hace para simular esto.

Así que a mí me gustaría que hablemos este tema en Labor Parlamentaria, entre los presidentes del bloque, y que decidamos que vengan los ministros, tal como lo establece la Constitución, si no tienen nada que ocultar. Y que venga la ministra de Seguridad para explicar por qué hizo semejante denuncia contra estos periodistas, acusándolos de vínculos con el narcotráfico y de espías. Porque en una parte dice específicamente que estos no son periodistas, son espías. Una vergüenza, realmente.

¿Hasta cuándo vamos a permitir semejante grado de deterioro constitucional?

Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich, y a que venga a dar explicaciones acá la secretaria general de la Presidencia con rango de ministro, Karina Milei, acerca de qué pasó con estas denuncias hechas por una persona de alto rango de su propio gabinete.

Y esperemos realmente que esto no termine en palabras. Esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

Pasará para su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

12. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Losada (S.-1.528/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Carolina Losada.

Sra. Losada.- Muchas gracias, señor presidente.

Hay principios que en democracia son absolutamente innegociables. El primero de ellos es, sin dudas, la libertad. Y, desprendiéndose de esa misma libertad, está la libertad de expresión.

La libertad de expresión debe ser garantizada por todos y cada uno de los poderes del Estado. Cuando se afecta a un periodista, cuando se calla una voz, no se está afectando solamente a ese ciudadano, a ese periodista: se está debilitando a la sociedad entera.

Un periodismo libre incomoda. Y claro que debe incomodar. Así funciona el periodismo libre. La realidad es que lo contrario no es periodismo, es propaganda. Y la propaganda, lejos de informar, lo que hace es manipular. Nosotros no podemos permitir que la información que la sociedad obtiene sea producto de la manipulación. La sociedad entera tiene el derecho a ser informada por periodistas libres que ejerzan con la mayor honestidad su profesión.

La sociedad necesita saber a partir de la información que se le brinda; la sociedad necesita tomar decisiones en base a la libertad de expresión.

La libertad de informar no nació hoy en nuestro país. Nació allá por 1810: el pueblo quiere saber de qué se trata. Y no solamente eso. Hoy, la libertad de expresión está garantizada por el acuerdo más importante que tenemos todos los argentinos que es, justamente, la Constitución Nacional.

Y no solamente nuestra Constitución Nacional. Hay tratados internacionales que hablan también de esa libertad de expresión. El Pacto de San José de Costa Rica refrenda la libertad de expresión y la imposibilidad de la censura previa.

Todos y cada uno de nosotros debemos defenderla. En democracia tiene que haber libertad. Sin libertad, no hay libertad de expresión, lógicamente, y tampoco hay democracia.

Me parece que es bastante importante que todos nosotros, todos los que estamos acá, defendamos la libertad de expresión nos guste o no el Gobierno. Si

nos gusta, también defendemos la libertad de expresión como un valor innegociable, como decía antes. Porque si la defendemos de acuerdo al Gobierno, la verdad es que eso no es defensa de las instituciones ni defensa de la República ni defensa de la libertad de expresión: eso solamente es oportunismo. Muchas gracias, señor presidente.

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Le voy a preguntar a la senadora Carolina Losada, contra quién es la cuestión de privilegio.

Sra. Di Tullio.- Porque si no, hablamos todos…

Sra. Losada.- La cuestión de privilegio es contra la situación que tenemos actualmente en la Argentina, respecto del Gobierno de la Nación…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- ¡Aprenda!

Sra. Losada.- ¿Perdón? ¿Perdón?

Sr. Mayans.- ¡Aprenda cómo es el tema, cómo hacer la cuestión de privilegio!

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, no hablemos. Por favor, no hablemos.

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senador Mayans, no hablemos.

Sra. Di Tullio.- ¡Un nombre que diga!

Sr. Presidente (Abdala).- Se necesita saber la cuestión de privilegio para que…

Sra. Losada.- La cuestión de privilegio es en contra del juez que dictó esta medida. Gracias.

Varios senadores.- ¡Muy bien!

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Carolina Losada.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

–Manifestaciones simultáneas.

13. Homenaje (Continuación.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación y entendiendo que ya está en su banca, tiene la palabra el senador Juan Carlos Pagotto, por cinco minutos, para el homenaje.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Gracias, señor presidente.

Sra. Di Tullio.- ¡Regálenle un reloj a Pagotto!

Sr. Pagotto.- Le voy a aceptar el regalo, senadora. *(Risas.)*

Quiero rendir homenaje, porque el 14 de junio falleció uno de los más grandes representantes del folclore argentino. Hablo de Ramón Navarro, alguien de La Rioja, autor de la música de muchas canciones, integrante de un conjunto que se llamaba Los Cantores de Quilla Huasi, es decir, “los cantores de la casa de la luna”, y que le puso música a esa historia, que es la *Cantata Riojana*, que marca la historia poética y musical de toda la provincia de La Rioja a partir de su fundación.

Su muerte es un recordatorio de que muchas veces nos olvidamos de aquellos gestores de la cultura popular y nacional. Justo y digno es que los reconozcamos.

A los que no lo han escuchado, los invito a que pierdan una hora de su vida y escuchen la *Cantata Riojana* con versos de mi querido amigo David Gatica y de Ramón Navarro, para que vean la entidad y la capacidad con las que esa gente

defendió al folclore, incluso, en la época en la que era menospreciado por algunos gestores de la cultura.

Nada más justo que rendirle un homenaje en estos lugares, que son la Casa de las Leyes y la Casa de las Provincias. No quería dejar pasar esta oportunidad, porque ya pasaron dos meses de su muerte. Lo importante es que también recibió reconocimiento del Senado durante su vida. Lo cual habla de que hay una tendencia a reconocer los méritos. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Juan Carlos Pagotto.

14. Manifestaciones respecto del tratamiento de los expedientes S.-1.446/25 y S.-1.982/24

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, para una preferencia, tiene la palabra el senador Leavy, Sergio Napoleón.

Sr. Leavy.- Gracias, señor presidente.

Sé que en la reunión de Labor Parlamentaria no se pudo avanzar con el pedido de preferencia que estoy haciendo en este momento. Me hubiese gustado tratarlo sobre tablas. Por lo cual, voy a pedir una cuestión de privilegio, con y sin dictamen, del proyecto de resolución…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Leavy: usted pidió que se trate una cuestión de preferencia, no de privilegio.

Sr. Leavy.- Bueno, no lo pudimos tratar. Es de preferencia.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Es de preferencia?

Sr. Leavy.- Sí.

Sr. Presidente (Abdala).- Lo pregunto para que quede claro en la versión taquigráfica. ¿Es de preferencia?

Sr. Leavy.- De preferencia.

Sr. Presidente (Abdala).- Porque el tratamiento es diferente: si es de preferencia, lo tengo que someter a votación; si fuera de privilegio, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Es de preferencia.

Sr. Leavy.- Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias.

Sr. Leavy.- Estoy pidiendo una preferencia, con o sin dictamen, para el proyecto de resolución S.-1.446/25, por el cual pido citar a la secretaria general de la Presidencia, la licenciada Karina Elizabeth Milei, para su interpelación.

Claramente, el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del Reglamento de este Cuerpo nos facultan para citar a la secretaria general de la Presidencia ya que tiene rango de ministro.

En este Cuerpo, como lo está pidiendo toda la sociedad argentina –y hago mías las manifestaciones de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra–, hay que aclarar el tema de los audios, que involucra al exsecretario de la Agencia Nacional de Discapacidad, el doctor Spagnuolo, y también a Eduardo “Lule” Menem.

Queremos saber la veracidad de esos audios. Seguramente, la sociedad querrá escuchar qué se dice después de veinte días de que esos audios fueron de público conocimiento. Es una situación en la cual el Congreso de la Nación no puede mirar para otro lado, porque el control del Poder Ejecutivo es responsabilidad de los señores legisladores.

En este caso, la Justicia está haciendo un trabajo que no es el que nosotros quisiéramos, porque se involucró hasta en la libertad de prensa y de expresión, pero

la Justicia tiene que actuar aclarando la veracidad o no de estos audios. Sin embargo, es el Poder Legislativo el que tiene que citar a la secretaria general de la Presidencia para que aclare en el recinto esta situación, que es muy grave, porque no solo involucra hechos de coimas, sino también a las personas más débiles, como lo son los discapacitados.

Donde uno toca, encuentra pus. Eso no se puede tapar con una “curita”. No puede salir a decir el Gobierno que desconoce, que no sabe si son verdaderos o no. Después de veinte días, la secretaria general de la Presidencia debería salir a comentar a la sociedad cuál es su parecer, cómo va a aclarar esta situación de suma gravedad.

Así es que pido que se vote la cuestión de preferencia, ya que en la próxima sesión no puede pasar inadvertido el tema. La sociedad está pidiendo que esta cuestión se aclare.

Pido que se vote esta cuestión, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Leavy: le pido que manifieste el número del proyecto. La votación va a ser con dictamen.

Sr. Leavy.- Es el 1.446.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Mayans.

Sr. Mayans.- No habíamos comentado este tema en Labor Parlamentaria. Hablamos de tratarlo en la próxima reunión de Labor Parlamentaria. Me parece que lo vamos a tratar ahí. Así habíamos acordado con los presidentes de bloque.

Yo le pido disculpas al senador Leavy.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

Tenemos que votar esto o directamente pasarlo a la reunión de Labor. Tiene la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Coincido con lo que dice el senador Mayans. Justamente yo estaba por decirlo: habíamos acordado una sesión que no iba a tener cuestiones de preferencia. Si quieren, lo dejamos para la próxima Labor Parlamentaria, en la que nos podemos poner de acuerdo, si le parece al senador Leavy.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Leavy: es usted el titular, así que usted tiene que decidir si lo votamos o lo tratamos en Labor para la próxima sesión.

Sr. Leavy.- Si es un acuerdo de todos los bloques, entonces, lo tratamos en Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Leavy.

A continuación, tiene la palabra el senador Camau.

Sr. Espínola.- ¿Nos pondríamos de acuerdo en Labor?

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Cómo, senador Camau?

Sr. Espínola.- Entiendo que lo que están planteando es que lo acordaríamos en Labor, si se trata o no se trata, sin dictamen.

Sr. Presidente (Abdala).- No, sería con dictamen, pero se va a tratar en la reunión de Labor para la próxima sesión.

Sr. Espínola.- Sí, lo ponemos en consideración. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

Voy a solicitar una vez más –creo que es la tercera vez que lo pido– una moción de preferencia para el tratamiento del proyecto de ley S.-1.982/24, que es un proyecto de urgente debate por muchísimos casos que están sucediendo en la Argentina. A menudo, sobre todo, escucho la opinión de los parlamentarios para que esto tenga una solución. Es un proyecto de ley que tipifica la violencia digital o telemática contra las mujeres. Estoy solicitando la preferencia, conforme el artículo 146 del Reglamento de la Honorable Cámara. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senadora Vigo.

Senador Mayans.

Sr. Mayans.- En igual sentido, como dijo el senador Atauche –estoy sorprendido por las coincidencias que estoy teniendo con el senador Atauche (*Risas.*)–, habíamos hablado en Labor Parlamentaria de agilizar y posponer todo para la Labor Parlamentaria de la semana que viene, para fijar el temario que vamos a hacer con temas en los que algunos estamos de acuerdo y en otros no, pero vamos a suerte y verdad, se votarán en el recinto por sí o por no los otros temas que vienen. Así quedamos.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Vigo, para decir si lo votamos ahora o lo tratamos en la reunión de Labor próximamente…

Tiene la palabra el senador Camau.

Sr. Espínola.- Lo vamos a tratar en Labor, como acordamos.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Camau.

15. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Paoltroni (S.-1.530/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la última cuestión de privilegio el senador Paoltroni y, después, pasamos al debate de los temas.

Sr. Paoltroni.- Gracias, señor presidente.

Mi cuestión de privilegio es hacia el gobernador ilegítimo Gildo Insfrán y a la presidente de la Convención Constituyente de Formosa, que se está llevando a cabo en mi provincia con varios artículos que violan la Constitución Nacional.

Ayer se votó la reforma del artículo 132 que, burlándose nuevamente del fallo de la Corte Suprema, de todos los formoseños y de todos los argentinos, dice que el gobernador Insfrán va a poder presentarse a un nuevo mandato, ya buscando su mandato número once.

¡Cuarenta y cuatro años en el Poder Ejecutivo provincial es lo que busca el presidente del Congreso del PJ, el jefe político de las fuerzas que nos han traído a esta catástrofe nacional, que se rasgan las vestiduras hablando de constitucionalidad, leyes, derechos, jueces, quienes han llevado al desastre a toda la Nación Argentina, pero sobre todo a mi provincia, presidente!

Insisto sobre los personajes que están atrás de todas estas maniobras que, una y otra vez, llevan a la desestabilización política y económica. Gildo Insfrán es el jefe político de todas estas organizaciones y es el que ha burlado incansablemente la Constitución una y otra vez. Se trata de quienes defienden aquí, en el recinto, derechos que nunca cumplen en sus provincias.

Insisto en que esto no es algo menor. Formosa es una provincia chica, pobre, del Norte argentino; pero desde allí se digitan absolutamente todos estos escenarios de caos que vemos permanentemente y, sobre todo, se aceleran hacia los momentos electorales.

Por eso, también insistimos, señor presidente, ¡con la pronta intervención de la provincia de Formosa para reinstaurar el sistema republicano! Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Paoltroni.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

16. Manifestaciones de la señora senadora Giménez

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, corresponde la habilitación del expediente que por Secretaría se enunciará.

Un segundo, secretario.

Tiene la palabra la senadora Nora Giménez.

Sra. Giménez.- Para solicitar preferencia para un proyecto de comunicación.

Sr. Presidente (Abdala).- Tengo entendido, senadora, por lo que expresó el senador Mayans con respecto a los miembros de su bloque, que todas las preferencias van a ser tratadas en la reunión de Labor de la próxima sesión.

Sra. Giménez.- Perfecto.

Si es así, no tengo problema. Es un tema que pido.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senadora Nora.

17. Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 (C.D.-16/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Entonces, ahora sí, tiene la palabra el secretario.

Como dije recién, corresponde la habilitación del expediente que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Expediente C.D.-16/25, que comunica la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la sanción del proyecto de ley registrado bajo el número 27.793 que fuera vetado totalmente por el Poder Ejecutivo Nacional y que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. (C.D.-16/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- A los fines de la habilitación, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los votos emitidos.

Antes de pasar a la votación, pidió la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Solamente para pedir que se vote por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Atauche.

Sí, se va a votar por medios electrónicos. Así que, por favor, todos a loguearse e identificarse.

Explico lo que se va a votar: es la habilitación por el tema del veto, ya que no tiene dictamen y recién entra de la Cámara de Diputados. Se necesitan los dos tercios para la habilitación.

Senador Mayans.

Sr. Mayans.- Obviamente, como es un tema de fundamental importancia, hay senadores que están acá y que han ido a realizar algunos temas personales; le pido un segundito, ya que es un tema de fundamental importancia, y por lealtad parlamentaria, estando presentes siempre se espera un ratito para poder votar.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, todos los que están sentados, identifíquense.

Linares, identificarse.

–Luego de unos instantes:

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Ya lo manifesté, senadora.

Lo puedo repetir. A los fines de la habilitación, se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los votos emitidos.

Se va a votar por medios electrónicos.

Se vota. Identifíquense.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota, por favor.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos, 62; negativos, 8; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta habilitado el tratamiento del expediente CD.-16/25.

Tiene la palabra el senador Bensusán, Daniel.

Sr. Bensusán.- Gracias, presidente.

Voy a fundamentar mi voto y el de mi interbloque por la confirmación e insistencia de la Ley 27.793 y el rechazo al decreto 534/25, por el cual el presidente Milei vetó esta ley; la ley que declara la emergencia nacional en discapacidad.

Leyendo los argumentos del decreto, del veto, podemos resumir que el presidente Milei vetó esta ley fundamentando que incrementaría irresponsablemente el gasto público, que afectaría y rompería el equilibrio fiscal y tantas otras mentiras más, como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo.

Ahora bien, ya quedó claro que ese ahorro es una gran mentira que estamos viviendo todos los argentinos. Porque la verdad es que con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, no hay más plata para las universidades, no hay más plata para las personas con discapacidad, no hay obra pública, se roban los fondos de las provincias. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese ahorro que nos quiere vender el presidente Milei?

En la Argentina, hay 5 millones de personas con discapacidad –un 10 por ciento de la población–. ¿Y qué se vetó al querer dejar sin efecto esta ley? El presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70 por ciento de la mínima. El presidente vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.

El rechazo de manera brutal, de manera inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, me parece que ya está perdiendo la creencia entre los argentinos de que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país, comprometemos el futuro de generaciones…

Ese gasto, presidente Milei, es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o que quede condenada al olvido. Ese gasto es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quede condenada a la exclusión. Realmente, si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando: los está abandonando.

El presidente Milei y sus funcionarios saben bien a quién golpear. Porque no van contra los bancos, no van contra los especuladores financieros; al contrario, van contra los más vulnerables, contra los que no tienen voz. Y ya lo vimos cuando en otras semanas reprimieron a chicos y personas con discapacidad. Seguramente, no tendrán empacho en volver a hacerlo ante una nueva manifestación que pueda haber alrededor de este Congreso Nacional.

Yo le voy a dar un ejemplo de mi provincia, la provincia de La Pampa, pero estoy seguro de que se debe dar en el resto de las jurisdicciones, en las otras veintitrés jurisdicciones.

En La Pampa ya se está sintiendo este veto –aunque hoy vamos a tratar de rechazarlo e insistir con la ley–, porque de manera arbitraria ya se están dando de baja a pensiones no contributivas. ¿Y cuál es el fundamento? En La Pampa tenemos, más o menos, 4.000 personas con discapacidad. Entonces, a aquellas personas que no fueron o no cumplieron en asistir a las auditorías –esas famosas

auditorías que hacen por todos lados, pero de las que nunca se saben los resultados– se los da de baja.

Ahora bien, ¿qué pasó? Nosotros, en La Pampa, tenemos ochenta localidades; las auditorías se hacían en tres. Las tres ciudades, si se quiere, con mayor cantidad de habitantes: Santa Rosa, Pico y General Acha. Las cartas documento citando a las personas con discapacidad fueron a domicilios que ya no eran los actuales de esas personas. En vez de tomar los datos del Renaper, que tiene los domicilios más actualizados, tomaron datos anteriores. Con lo cual, esas cartas documento, esas citaciones, en la mayoría de los casos llegaron a domicilios donde esas personas ya no vivían. A las personas no videntes no les llegó la citación en Braille, con lo cual no podían saber de qué se trataba.

Las personas a las que citaban, en muchos casos, tenían que concurrir a estas ciudades que están a 50 o 100 kilómetros de donde viven estas personas con discapacidad; y muchas de ellas no podían trasladarse. En la mayoría de los casos, los intendentes y el gobierno provincial pusieron combis y demás, tratando de garantizar el traslado de esas personas a estos tres lugares para que pudieran hacerse las auditorías.

En uno de los casos, por ejemplo, era un hotel, donde estaban los médicos para hacer los informes de estas personas. Sin accesibilidad, sin lugares adecuados para personas con algún tipo de discapacidad. Y a muchos, cuando llegaban, la recepcionista del hotel donde los habían citado les decía: “No, los médicos se fueron; no están”. Y esa persona se quedó sin respuesta. ¿Y qué pasó? Les va a venir la baja en la pensión no contributiva.

Y para quienes intentaron enviar la documentación –además de que les dieron un plazo muy exiguo para el tipo de documentación que requerían–, hoy esto se ve agravado, porque la ANDIS está intervenida; no tiene firma. Con lo cual, nadie recibe ese reclamo por la baja. Es decir, esa persona que perdió la pensión injustificadamente, arbitrariamente –porque le corresponde, pero como no le pudieron hacer la auditoría la dieron de baja–, manda la documentación y nadie se la recibe. Y en el caso de que se la reciban y resuelvan otorgársela de vuelta, no es retroactiva para todos esos meses en los cuales fue dado de baja. O sea, durante esos meses, esas personas no van a recibir los fondos que les corresponden, como si fuera tan fácil para las familias que más lo necesitan, dejar de recibir ingresos durante algunos meses.

Entonces…

Sr. Presidente (Abdala).- Vaya redondeando, por favor, senador.

Sr. Bensusán.- Ya voy redondeando, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Habíamos pactado en Labor siete minutos para cada senador por este tema.

Sr. Bensusán.- Ya estoy. Lo que pasa es que es un tema muy importante. Sé que hay muchos oradores…

Sr. Presidente (Abdala).- Todo es importante, senador.

Sr. Bensusán.- Totalmente, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Por eso, le pido que seamos respetuosos de los siete minutos. Gracias.

Sr. Bensusán.- Voy redondeando.

Entonces, el criterio perverso es que el que no se presenta, pierde la pensión. Además de que los prestadores tampoco están recibiendo la actualización en las prestaciones que les dan a estas personas. Con lo cual, hay familias que no saben si mañana van a tener el transporte para que sus chicos puedan ir al colegio o si las

personas que atienden a las personas con discapacidad van a seguir asistiéndolos, porque el Estado Nacional no les está pagando.

Entonces, tengo mucho más para decir, presidente, pero voy a ir cerrando. Presenté un pedido de informes, porque es necesario, solicitando el resultado de estas auditorías, porque no tenemos ningún funcionario nacional que venga a dar la cara. Por eso es que se están pidiendo todas las cuestiones de privilegio, para que diferentes funcionarios vengan acá. Porque ninguno da la cara, ninguno responde, pero los más perjudicados siguen siendo los mismos. Esta es la hipocresía que estamos viviendo del gobierno nacional. Milei dijo que le iba a cortar un brazo a aquel funcionario público de su gobierno que cometa un acto de corrupción. Ya debería haber varios sin brazos, me parece, ¿no? Porque la verdad es que, estos sobreprecios, las coimas, los 800.000 dólares que cobraría la secretaria general de la Presidencia según los…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador, por favor, redondee…

Sr. Bensusán.- …que se han hecho públicos, es una vergüenza.

Entonces, que para los amigos de siempre haya un 3 por ciento reservado, que mensualmente se perciban 800.000 dólares, un millón, en un solo organismo público, que es lo que hasta ahora se ha conocido –vaya uno a saber lo que está pasando en el resto del gobierno–, así este modelo no se sostiene, presidente. Porque, lamentablemente, ajusta a los que menos tienen, ajusta a los más vulnerables, ¿para qué? Para llevársela por el costado.

Para ir cerrando, señor presidente, a la mayoría de nosotros se nos han acercado algunos dibujos. A mí me tocó el de Tomy, por ejemplo, que dice: “Señor senador, le solicito apoye la ley de emergencia en discapacidad. No al veto”. *(Lo exhibe.)* Tomy: el interbloque de Unión por la Patria va a votar en favor de la ley de discapacidad.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Bensusán.

A continuación, tiene la palabra senadora Cora, Stefanía.

Les pido que seamos todos respetuosos de los siete minutos. Si no, le voy a cortar el micrófono a quien se exceda.

Tiene la palabra senadora Cora, Stefanía.

Sra. Cora.- Muy buenas tardes, señor presidente, a todas y todos los senadores.

En la sesión de hoy, vamos a volver a insistir en el rechazo a este veto. Y yo quiero referirme, quizás me voy a mover en tres adjetivos calificativos.

El primero es la enorme preocupación respecto a cómo ministros, como el ministro Caputo, como el tan nombrado en esta sesión, Spagnuolo, estuvieron generando un caldo de cultivo al calor de ese veto.

Se dijo en medios de comunicación que entre 2001 y la actualidad, no había habido una guerra para que haya tantas pensiones o tantas personas con discapacidad.

Primero, hay un error conceptual. Lo que una advierte *a priori* es que estamos hablando de funcionarios y funcionarias que ignoran la materia que gobiernan. No es lo mismo hablar de personas con discapacidad, personas que tengan un certificado único de discapacidad, y pensiones. No es lo mismo.

Punto número dos, hay un dato contundente: la Argentina, desde el año 2003 en adelante, asumió un compromiso por el cual la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un rango constitucional.

Fuimos construyendo normativa donde a las personas con discapacidad las miramos de frente y les dijimos que los recursos, el presupuesto del Estado argentino, no solo las iba a mirar de frente, sino que las iba a incluir. Y que a partir

de ahí, se ponía en tensión este concepto doloroso de que si sos una persona con discapacidad, tenías que ser pobre, y que la pobreza discapacita.

Ese concepto se rompió a partir del año 2003, porque hubo una decisión política de construir normativa, de construir resortes jurídicos, que se están violando cuando se veta la ley que nosotros sancionamos.

Entonces, primera reflexión: son ignorantes.

Segunda reflexión, de la que hacía referencia: es que quieren generar un consenso social donde se diga: ¿por qué ellos pagan peaje y yo no? Lo dijo Spagnuolo. Parece que la preocupación de Spagnuolo era que el peaje lo tenía que poner en otro lado. Parece que el peaje que le terminó preocupando a Spagnuolo no fue el que pagaban o no pagaban las personas con discapacidad, sino el que le pedía la hermana del presidente.

Pero ese caldo de cultivo donde la sociedad empezaba a ver o donde se genera, mediáticamente, que quien tenga un certificado único de discapacidad y tenga accesos mínimos garantizados por este Estado era la casta, había que señalarlo, era malo, no tenía que cobrar, esa crueldad también tiene que ver con el ataque permanente a las personas con discapacidad. Lo hizo el presidente de la Nación, en primera persona, contra un tipo con mucha dignidad, al que le mando un saludo grande: Ian Moche. Él –y toda su familia–, lo miró de frente, tomó medidas, decide seguir creyendo en el Estado, porque toma medidas judiciales contra este presidente.

Entonces, pareciera que también tenemos que avalar la discriminación. Años –y acá hay algunos que son un poco más grandes que yo–, años luchando contra la discriminación contra las personas con discapacidad. Chistes fáciles todo el día, todo el tiempo.

Bueno, si nosotros desde el año 2003 en adelante pudimos formarnos como sociedad para dejar de ser tan ignorantes, tomar decisiones presupuestarias para no ser tan crueles, lo que está ocurriendo aquí es que nos quieren llevar a un modelo de ignorancia y de crueldad, pero que ahora, además, esa crueldad se soporta en un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional que lo cumplen a rajatabla; porque es fuerte con los débiles, ataca fuerte con los débiles, y con los fuertes, se achica. Atacan, sistemáticamente, por pedido del Fondo Monetario Internacional.

Pero, también, si uno puede ir siguiendo el hilo de todo esto, creo que hay un cierto goce. Creo que les gusta. Por eso, creo que también son crueles.

Dije ignorantes. Dije crueles. Y lo más preocupante, es lo que se sumó en la sesión de hoy, porque lo que estoy diciendo no es nada muy distinto de lo que veníamos viviendo en las anteriores. Ahora, resulta que, probablemente, también sean chorros. Entonces, imaginemos en la alta magistratura de un Estado Nacional a ignorantes, crueles y chorros. ¿Qué puede salir de eso?

La misma persona iba a medios de comunicación a decir que le iban a pasar la motosierra a la Agencia Nacional de Discapacidad, que iban a mirar auditoría por auditoría, si era una radiografía de un perro, si era de una persona: las crueldades a las que han sometido al pueblo argentino.

En mi provincia, los prestadores me pidieron, por favor, Stefanía, porque el dato relevante, que no sé si todos lo llegan a ver, es que esos prestadores saben que con su trabajo y su vida dan dignidad y mejoran la vida de las personas con discapacidad. No es un eufemismo. Les cambian la vida. Las familias con los prestadores, de manera mancomunada y en otra época argentina con un Estado presente, lo que ocurrió, fue que las personas con discapacidad tenían derecho a vivir una vida digna.

Y voy a cerrar con esto, señor presidente. Lamento mucho que estemos viviendo este presente. Vine por ocho meses a este Senado. Vine en reemplazo de un senador expulsado por este mismo Cuerpo, un senador que está en Paraguay, senador de mi provincia, sospechado también de corrupción, para que se sancione una ley. Por eso yo decía en mi alocución anterior que esto es peor que la Década Infame.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, vaya cerrando, senadora.

Sra. Cora.- Con esto voy a cerrar, señor presidente.

Aunque ataquen a los periodistas, los censuren, aunque maltraten a las personas con discapacidad, a los viejos, o a los pibes del Garrahan, hay algo con lo que no van a poder, que es el compromiso y la defensa irrestricta con la Nación, con la Patria, que algunas personas tenemos en la República Argentina, y la dignidad que no soportan –por eso salen en sus actos partidarios gritando desaforados y atacando– de que una persona que está acá, en San José 1111, privada de su libertad, lo único que recibe es el amor y el afecto de las personas con discapacidad que tuvieron dignidad durante sus dos mandatos.

Por eso, hagan lo que hagan y ataquen a quien ataquen, lo que nunca va a poder este gobierno de ignorantes, crueles y chorros, es quebrar la voluntad de que el pueblo argentino viva dignamente.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra la senadora Natalia Gadano.

Sra. Gadano.- Muchas gracias, señor presidente.

Voy a rechazar el veto del presidente Javier Milei, porque me parece que no se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la igualdad y no se pueden vetar los derechos de las personas con discapacidad.

Creo que un gobierno que le da la espalda a los sectores más vulnerables, deja de ser libre, deja de ser justo, y deja de ser Nación. No puede aceptarse un equilibrio fiscal a costa de quienes más lo necesitan; un equilibrio fiscal que nos deja a la intemperie, sin salud para los niños, sin escuelas, sin rutas seguras.

¿A costa de qué? ¿Cuál es el fin de tener las cuentas ordenadas sabiendo que quienes pagan eso son quienes más lo necesitan?

Por eso le pido al presidente que gobierne para todos los argentinos, que gobierne con los argentinos adentro.

Además, quiero pedirles que piensen que para sacar adelante a la Argentina necesitamos estar unidos y pensando en quienes más lo necesitan.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Natalia Gadano.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Catamarca, Guillermo Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señor presidente.

Por si me corta el micrófono, voy a votar en contra del veto presidencial.

Yo quisiera fundamentar, sintéticamente, con tres frases, para ser lo más breve posible. Estamos en contra del veto porque no queremos que paguen justos por pecadores. La discapacidad no es una planilla, no son números, sino que son derechos. Por último, lo que pensábamos que era una cuestión de eficiencia fiscal, está pareciendo como una matriz de corrupción.

Han comenzado con la farsa del ajuste fiscal sobre los discapacitados con narrativas peligrosas, generalizaciones, usando técnicas de manipulación, con radiografías de animales. Y nosotros estamos a favor de que si hay certificados de discapacidad que están mal otorgados se hagan bien, pero no con la motosierra.

Hay que entender que se está trabajando sobre una persona vulnerable. Entonces, vamos a acompañar el equilibrio fiscal, pero que sea sabiendo sobre quién se está tratando.

Nuestro sistema de prestaciones básicas es mixto y está muy bien logrado. Por un lado, está manejado por la agencia, que es ANDIS, las obras sociales tienen una cobertura por la Superintendencia de Salud, y a quienes les han otorgado el certificado y no tienen obra social pueden ir al sistema público a través de un gran plan, que es Incluir Salud.

Para ser sintético, a la ANDIS le recortaron el presupuesto, inicialmente, en la parte más sensible, en el plan Incluir Salud –30 por ciento–; echaron gente de esa agencia, discapacitados; redujeron el presupuesto en ese sector; pero, por otro lado del mostrador, mediante decretos incrementaron partidas presupuestarias que estaban por encima de la inflación, para negocios que hoy están saliendo a la luz.

Y en el sistema de pensiones crearon una resolución, que es la 187, que está fuera de toda opinión sobre el tema, poniendo términos como “imbéciles”, “débiles mentales", poniendo una pensión a la invalidez laboral, siendo que nosotros tenemos que tratar de generar que esa persona sea incluida laboralmente.

Nosotros sabemos que esto es una emergencia, no estamos con un criterio de hacer “la ley” sobre esto, porque tenemos un marco legal de más de cuarenta años, y lo tenemos que hacer. Pero, previamente, tenemos que solucionar esto. La Oficina del Congreso ha sido clara: para mejorar el nomenclador que le daba a un transporte de discapacidad 400 pesos –para un litro de nafta que vale 1500–, que no lo podían llevar al niño, o a los acompañantes terapéuticos, los cierres de los talleres, nosotros queremos que se actualice. Ahora, la actualización de ese nomenclador representa el 0,03 del presupuesto. Entonces, es mínimo lo que estamos haciendo.

Así que, con el tema de las pensiones, también: el incremento de las pensiones está entre el 0,20 y el 0,40.

Hicieron toda una manganeta para tratar de dar de baja pensiones que estaban otorgadas. Emitieron 300.000 telegramas, sabiendo que no estaban las direcciones correspondientes. De las 110.000 dadas de baja que acá dijo el jefe de Gabinete, el 90 por ciento fueron por no cumplir, no teniendo el domicilio. Es una vergüenza.

Entonces, para ser breve, yo sintetizo esto diciendo que estamos en un gobierno que se caracteriza por tener unos filibusteros financieros y unos fabuladores políticos que piensan que el país es un Excel, que creen que son números, que hay un debe y un haber, pero la cuenta social no la tienen. No se dan cuenta que la eficiencia que ellos buscan es crueldad hacia las familias.

Por lo tanto, nosotros vamos a oponernos, sistemáticamente, a todas las políticas de recorte en salud, porque no podemos permitir que este gobierno haga una fiesta financiera reventando las reservas en dólares que tenemos para inventar que tienen un dólar barato, los contratos a futuro, o entregando tasas exorbitantes. Crearon las bandas del tipo de cambio: no hay bandas, no hay techo. Les quedan 1500 millones de dólares, para todos los días que quedan, para venderlos en el mercado.

Entonces, vuelvo a insistir, esto no es eficiencia, esto es crueldad. Esto no es ahorro, es injusticia. Como dije anteriormente, nosotros vamos a cumplir con los derechos otorgados por la Convención de las personas con discapacidad. Así que mi voto es contra el veto de un presidente que, sin duda, no tiene sensibilidad para estos temas.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Andrada.

A continuación, tiene la palabra el senador Pablo Blanco, de la provincia de Tierra del Fuego.

Sr. Blanco.- Gracias, presidente.

Brevemente, porque es larga la lista de expositores, voy a fundamentar mi voto en rechazo del veto del presidente de la Nación, veto que está esencialmente sustentado en el equilibrio fiscal, en que esta decisión del Senado de la Nación le descalabra el equilibrio financiero y fiscal a la Nación Argentina.

Pero, en principio, yo le diría a este presidente y a su equipo de colaboradores, que en la Argentina no solamente hay un déficit fiscal. Hay un déficit mucho más importante, que es el déficit social que está viviendo la gente. Y que el ajuste –que son chirolas, porque así lo dice la Oficina de Presupuesto– no puede pasar por aquella gente que más lo necesita. Y que dejen de inventar razones o motivos por los cuales quitan los beneficios de las pensiones de discapacidad.

La verdad es que yo recuerdo que, en una época, hace muchos años, yo era legislador provincial en Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego tiene una ley particular sobre pensiones de discapacidad. El gobierno de la provincia había empezado la metodología, porque tenía inconvenientes de recursos, de ejercer veto, veto, veto. Entonces, algunos legisladores tratábamos de insistir en los vetos a esas pensiones de capacidad. Pero había una persona, que era legisladora provincial y que me viene ahora a la memoria, que ¿sabe lo que hacía? Hacía viajar de Río Grande, a Ushuaia, donde está la Legislatura, que son 230 kilómetros, a familias completas con sus hijos con discapacidad para ponerlas en la sala de discusión de las comisiones o en las sesiones, para que –de alguna manera– los legisladores se motiven para rechazar ese veto.

Bueno, pasa el tiempo y este gobierno, ¿qué está haciendo ahora? A personas que, a la vista de cualquier ser normal, son personas con serias dificultades, lamentablemente con discapacidades muy graves, las trata de someter al escarnio público; la familia debe llevar a una persona con ese tipo de dificultades a presenciar una nueva junta médica, porque el señor Sturzenegger o el señor Caputo, pero esencialmente el presidente de la Nación y su séquito, quieren poner en duda lo que un médico certificó hace un montón de años, o más recientemente.

Seguramente, hay muchas pensiones que no son justas, pero, ¿cuál es la obligación del gobierno? Ellos lo utilizan en muchos casos. En la sesión pasada, hablábamos del caso Vialidad: “Bueno, como en Vialidad pasó tal cosa, para que no pase más, disolvamos Vialidad”.

Ahora dicen que, como puede haber un montón de pensiones que son irregulares, “saquémosle la pensión a todo el mundo, entonces, ahí no va a haber más”.

Me parece que la función del Gobierno es corregir lo que está mal y, para eso, hay que trabajar. Y para eso hay que poner la cola donde hay que ponerla, y trabajar y dedicarle horas hombres. Pero, esencialmente, respetar la dignidad de la persona humana. No son distintos porque hayan nacido diferentes; al contrario, son distintos porque necesitan más del apoyo de la sociedad. ¿O será la idea de estos señores de volver a épocas anteriores, donde uno, en pueblos chicos como los que vivíamos, decía: “mirá, en aquella casa, en el cuartito del fondo, hay un chico con dificultades? Porque la familia tenía hasta muchas veces vergüenza de no poder tener los recursos para darle lo que realmente la familia necesitaba.

Seguramente, vuelvo a decir, hubo abuso de las pensiones por discapacidad, pero hay maneras de analizar. Hay pueblos que, a lo mejor, ves que el porcentaje

de personas con discapacidad es muy alto de acuerdo con la población que tiene: póngase a trabajar, pónganse a revisar, hagan las auditorías.

En las preguntas al jefe de Gabinete, en reiteradas oportunidades le pregunté sobre las auditorías en el tema de discapacidad. ¿Sabe lo que me contestó, el anterior y las veces que vino Francos? Que están haciendo auditorías. Bueno, ya llevan un año y medio, casi van a cumplir dos años, acuérdense de terminar rápido las auditorías, porque se les va a acabar el poder, se les va a acabar el periodo y, algún día, deberíamos saber.

Entonces, que no usen excusas, que no usen excusas y que el déficit que tanto defienden y que todos compartimos –de que no se puede gastar más de lo que ingresa–, no pase por aquella gente que, realmente, tiene necesidades.

Por ejemplo, no gastemos plata en organizar actos como el de ayer, donde el Estado invirtió un montón de recursos para cuidar al presidente. No gastemos plata para que el presidente se tome un avión anoche y vaya no sé a qué a Estados Unidos. Cambió el destino, no va a Las Vegas, va a Los Ángeles, pero no está tan lejos Los Ángeles de Las Vegas, así que, como uno conoce mucho, se puede escapar a ver a su novia o exnovia en ese teatro, al que dice que no va a concurrir. No gastemos en las coimas. No gastemos en las coimas en discapacidad. No gastemos en las coimas en los medicamentos en Seguridad, en los medicamentos en Defensa en una obra social que fundieron, porque más allá de las dificultades, recibieron a la obra social de IOSFA medianamente estable y la tienen fundida. Dejen de robar con la compra de medicamentos en el PAMI, con la compra de insumos para la vista en el PAMI. Ahí van a encontrar todos los recursos que hacen falta para pagar o para solventar el gasto de aquella gente que tuvo el destino de nacer en una situación completamente distinta, pero que merece vivir dignamente en esta sociedad.

El Preámbulo de la Constitución del pueblo argentino le dice bienvenidos a todos los hombres del mundo que quieran vivir en la Nación argentina, y nosotros, con este tipo de medidas, o el presidente con este tipo de medidas, le está diciendo a un sector importante de la sociedad que tuvo que nacer de manera diferente, que hay que expulsarlos, que hay que ignorarlos.

Realmente, yo pensé que el presidente tenía algo de empatía, pero la verdad es que no tiene ni cinco de empatía. Realmente, más allá de que la gente lo votó, no merece estar ni cinco minutos más en el lugar que está.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Blanco.

A continuación, tiene la palabra la senadora Mónica Silva.

Sra. Silva.- Gracias, señor presidente.

Nos convoca este tema que es urgente, pero que excede la inmediatez, porque ha sido largamente trabajado y meditado por el Estado y por las organizaciones no gubernamentales desde la última parte de la década de los 90 y, también, en la primera década del 2000, con las leyes y las convenciones por los derechos de las personas con discapacidad.

Entiendo que hoy vamos a rechazar el veto presidencial, porque el Senado está a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y así lo mostramos en la votación del mes de julio. Es un hecho histórico que el Congreso rechace un veto presidencial. Esto no ocurre desde hace más de veinte años. Pero estamos compelidos a actuar ante la liviandad con que el Poder Ejecutivo Nacional usa el recurso excepcional del veto.

La Ley de Emergencia en Discapacidad que nosotros sancionamos no es solamente un instrumento administrativo; constituye una herramienta que garantiza

a las personas con discapacidad seguir recibiendo las terapias, los apoyos, los tratamientos indispensables para afrontar su vida diaria. Sin esta ley, las familias que tienen un miembro con discapacidad quedan desprotegidas, sin la atención necesaria para tener una vida digna.

El proyecto que nosotros aprobamos y el Ejecutivo ha vetado, y que hoy recuperamos para que sea finalmente promulgado, contempla una lista de cuestiones esenciales que son muy importantes para tener en cuenta: compensaciones económicas, regularización del pago a prestadores y la actualización de los aranceles, la reforma del sistema de pensiones no contributivas, el fortalecimiento institucional.

Por cierto, escuchaba hace un rato a un senador que hablaba de cómo repercute en su provincia el tema de la cesación de las pensiones no contributivas, y acabo de recibir un mensaje de que, en mi provincia, justamente hay un gran temor a que caigan las pensiones contributivas de personas que las tienen porque las requieren, las necesitan. En el texto que ANDIS les manda, también los invita, cínicamente, a ver si quieren renunciar a la pensión. Les dice, a ver, si quieren renunciar, tienen que hacer tal y tal cosa. Este es un modo de operar que tiene el Poder Ejecutivo en muchos de los temas que afectan, fuertemente, a los que menos tienen, que afectan a la sociedad en su conjunto.

También la ley que ahora nosotros vamos a recuperar para que sea promulgada, incluye la transparencia y la rendición de cuentas, que en estas últimas semanas ha sido fuertemente vulnerada a raíz de la denuncia de coimas en la compra de medicamentos que fue dada a conocerse en la voz del propio jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad y que involucran como actriz principal a la secretaria general de la Presidencia, que casualmente es la jefa de campaña de La Libertad Avanza y, por supuesto, la hermana presidencial.

También se prevé la actualización del Certificado Único de Discapacidad y el fortalecimiento de talleres protegidos, de hogares de día y el cumplimiento efectivo del cupo laboral. Todo eso con el objetivo de garantizar, a través de igualdad en el trato, el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Hace tiempo que hay debates –muchísimos debates– de distintas significaciones acerca de que las personas con discapacidad accedan a oportunidades y a recursos que les permitan desarrollar su potencial y alcanzar una igualdad real de oportunidades. De eso estamos hablando; estamos hablando de personas verdaderas, de gente que sufre y que hoy, en este momento, están en la plaza esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer: rechazar el veto y posibilitar la promulgación de la ley.

Lo que venga después de que la ley efectivamente tenga que ser promulgada no lo podemos garantizar, porque la verdad es que en una república lo que hace el Poder Ejecutivo muchas veces tiene explicaciones y razones difíciles de entender; y en este caso tenemos esas dudas, pero nosotros vamos a luchar por la verdadera inclusión y participación que la sociedad nos exige.

Ayer, antes de ayer, en estos días, nos estuvieron visitando las personas que nos vienen a proponer que abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra sensibilidad a esta posibilidad de que la ley sea verdaderamente promulgada y que nosotros hoy rechacemos el veto.

La verdad es que quiero decir que es evidente y queda claro que todos somos iguales ante la ley –derecho de hace mucho tiempo: desde la Revolución Francesa–, pero para que eso sea verdad todavía falta mucho camino por recorrer; para que eso sea verdad tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar. Se requiere de acciones positivas por parte del Estado para generar políticas de

equidad; y eso es lo que nosotros estaremos impulsando hoy cuando votemos a favor de que la ley se promulgue y en contra del veto de Milei.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Mónica Silva.

A continuación, tiene la palabra la senadora de la provincia de Tucumán, Beatriz Ávila.

Sra. Ávila.- Gracias, presidente.

Hoy, más que nunca, tenemos que alzar con mucha firmeza la voz de aquellos que no tienen voz y que nos interpelan como representantes de nuestras provincias.

El Poder Ejecutivo Nacional ha vetado una norma que este Congreso había aprobado por amplio consenso, y que trata, nada más y nada menos, que de garantizar los derechos y las oportunidades para los discapacitados.

Este veto no es solamente un simple acto administrativo, es un retroceso. La discapacidad no se veta, señor presidente.

Acá los discapacitados y sus familias no están pidiendo ni privilegios ni favores, están pidiendo lo que les corresponde: que nos pongamos en su lugar y veamos de qué manera el Estado tiene que seguir estando presente para aquellos que la están pasando mal.

Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 75: reclaman sus derechos, y a lo largo y a lo ancho del país están esperando y están viéndonos para que rechacemos este veto nacional. Mire, como representante de la provincia de Tucumán he tomado contacto con muchos de ellos. En Tucumán son aproximadamente setenta mil las personas con discapacidad, que viven una gran angustia; hay doscientos cuarenta centros de asistencia, y muchos de ellos tienen que recurrir a rifas o a bingos para poder subsistir y a la solidaridad de la sociedad para que puedan seguir atendiendo a nuestros discapacitados.

He trabajado mucho con el tema del autismo en mi provincia –en mi municipio se abrió un centro para niños con autismo–, y hemos visto que cuando el Estado está presente con la salud, cuando está presente con las terapias y cuando está presente con los terapistas los avances de esos niños han sido increíbles. Si nosotros les quitamos eso les vamos a quitar su calidad de vida.

He visto niños de seis o de siete años que no hablaban y que, con el tratamiento que se hacía, lograron comunicarse por primera vez.

He estado con Héctor, cuyo papá es no vidente y su hija una fonoaudióloga que no llega a fin de mes, y la angustia que están atravesando es realmente incomprensible.

Y vengo de una provincia, señor presidente, en donde un gobernador tiraba en los cerros a los indigentes y a los discapacitados. Así que esta historia nosotros, en Tucumán, ya la vivimos.

Uno lee este decreto del Poder Ejecutivo –el 534– y ve que los únicos argumentos que tienen son económicos; y yo les quiero decir que lo que se va a necesitar en esto es mínimo dentro del presupuesto, pero no podemos dejar de lado a nuestros discapacitados, a nuestros sectores más vulnerables.

Se habla del costo económico, pero ¿alguien se ha puesto a hablar del costo social, de lo que realmente significa para esa familia no tener la medicación o no tener la terapia? En realidad, el costo que va a haber acá es la exclusión de ese sector si nosotros no vetamos esta ley. Por eso, señor presidente, vetar esto significa ponerse del lado de las personas que están esperando con mucha ansiedad que sus hijos, sus familias, tengan dignidad, tengan un futuro mejor y que no sean ellos la variable de ajuste.

Es cierto –como se dijo acá por parte de quienes me precedieron en el uso de la palabra–que en una época hubo abusos sobre esta cuestión y que realmente hay que trabajar en esto. Hay que trabajar en auditorías, pero no hay que meter a todos en la misma bolsa.

Este Gobierno va a llevar ya dos años al frente del Poder Ejecutivo Nacional y ha tenido el tiempo suficiente para ver esos casos que no deberían tener pensiones, pero sin afectar a quienes realmente hoy están pasando situaciones de extrema gravedad.

Para cerrar, presidente, creo que este Senado tiene que estar a la altura de las circunstancias de lo que en este momento nos piden en nuestro país; y voy a adelantar mi voto en contra de este veto del Poder Ejecutivo Nacional, porque los derechos de los sectores más vulnerables no son negociables. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Ávila.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Perdón, pensé que faltaba un senador.

Sr. Presidente (Abdala).- Efectivamente, faltó un senador. *(Risas.)*

Sra. Álvarez Rivero.- Claro.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra, senadora Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Señor presidente, señores senadores: ¿cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?

Hoy quiero decir con total claridad que en la Argentina ya existe una ley de discapacidad que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, que inclusive fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad. No necesitamos otra ley, ni declarar emergencias; necesitamos gestión.

Yo desde enero que vengo diciendo que nos sentemos a actualizar el arancel; y desde enero hasta la fecha distintos personajes, personas e instituciones que han venido a este Senado han embarrado la discusión y ese arancel no se ha actualizado.

Necesitamos darle justicia, transparencia y gestión a este tema, sin lugar a dudas, porque se trata de distinguir, y con absoluta precisión, entre los que realmente necesitan de esos fondos y aquellos que se aprovechan del sistema cometiendo abusos y fraude.

El gobierno kirchnerista –del que algunos integrantes ya están condenados– dejó un caos, dejó un escenario de caos alrededor de la ANDIS. Sin dudas, hicieron caja. En esa época la ANDIS dependía directamente de la Presidencia de la Nación. Personalmente he intentado tramitar alguna máquina de escribir en Braille, porque a algún chico cordobés no le llegaba, y la experiencia no fue para nada agradable; me sugerían que lo mejor para ese chico era renunciar a su obra social y que así la ANDIS le entregaría la máquina.

El verdadero desafío es solucionar los problemas. Nosotros no es que tengamos que tomar todas las pelotas desde el Senado; esta tarea sí tiene solución y tenemos que velar porque se solucione.

No hay otra forma de ejercer la justicia que distinguir a los que merecen recibir estos fondos de los que se abusan del sistema. Por eso, la prioridad es transparentar y mejorar esa gestión; que tal como se mencionó, la administra no solo la ANDIS sino también el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La lupa tiene que estar sobre los tres organismos; eso es clave.

Por supuesto, adhiero a las palabras de una senadora que me precedió en el uso de la palabra y apoyamos ciento por ciento la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley.

No acompaño la ley, porque creo que ya la tenemos y que esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de la solución durante todos estos meses. Acompaño el veto presidencial. Considero que esta ley no hace falta, pero sí aprovecho este momento en el recinto para pedirle públicamente al ministro Lugones que aumentemos hoy –esta tarde– los aranceles, para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo y recibiendo las prestaciones que necesitan, para que los profesionales puedan seguir trabajando en lo que ponen toda su vocación y para que las instituciones no tengan que cerrar sus puertas. Eso no requiere una nueva ley, requiere gestión y decisión política.

Por respeto a las instituciones, y sobre todo por respeto a las personas que necesitan estas prestaciones, acompaño el veto presidencial. Y vuelvo a preguntarles, señores senadores, cómo les está yendo con el plan de desestabilizar al presidente Milei. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Álvarez Rivero.

A continuación, tiene la palabra el senador Carlos Linares.

Sr. Linares.- Gracias, señor presidente.

La verdad es que, escuchando recién las palabras de la senadora preopinante, ahora estamos más preocupados que antes.

La verdad es que si estamos tratando el veto a una ley de discapacidad es porque ya estamos raspando el fondo de la olla.

Estamos hablando de un tema que nos llega a todos. Acá nadie está exento de esta problemática.

Hace unos minutos estuvimos con distintas organizaciones que se encuentran en el Senado y la verdad es que a quienes en particular tenemos algún familiar con algún tipo de discapacidad nos tendría que dar vergüenza tratar estos temas, porque veo que estamos hablando de números, de si cierran o no cierran los números, de si está bien o está mal. Esto también pasó el otro día con nuestros jubilados y con las universidades; y cuando tocamos estos temas sensibles –porque el tema de la discapacidad es un tema sensible, abarcativo– nos tienen que hacer abrazar a todos los argentinos.

Yo siempre cuento mi historia personal, la del hijo de mi hermana, seismesino, de 700 gramos al nacer, que gracias a este país, al Estado, hoy es abogado recibido en la universidad San Juan Bosco de mi ciudad, Comodoro Rivadavia. Tengo cuñadas que están en una fundación muy importante, la Fundación Crecer, que atiende a muchísimos casos, y la desesperación que tienen es por todos los que todavía no pueden atender porque no les alcanzan los recursos.

Sabemos lo que representan las distintas organizaciones –como la de autismo– a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo en el interior, en el interior profundo de la Argentina, para los que vivimos en el interior. Si no tenemos un Estado presente eso no existe.

Hoy estamos tratando esta ley con un presidente que no manda un presupuesto. No tenemos presupuesto y no sabemos dónde estamos parados. Mientras tanto, nos enteramos de los audios, de que el problema era si es el 3 o el 8; si seguimos ahondando sobre la necesidad de todos los sectores de la Argentina. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque en este Senado o en Diputados hubo complicidad también: cuando se votó la Ley Bases y se le dieron los privilegios que

quería este presidente para acomodar la política y la economía de este país, que claramente ni la acomodó ni la ordenó; al contrario: la volcó.

No se habla de la timba financiera permanente; y es mucho más que cualquier presupuesto lo que les cuesta a los argentinos por día la timba financiera de este país. ¡Por día! Que son los mismos que la vienen practicando desde hace tiempo.

Entonces, el más débil, al que tendríamos que estar todos abrazando preocupados, hoy tiene que andar viniéndonos a ver para pedirnos que no lo dejemos solo. La verdad es que es una vergüenza. Nos tenemos que sentir avergonzados.

Hoy tendríamos que pedirles perdón a todos estos colectivos que luchan por la discapacidad. Me parece que hoy es un día de reflexión. Seguramente hoy se aprobará esto por amplia mayoría, pero me duelen aquellas personas que todavía no entienden que este no es un tema político partidario ni se trata de desestabilizar a nadie; es un tema de humanidad y de reflexionar sobre qué tipo de país queremos.

Así que, señora presidenta, mi voto va a ser para sacar el veto presidencial, pero claramente se trata de escuchar a esta gente y agradecerles, porque hoy va a suceder lo que va a suceder porque ellos lo lucharon y porque ellos lo pelearon; y lo pelearon donde se pelea en la democracia: en la calle.

Hace muy pocos días esta gente fue reprimida por la ministra de Seguridad acá, enfrente nuestro; la reprimieron. No es el país que queremos nosotros, y me parece que no es el país que votó a este presidente; y hoy claramente hay muchos arrepentidos.

Así que voy a acompañar; pienso que el bloque completo también lo va a hacer así –seguramente– y que la gran mayoría del Senado hoy va a dar un ejemplo de qué país queremos para adelante. Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Sandra Mendoza.

Sra. Mendoza.- Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que hoy es un día muy importante no solo para las personas que tienen esta dificultad, que tienen algún problema de discapacidad, sino también para miles de familias que están detrás de esto.

Hoy quiero hablar desde un lugar muy profundo, no solo como senadora de la Nación sino como representante de miles de tucumanos y de argentinos de todo el país que están viviendo momentos de muchísima angustia.

Estamos discutiendo el rechazo a un veto que no es simbólico; estamos frente a una decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto una ley que fue aprobada ampliamente por este Congreso.

Esta ley no es producto de un capricho legislativo; esta ley es producto de un grito desesperado de madres, de padres y de profesionales que todo este tiempo han estado luchando para ser escuchados.

Hoy el Gobierno Nacional dice que no hay plata para garantizar sus derechos básicos, no hay plata para el transporte de los chicos que necesitan ir a la escuela, no hay plata para las terapias que les permiten una mejor calidad de vida, no hay plata para los centros de día que contienen a miles de familias, pero sí hay plata para perdonar deudas millonarias a los sectores más concentrados, sí hay plata para bajar retenciones a los que más tienen y sí hay plata y voluntad para vaciar los programas sociales y a los organismos públicos.

En lo personal, junto al senador Juan Manzur, en nuestra provincia nos hemos interiorizado con respecto a la realidad de los sectores; conversamos con

quienes prestan servicios a las personas con discapacidad y nos contaron que hoy se cierran centros terapéuticos por falta de pago y que a cientos de personas se les dio de baja la pensión sin siquiera notificarlas.

Estoy hablando de esas zonas rurales que hay en el interior de mi provincia, como también las hay en otras provincias, de aquellos lugares donde no hay acceso a internet, no hay transporte, no hay abogados que los atiendan. Y estoy hablando de esa gente que no puede y no tiene acceso, pero que cuando quiere hacer el reclamo ya es tarde, ya está afuera. Eso no es solo injusticia, señora presidenta; eso es crueldad institucional.

La ley que vetó el presidente Milei no genera un desequilibrio fiscal. Lo dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso: el impacto es mínimo, representa una fracción del gasto público nacional que no va más allá de medio punto del PBI. ¿De verdad este país no puede garantizar ese nivel mínimo de justicia social? ¿Es ese el costo que no podemos asumir? Señora presidenta: la verdad es que es muy traumático.

Quiero agradecerles a todas las organizaciones, a los padres y a todas las personas con discapacidad, que tienen problemas y que estuvieron en la calle, como decía el senador Linares, que en esto tuvieron mucho que ver. Cuando en el Senado hoy digamos que no a este veto, cuando ratifiquemos la Ley de Emergencia en Discapacidad, van a estar ganando ellos: la gente que estuvo en la calle peleándola y gritando a viva voz ser escuchada.

Yo adelanto mi voto en contra de este veto y a favor de la ley por Stella, que me mandó este cartelito *(lo exhibe)*, y en nombre de ella por miles y miles de familias que hoy la están pasando mal y que están sufriendo mucho. Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Cristina López.

Sra. López, Cándida Cristina.- Muchas gracias, señora presidenta.

El presidente Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad y en esta Cámara nosotros tenemos la obligación de rechazar ese veto porque nos votaron para representar y proteger a los más vulnerables, para representar y proteger a los más débiles, y no para destruirlos, como lo están haciendo los libertarios y sus cómplices, que desde que asumieron son un gobierno coimero, una banda de chorros que veta la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras recorta pensiones, roba con los medicamentos y roba con los anteojos de nuestros abuelos.

Mientras una persona con discapacidad cobra 280.000 pesos por mes, un funcionario libertario cobra coimas de 800.000 dólares por mes. La verdad es que hay que ser muy miserable; hay que ser cruel, perverso, muy pero muy corrupto. Hay que ser muy HDP para robarle plata a los discapacitados.

Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando; padres con sus hijos en sillas de ruedas marchando para que ellos puedan seguir con sus terapias.

¿Saben qué está gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas.

¿Saben qué está cantando la gente en la calle? *(Cantando)* “Alta coimera… Karina es alta coimera…”. Y la verdad es que tienen razón.

Sra. Di Tullio.- ¡Muy bien!

Sra. López, Cándida Cristina.- Prestadores sin pagos, terapias cortadas, familias desesperadas.

Además, son mentirosos. Cuando los libertarios dicen que las personas con discapacidad le están robando la plata a los argentinos, mienten. Porque jamás se le entregó una pensión a una persona que, según ellos, presentó una radiografía de

un perro. Son mentiras de un Gobierno libertario que elige a los discapacitados para robar.

Milei insiste en que no hay plata. ¿Sabe qué, presidente Milei? Le tiramos una idea. ¿Qué le parece si hacemos un proyecto de ley financiando a la Agencia de Discapacidad Nacional? Sería del 3 por ciento, que le podríamos sacar a los más ricos. Y a ese impuesto se le podría llamar “Impuesto Karina.”

La verdad es qué bueno sería que esa plata vaya realmente a los discapacitados y no al bolsillo de la coimera de la hermana de Milei ni al de los funcionarios de este gobierno, y mucho menos al de los Menem. Lamentablemente, este gobierno es muy perverso: se llena la boca hablando de que “la libertad avanza.” ¿La libertad avanza? ¿Qué es lo que avanza en la Argentina? Avanzan los audios, avanzan los escándalos, avanzan los sobornos y las coimas.

¿Qué es lo que avanza en Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego avanzan los despidos de los operarios de nuestras fábricas. Avanza el narcotráfico por la falta de *scanners* en el paso fronterizo San Sebastián, que todavía estamos esperando. Avanza el peligro para los fueguinos y fueguinas por la falta de mantenimiento en la Ruta Nacional N°3. Avanza el miedo de los vecinos y vecinas por no poder llegar a pagar la tarjeta a fin de mes; miedo de los vecinos y vecinas por no poder pagar el alquiler; miedo a perder el trabajo. Lo único que avanza con este gobierno es el déficit cero a costillas del hambre del pueblo argentino.

Hoy votamos si este Congreso se pone del lado de la discapacidad o del lado de los coimeros, del lado de los derechos humanos o del lado de los chorros. De este lado, estamos quienes creemos que la política sirve para mejorar la calidad de vida de los fueguinos, de las fueguinas y de toda la gente. Por eso, voy a votar en contra del veto del presidente Milei, porque no me resigno a un país que ajusta a los que menos tienen y defiende a los corruptos. Todavía creo en una Argentina justa, solidaria y con igualdad de oportunidades. No seamos cómplices, senadores y senadoras, de esta pesadilla libertaria que tanto daño le está haciendo al pueblo argentino desde que asumieron.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador José Emilio Neder.

Sr. Neder.- Gracias, presidenta.

La verdad es que hoy no me voy a referir ni siquiera como senador de la Nación; hoy quiero hablar como alguien común de la calle, de los que salen a trabajar desde la mañana a la noche. Y la verdad es que siento vergüenza como argentino de tener que estar hoy en el Senado de la Nación tratando un veto del Poder Ejecutivo Nacional sobre la ley de discapacidad. No voy a hablar de la parte técnica, porque aquí se ha hablado mucho de eso y no voy a redundar en repetir cosas, pero pienso y opino como cualquiera que, tal vez, no tiene la posibilidad de estar ante un micrófono defendiéndose. Y la verdad es que me pregunto si esta “gente de bien”, que así dicen llamarse, “gente de bien”, a menos que la Real Academia haya cambiado el sentido de lo que significa “gente de bien”...

Digo, esta “gente de bien” que gobierna la Argentina –no sé nosotros qué clase de gente somos–, ¿no habrán pensado por un minuto, cuando han vetado esta ley, lo que vive una familia con una persona discapacitada? ¿No habrán pensado por un minuto que un padre y una madre sientan a su hijo todos los días en una silla de ruedas en la mesa? ¿No se habrán imaginado por un minuto lo que es tener una persona discapacitada en la familia, que hay que levantarla, cambiarla, darle de comer todos los días de su vida hasta que a esa persona Dios la lleve a un mejor lugar?

Mire, en mi familia ha habido una discapacidad; una prima mía. Murieron sus padres y quedó a cargo de su hermana; murió después de los 70 años. Envejeció su hermana a la par de ella, cuidando a una persona con discapacidad. Digo, esa “gente de bien”, no habrá pensado en esto, ¿no? Porque yo considero que la gente de bien es solidaria, la gente de bien se ocupa de las cosas de los demás.

Evidentemente, esta “gente de bien” está ocupada en otras cosas. Y nos dicen que vetan la ley por el superávit financiero. En este país nos hablan de superávit financiero y pagamos tasas de interés del 70 u 80 por ciento. Dirían los chicos jóvenes de hoy: “¿Me estás jodiendo?” “¿Me estás jodiendo que tenemos superávit financiero?” Estás haciéndole creer a toda una sociedad que tenemos superávit financiero pagando tasas de interés del 70 por ciento, condenando a la sociedad argentina a estados casi desesperantes, como condena a las familias que tienen gente discapacitada vetando esta ley.

Esto es lo que nos dicen, y resulta que, en ese mismo organismo, de donde depende la protección de la discapacidad, tenemos audios en donde unos cobran el 3, otros el 5, se disparan los proveedores de medicamentos, anulan sus teléfonos. ¿Me están jodiendo? ¿Estamos gobernando? Hace dos años que le echan la culpa a los kukas. Parece que los kukas tenemos la culpa de todo lo que ocurre en la Argentina y alrededor de la Argentina desde hace 50 años a esta parte.

Cuando te votan es para que ejerzas el poder de gestión y trabajes en función de lo que te has comprometido con la sociedad en la campaña electoral, has hecho un contrato social. Es para que trabajes. Encima, dicen que van a judicializar el resultado que salga del Senado.

Miren, voy a leer algo porque no quiero que me quede en el tintero. Permítame, presidenta. Si este gobierno veta y vuelve a judicializar, quiero recordarles –porque a lo mejor no lo han leído– el artículo 1° de la Convención de la ONU del año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

La Argentina ratificó dicha Convención en 2014 y tiene jerarquía constitucional desde entonces. Además de que no se puede, bajo ningún concepto, judicializar una facultad constitucional que tiene el Congreso, que es la insistencia en una norma.

Entonces, yo pregunto: ¿habrá algún senador que no vote en contra de este veto? No quiero creer, realmente no quiero creer. Por eso, presidenta, la verdad es que es indignante tener que tratar un veto al Gobierno Nacional en la Argentina en contra de los discapacitados de este país. ¡Qué falta de humanidad y qué falta de respeto a la gente y al pueblo de la Argentina! Voy a votar en contra una y mil veces.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señora presidenta.

Libertad. Libertad es una palabra que este gobierno ha convertido en una bandera, en un eslogan. Es más, ese es el nombre de su espacio político. Lo repiten una y otra vez como si fuese un mantra, como si nombrar la palabra libertad alcanzara para ejercerla. Yo también creo profundamente en la libertad, creo que es el valor central que debemos abrazar en cualquier sociedad democrática. Pero resulta cada vez más difícil entender qué quiere decir este gobierno con la palabra libertad, qué entiende por la palabra libertad. Porque, al igual que a las personas, a

los gobiernos se los tiene que juzgar por lo que hacen, no por lo que dicen. Y claramente dicen libertad, pero ya vimos en los últimos días, como lo han expuesto senadores y senadoras en la parte inicial de esta sesión, que pregonan libertad, pero lo que hacen es meter amparos y causas judiciales para cercenar la libertad de expresión, en este caso.

Pero, además, la libertad no es solo el hecho de la libertad de expresión, claramente, sino que es, además, que no se abandone a los argentinos. Libertad no es abandonar a los argentinos de bien a la buena de Dios. Claramente que no. O sea, la libertad no es dejar solos a los jubilados; la libertad no es dejar solos a los científicos; no es dejar solas a las familias que recurren al Garrahan porque se les va la vida; no es dejar solos a los industriales; no es dejar solas a las pymes; no es dejar solas a las personas con discapacidad. Y esto no lo digo solo por una cuestión de ideología personal, lo dicen claramente nuestras leyes. Lo dice, como muchos han mencionado acá, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional.

Esta Convención tiene un montón de considerandos, pero lo más importante, lo central, es decir que en nuestro país debemos garantizar que se eliminen las barreras que existen para que las personas con discapacidad ejerzan libremente su vida. Es decir, de nuevo la palabra libertad. Entonces, a diferencia de lo que nos hizo creer un exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que la discapacidad es un problema privado, le digo que no, que es algo constitucional, que tiene jerarquía constitucional, y que el Estado argentino tiene que intervenir para eliminar las barreras que hacen que las personas con discapacidad no puedan ejercer libremente su vida. De eso estamos discutiendo, estamos hablando de libertad, nada más y nada menos. Y el rol del Estado es central.

¿Por qué es central? Porque las barreras no las tienen las personas con discapacidad, las barreras están en la sociedad, están en la infraestructura. Hay barreras en el acceso a la salud, hay barreras en el acceso a la educación y hay barreras de infraestructura. Todos somos parte de esas barreras, y para ejercer la libertad es que el Estado tiene que intervenir. Entonces, las terapias, los medicamentos, los asistentes terapéuticos, los docentes de inclusión no son un privilegio, no son la casta. ¡Son herramientas de libertad!

¿Hay que auditar las pensiones? ¡Sí, claramente! Nadie está defendiendo acá pensiones mal otorgadas, está claro. Pero no con la motosierra, no sin criterio, no sin humanidad; hay que hacerlo con gestión. Porque cuando se recorta mal, no se sanean cuentas, claramente, sino que se condena a las familias a la desesperación, se les quita autonomía, se les arrebata nuevamente la libertad.

Además, en los últimos días… Yo no sé cómo le da la cara con todo lo que está pasando para venir a sostener un veto. Porque, como dije, en los últimos días hemos escuchado y conocido gravísimos hechos que involucran a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad: sobrefacturación, coimas y corrupción. Entonces, pareciera ser que la motosierra y el recorte en la Agencia no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro del presupuesto y con el equilibrio fiscal. Entonces, la motosierra fue para la gente y no fue para la coima. Eso queda claro.

Además, escucho ahora una indignación –como siempre digo– selectiva, tardía, de algunos que miran para el costado, otros que miran indignados y otros que se esconden para no dar explicaciones de cómo votaron antes, de cómo van a votar ahora y qué están defendiendo. En fin, cada uno se hará cargo. A mí no me causa gracia, me duele. Porque si se confirma todo lo que se está sospechando, es un escándalo enorme de un gobierno que dice que no tiene plata para terapias, pero

sí la tiene para los negociados y la coima. No es que solamente sea inmoral, es criminal, claramente. Todos esperamos que la Justicia actúe con independencia.

En definitiva, como yo creo en la libertad y creo en el Estado, voy a rechazar el veto del presidente, dejando algo muy en claro: cuando salgan a tuitear, cuando me pregunten o nos pregunten: ¿De dónde va a salir la plata para financiar esta ley que están sosteniendo? Es simple: la plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y de la coima, así que no insistan. No pregunten cosas que ya sabemos cómo se resuelven.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Nora del Valle Giménez.

Sra. Giménez.- Muchas gracias, señora presidenta.

Hace apenas ocho semanas, el 10 de julio, debatimos en este recinto este mismo proyecto. En aquella oportunidad, se trataba de convertir en ley una iniciativa originada en la Honorable Cámara de Diputados, con media sanción, que atendía a una demanda innegable de la sociedad: la declaración de la emergencia en materia de discapacidad. Una ley que fue trabajada minuciosamente a través de reuniones informativas en Diputados y en el Senado, y aprobada ampliamente en ambas Cámaras. Luego del veto presidencial, fue refrendada en Diputados por 172 votos de rechazo y hoy nos toca nuevamente ratificarla aquí en el Senado.

Esta es una ley que además de ser urgente y necesaria, porque dispone la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, viene a cumplimentar la obligación del Estado Nacional asumida en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional otorgada por la ley 27.044.

Nadie puede poner en duda que, entonces, estamos dando respuesta a uno de los sectores más postergados y vulnerables. Las personas con discapacidad enfrentan múltiples desafíos en su vida cotidiana y requieren con frecuencia de la atención de sus familias y del acompañamiento del Estado. Precisamente por ello, ante un ajuste severo en un área tan sensible, fuerzas políticas de diferentes tradiciones ideológicas coincidimos en avanzar con este proyecto que ya resultó aprobado por amplias mayorías.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo –Milei, el presidente– decidió vetar esta ley sin escuchar, sin oír, el reclamo de la sociedad civil y la decisión democrática de este Congreso de dar respuesta efectiva a este sector. De esta manera, privó de un alivio necesario a las personas con discapacidad, a los prestadores que los asisten y a todas las instituciones que las acompañan.

A esta situación, se suma un hecho aún más grave. Tras el veto, un alto funcionario del propio gobierno, abogado del presidente y persona de su máxima confianza, reveló un esquema de sobreprecios –hay que nombrar las cosas por su nombre–, un sistema de coimas, que alcanzaría incluso a la secretaria general de la Presidencia.

De ser cierto, estaríamos frente a un escenario de enorme perversidad. Mientras se justificaba un ajuste severo en nombre del equilibrio fiscal, se desviaban fondos públicos que debían destinarse a estos sectores; se demoró hasta 9 y 10 meses el pago a los prestadores. No hubo ninguna respuesta a las instituciones de la sociedad civil que ya no demandaban, clamaban ante este gobierno insensible. Este tipo de hechos merecen el más enérgico repudio de todas las fuerzas políticas, pero también merecen la investigación y el esclarecimiento de todo lo denunciado.

Hoy tenemos la responsabilidad de enviar un mensaje claro a la sociedad y al Poder Ejecutivo. Es inadmisible ajustar sobre los más débiles mientras se encubren

negocios y coimas con recursos públicos, amparados por el presidente Milei, cuyo objetivo de gobierno está cada vez más claro. Su plan, no es un plan de gobierno, es un plan de negocios y de entrega. Por eso desguaza el Estado desde adentro; se propone eliminar todos los sistemas de control que hasta ahora fueron resorte y responsabilidad del Estado Nacional y de los estados provinciales. Insisto, para eso desguaza el Estado; elimina todos los sistemas de control y ataca al Congreso, porque es la institución de la República que le pone límites. Nuestro deber es poner un límite claro a estas políticas de crueldad y desamparo.

Adelanto mi voto, señora presidenta, en rechazo al veto. Y pido restablecer, de este modo, la emergencia en materia de discapacidad, para lo cual es imprescindible asegurar los recursos para su atención.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.

Naturalmente, voy a rechazar el veto del presidente Milei. Voy a votar a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ya lo hice antes, cuando tratamos hace unas semanas, el 10 de julio, esta misma ley. Y no cambio de opinión sobre una ley antes y después del veto de un presidente.

Ya argumenté la vez pasada acerca de cuál era la situación, de cuán importante era la emergencia para aquellos que transitan una discapacidad y para todos aquellos allegados: familiares, amigos y etcétera.

Así que no voy a ir por ese lado; creo que hay nuevas razones para insistir con esta ley y voy a explicar cuáles son esas razones. Las familias que estaban lidiando con esa situación en las que el gobierno las había puesto, por ahí pensaban: “No conocen nuestro padecimiento.” “Son crueles, son insensibles, pero, si les mostramos qué es lo que nos pasa, si nos manifestamos, si nos hacemos conocer, van a reaccionar.” Pero el gobierno no hizo eso. No hizo eso.

¿Qué hizo? Primero, mintió el vocero diciendo que se había dado una pensión con una radiografía de un perro. Supimos por Spagnuolo, en los audios, que eso era mentira y que Adorni lo sabía. Después, un periodista le dijo: “Usted mintió sobre eso.” Y dijo, “no, yo nunca dije eso”. Una mentira sobre la mentira.

¿Por qué traigo a colación esto? Porque lo que eligieron fue mentir para dar excusas para que la gente, que tiene una discapacidad, no pudiera recibir lo que dice la ley. Para hacer ajustes en discapacidad.

Mientras a algunos les dan el silencio positivo… No sé si recuerdan, en la Ley Bases tratamos el silencio positivo. El silencio positivo es que vos pedís algo al Estado y si no te contesta, estás autorizado. Por ejemplo, ahora se está usando para que, aquellos que tienen aviones privados, puedan decir: “Yo quiero usar mi avión para hacer esta ruta comercialmente y vender los vuelos.” Si el gobierno no te contesta en días, lo podés hacer. A los discapacitados se los trata diametralmente opuesto. Yo conozco el caso de una persona que tiene una pierna amputada y la hicieron ir con la radiografía, personalmente con la radiografía. Entonces, ya vimos que el gobierno es capaz de mentir para seguir ajustando, incluso a aquellos que más lo necesitan. Pero hay más novedades, hay más información acerca de por qué hay que insistir con esta ley, que son los audios. Esas son las novedades.

¿Qué dicen los audios? Los audios dicen que antes, en gobiernos anteriores, se cobraba 5 por ciento y que ahora, se cobra 3 por ciento adicional. Y que ese 3 por ciento, dicen los audios, va para Karina Milei. También es cierto que cuando alguien paga una coima, es porque vende más caro de lo que debería vender. En este caso vemos que los sobreprecios son 28 por ciento según las auditorías.

Entonces, resulta que no hay plata, pero se compran medicamentos más caros, y después hay una parte que va coimas. Entonces, plata hay.

No solo eso, la Suizo, que es la droguería involucrada, multiplicó por 31 veces sus ventas al Estado. ¡31 veces! ¿A qué Estado? A ese que Milei decía: "Este ministerio, se va; este ministerio, se va; este ministerio, se va; este ministerio, se va." Dice que achicó la estructura, pero la Suizo vende 31 veces más, la que está acusada de pagar las coimas.

Además de eso, además de haber multiplicado, recién me acaban de decir –espero que no sea cierto– que parece que hay una diputada de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora es del espacio libertario, que es de Patricia Bullrich, que tiene un proyecto de declaración para hacer a Eduardo Kovalivker ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Investiguemos si eso es cierto, porque me acaba de llegar la información.

Ahora, frente a todo esto, el gobierno más verborrágico de la historia no dice absolutamente nada, y entra en esta disonancia cognitiva. No hay plata. ¿Para quién? Para aquellos que tienen una discapacidad. Después, hay plata para otras cosas; hay plata para las empresas más grandes, hay plata para bajar impuestos a los más ricos, hay plata para pagar coimas.

Un tema adicional –esto es mérito del periodista Andrés Lerner–, en uno de los audios de Spagnuolo dicen que Karina Milei le robó la caja a Mondino. Habla de la Fundación Exportar, ahora es una agencia, antes era una fundación. En el medio de todo el ajuste, en 2023, la agencia tenía tres mil millones de pesos de presupuesto; en 2024 tuvo catorce mil millones de pesos de presupuesto. La agencia pasó de Cancillería a la Secretaría de la Presidencia. No digo más.

El presidente tiene esta disonancia cognitiva. Él usa mucho esa expresión: disonancia cognitiva. Es decir, no hay plata para unos, pero sí para otros. Pero también tiene disonancia cognitiva cuando acusa, porque dice "son chorros", pero no los ve alrededor de él.

Cuando se manifestaron los jubilados, dijo: "Hay barras", pero no los ve alrededor de él. Ayer estaba repleto de ellos. Busquen el audio y el informe de Grabia en Radio Con Vos acerca de cuántos barras identificados había ayer en el acto en Moreno.

Sr. Lewandowski.- Igual que la moto de Espert.

Sr. Lousteau.- Igual que la moto de Espert, es cierto.

Acusa a otros de casta, pero no la ve alrededor. Y ayer habló de que la provincia de Buenos Aires está como está por sucesivas malas administraciones. Yo creo que es cierto, en parte, porque después hay un contexto macro y la provincia de Buenos Aires está muy discriminada con los fondos.

Es raro que el presidente hable de sucesivas malas administraciones y mire al costado y tenga como secretario de Turismo a Scioli, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante ocho años.

Mire un poco más allá, a su jefe de Gabinete, y lo encuentra a Francos, que fue cuatro años presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Mire un poquito más allá, que lo ve en la televisión defendiendo al presidente, y lo encuentra a Ruckauf, que fue dos años gobernador de la provincia de Buenos Aires y se fue en helicóptero, dejándola incendiada. Mire un poquito más allá y lo debería ver a Ritondo, que fue cuatro años ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se alió en la provincia de Buenos Aires con el PRO, que la gobernó otros cuatro años. Son ocho más cuatro más dos. Es decir, son catorce años en los que la provincia de Buenos Aires fue gobernada por los aliados de Milei.

El presidente Milei tiene disonancia cognitiva, pero también tiene principio de revelación. A él le gusta la expresión: principio de revelación. Bueno, Freud lo llamaba *lapsus*. Dijo: “Te rompen las piernas, compran las muletas con sobreprecios y te exigen que les des las gracias.” Es increíble que ayer, en un acto de cierre, el presidente utilizara, para graficar la corrupción, el tema de la discapacidad, en donde está saliendo la corrupción a gran escala que tiene en su gobierno.

Este gobierno lo que hace es destruir el Estado –lo dijo Milei: “Soy el topo que viene a destruir el Estado”–, pero se lo destruye a unos y deja que otros cercanos a él se apropien de ese Estado. Entonces, es una mezcla de cinismo, de ideología y, además –lo dijo el senador Blanco–, de incapacidad y falta de voluntad para gestionar el Estado.

¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que haya excesos en las pensiones por discapacidad. Se descentralizaron en algún momento.

Desde los noventa hasta 2003 eran menos de 80.000; entre 2003 y 2009 se sumaron 290.000 pensiones por discapacidad y desde 2010 hasta la fecha 800.000 pensiones por discapacidad. Hoy, llegan a 1.200.000 los certificados de discapacidad.

Cada vez que hay alguien que cobra una pensión que no debería cobrar, hay alguien que no la cobra y la debería cobrar o hay gente que cobra de menos porque, si no, no hay plata.

Ahora bien, voy a hacer algunas preguntas acerca de si este gobierno está gestionando el fraude. La pregunta es: ¿consultan con otros organismos similares del Estado que tienen problemáticas de ese tipo? ¿Le preguntan al PAMI? ¿Le preguntan a la ANSES cómo se lidia con los fraudes? ¿Les preguntan a las obras sociales cómo hacen para detectar fraude? Les gusta el sector privado, bien, ¿les preguntan a las prepagas cómo detectan el fraude? ¿Están abocados a detectar el fraude? No; la verdad es que no.

Son cuestiones que uno podría empezar a preguntarse sin conocimiento, porque yo no tengo conocimiento de ese tema. Pero son preguntas que me haría si estuviera ahí tratando de detectar el fraude. Por ejemplo, primero, miraría qué provincias tienen proporcionalmente más discapacitados con respecto a otras en términos de su población. Entonces, uno puede encontrar, por ejemplo, que el promedio es entre 2,6 y 2,7 por ciento de discapacidad en las provincias. Chaco tiene 8,8. Santiago del Estero tiene 7,9. Formosa tiene 6,7. Misiones, 6,4. Las tres primeras tienen el triple de pensiones por discapacidad en virtud de su población que el resto del país.

No veo al senador Blanco, pero sí a la senadora Duré. Tierra del Fuego, tiene 0,7. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 0,9. Eso quiere decir que las primeras tres provincias tienen diez veces más proporción de discapacidad que Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un 1,8. Entonces, la primera pregunta que me haría es: ¿a ver, ¡contrastemos!?

Uno puede bajar un nivel: vamos a los municipios. Hay un municipio en Chaco con una denuncia penal porque tiene el 10 por ciento de su población con discapacidad. Recuerdo que en Formosa, en 2019, había una denuncia de que en un municipio había un 18 por ciento de población con discapacidad. Uno puede seguir. Ya puede ir depurando un padrón. Bajar un nivel. Por ejemplo, vamos a chequear permanentemente con el SIPA, con el trabajo registrado. A pesar de que son dos cosas distintas, puedo ver si alguien que tiene una discapacidad está haciendo un trabajo registrado cuando se supone que tiene una discapacidad.

Sigo. Se puede hasta chequear lo que suben los ciudadanos voluntariamente a las redes, para ver si hay actividades que son incompatibles con la discapacidad que declaman o tienen.

¿Quieren chequear más? En lugar de hacer ir a la gente con discapacidad, hagan convenios con prestadores privados y que tengan que certificar la discapacidad que certificó otro médico. Y si hay incompatibilidad, y dicen que no, investiguen en profundidad.

Pueden dar un premio, un incentivo, para toda detección de fraude que esté fehacientemente comprobada. No veo que estén haciendo eso. Pueden hacer entrevistas…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Lousteau: por favor, vaya redondeando.

Sr. Lousteau.- Sí, ya redondeo.

Hasta pueden hacer entrevistas remotas. Hay un montón de empresas de medicina y obras sociales que hacen entrevistas remotas.

Este gobierno tenía un experto en inteligencia artificial y en energía nuclear. Pueden utilizar inteligencia artificial para peinar estas cosas. Es el funcionario que, cuando estuvo en Estados Unidos, dijo que el único problema que tenía la Argentina era que estaba poblada por argentinos.

Estas son algunas ideas, nomás. Seguro que, si consultan con expertos, van a encontrar muchísimas, pero muchísimas más formas para depurar una base de datos. ¿Para qué? Para detectar fraude de verdad. ¿Para qué? Para ajustar sin lastimar gente. ¿Para qué? Para que si detectan muchos, poder aumentar las pensiones por discapacidad. ¿Para qué? Para que si detectan que hay gente que no las tiene, dársela si es que les corresponde.

Ahora bien, si no encontraron nada, la pregunta es la siguiente: ¿Hicieron esto? Si no lo hicieron, ¿por qué están ajustando así? La segunda es: si lo hicieron, ¿encontraron algo? ¿Por qué no lo dicen? Tampoco lo dicen.

Lo que uno ve es que no hay gestión para resolver los problemas; y los problemas se resuelven trabajando; se resuelven con intención de resolverlos, con vocación de resolverlos y trabajando para resolverlos. Eso no es lo que están haciendo.

Da mucho más la sensación de que todo esto es una enorme excusa para eliminar de manera permanente el sistema de discapacidad y de atención de discapacidad. Lo dijo el propio titular de la ANDIS, ahora renunciado: “Si vos tenés una discapacidad, es un problema tuyo, no es un problema del Estado”, y ese es el problema con todo esto.

Voy a votar, obviamente, a favor de la ley y en contra del veto. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lousteau.

Tiene la palabra, a continuación, el senador Marcelo Lewandowski.

Sr. Lewandowski.- Gracias, presidente.

Hace varios meses que venimos escuchando sobre esta problemática que, en una gran lucha, vienen dando fundamentalmente los familiares de las personas con discapacidad. Por supuesto que no lo hacen solamente ellos, sino todo el ecosistema que está junto a ellos.

Por eso, cuando pensamos que el Estado solo tiene que hablar de números y no de personas, no deberíamos estar en política; habría que estar al frente de una empresa manejando un balance: cuántos tornillos, cuántas tuercas, pero acá lo que se cuenta son las personas. Y estamos hablando de la vida de las personas. Cuando se habla solamente de números y, además, se miente con los números, es mucho más grave.

Lo decía recién el senador Lousteau, el extitular de ANDIS, Spagnuolo, fue eyectado del cargo por los audios de coima que se escucharon justamente en este lugar –que refiere a personas con discapacidad–; con lo cual, no solamente generaron la motosierra, sino también la aspiradora de recursos del Estado.

Vamos a dar algunos números, producto también de entender de qué se trata todo esto, porque no solamente hablamos de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Las personas jóvenes, niños, adultos, que tienen una discapacidad, generan en torno a ellos el transporte que los viene a buscar para hacer una rehabilitación, para llevarlos a un instituto, para que tengan una sociabilización imprescindible, necesaria, para progresar en sus vidas. No es lo mismo aquel que queda recluido en su hogar, que aquel que puede ir a una escuela, a un instituto que lo capacite o a ejercer alguna actividad laboral.

Decía Spagnuolo: Que se encargue la familia. Bueno, la familia, a veces, no tiene esas condiciones y necesita de la asistencia del Estado. Y no es una asistencia, no es gratuito ni es una dádiva. En nuestro país hay una ley: la 24.901, que es de 1997 y por la que se crea el sistema de prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación integral, que abarca todo esto que nosotros decimos, pero también las crueldades de que esos sectores están siendo no solamente desfinanciados, porque hay atrasos en los aranceles que se le pagan –están por debajo del ciento por ciento respecto de la inflación–, sino que, además, tiene atrasos de sesenta a noventa días; con lo cual, muchos transportistas tuvieron que dedicarse a otra cosa.

Hay otras cuestiones muy puntuales que tienen que ver netamente con lo humano, porque lo escuchaba al senador Juez dando una nota, hablando de este tema, con una situación personal que él tiene y que todos conocemos, en donde hablaba de la experiencia que significa el acompañante terapéutico, que encontró una sinergia, una empatía con aquella persona a la que acompaña, a la que lleva y, producto de lo económico, el acompañante terapéutico no puede pagar con empatía el supermercado, tiene que buscar otra cosa e irse. Eso es doblemente cruel: no solamente tiene que buscar otras asistencias, sino que, además, ya no podrá seguir con la persona con la que encontró una forma de llevarse, de acompañarla y de darle crecimiento. Lamentablemente, se tiene que ir porque la familia no puede sostenerla.

Entonces, acá hay crueldad por donde se lo mire. Ya ni hablo de falta de empatía, esto es hijaputez, vamos a hablarlo en criollo, porque no se puede hablar de motosierra en el lugar del que estamos hablando.

Nosotros acompañamos muchos proyectos durante el año pasado. Nosotros presentamos, en principio, la suspensión de las auditorías. Presentamos la cita al ministro de Salud y al director ejecutivo de ANDIS. Presentamos la creación de la Comisión de Discapacidad, la propusimos aquí, en el Senado. Hemos pedido la nómina completa de las personas con discapacidad.

Yo lo he contado en otras sesiones. Veía que los mandaban a hacer un control con personas mayores. Yo siempre lo recuerdo, porque es lo que más grabado me quedó: a una mamá de ochenta y cinco años y a su hijo de sesenta los mandaron a las ocho y media de la noche a hacer la constatación de la discapacidad.

También solicitamos la actualización de los aranceles. Lo que hicimos esta semana fue redactar un proyecto de resolución –aprovecho para ponerlo aquí, que ya está ingresado–, por el que solicitamos la suspensión inmediata de las auditorías que ese organismo viene realizando en el marco de la resolución de la ANDIS N° 187/2025 respecto de las pensiones no contributivas; exigir la restitución en su

totalidad de las pensiones que hayan sido quitadas, producto de lo que está pasando. Están investigando ANDIS y han quitado pensiones. ¿Saben lo que significa esto para esas personas? Porque las citaban en domicilios que ya no existían y les quitaron las pensiones. Estamos hablando de personas que de lo único que vivían era de esa pequeña contribución del Estado.

El punto 3 dice: Instar a la ANDIS a garantizar el respeto integral de los derechos de las personas con discapacidad. Ya estamos viendo que lejos está de hacerlo, después de casi dos años, de garantizar ese respeto.

Por eso, yo sé que, a lo mejor, alguno puede estar dudando de qué vota esta tarde, si acompaña o no este veto. Yo les sugeriría que hablen con los papás y con los que están al frente de esas instituciones, que convivan un ratito, como lo hemos hecho en muchos casos durante un año y medio, dos años, con esos chicos y esas chicas que encuentran en esos lugares de asistencia una vida digna, donde aprenden, se capacitan –incluso– para tener una salida laboral y encuentran otro sentido a la vida. Muchos han dejado de asistir a esos lugares.

La realidad no es un número. Esa realidad es cruel; es de personas que lo sufren y hay que ponerse, si hacemos política, de ese lado.

Si nosotros, teniendo esta función, no sabemos entrar en la piel de esas personas, no sabemos tener la empatía suficiente para legislar, para acompañarlos y para estar junto a ellos en este momento, que están aquí en la plaza y que cada vez que pueden nos llaman: “¿Qué van a votar? ¿Cómo van a hacer? Estamos sufriendo”, si no tenemos esa empatía –decía–, realmente, el que no quiere entenderlo que ponga un emprendimiento, que busque otra tarea, pero que no se dedique a la política, porque si esta gente no le llega al corazón, no sé qué los mueve. Realmente, tienen una piedra y no un corazón para pensar en las personas a las que representamos. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lewandowski.

A continuación, tiene la palabra la senadora Duré, María Eugenia.

Sra. Duré.- Muchas gracias, señor presidente.

En principio, voy a adelantar el rechazo a este veto presidencial y decirle al presidente, desde esta banca de Tierra del Fuego, que con la discapacidad no.

Me parece que el voto de hoy de senadores y senadoras tiene que ser con relación a cuidar los derechos básicos y fundamentales de los argentinos y argentinas.

Cuando usted comenzaba la sesión y leía el Orden del Día, me parecía totalmente increíble que hoy tengamos que volver a insistir con este rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Realmente, tenemos que dimensionar qué es lo que estamos haciendo en el día de hoy porque hay miles de argentinos y argentinas que están aquí, en la plaza, y que están en nuestras provincias esperando nuestro voto, nuestra voz, nuestra defensa de sus derechos básicos. También están aquí, en el salón contiguo a este recinto, organizaciones, colectivos, familiares y personas con discapacidad.

Recién se nombraba a Tierra del Fuego y ayer nosotros recibimos en el bloque de Unión por la Patria a esas mismas personas que contaban la dificultad de ser una persona o un familiar de una persona con discapacidad en el sur del país. Imagínense. Recién también daban algunos números. Pero hablábamos con la senadora Kirchner sobre lo difícil que es en el centro de la ciudad, imagínense en el norte y, sobre todo, en el sur.

Me parece que hoy, además de ser un día histórico, porque vamos a rechazar este veto, yo quiero recordarles algo, porque no solamente nosotros rechazamos este veto. Milei vetó seis leyes fundamentales y las quiero repasar,

porque estamos hablando de un presidente de la Nación que, en lo que va de su gestión, vetó dos veces el aumento jubilatorio, el incremento del presupuesto universitario, la moratoria previsional, la ayuda por la inundación a los damnificados de Bahía Blanca y esta emergencia en discapacidad.

Entonces, yo me preguntaba –y creo que es fundamental que nosotros nos lo preguntemos– si un presidente puede ser tan miserablemente inhumano.

Y por supuesto que sí. Lo es. Milei demuestra que es el presidente más cruel e inhumano de la historia política argentina desde el regreso de la democracia hasta el día de hoy. Todos aquí han mencionado la palabra crueldad. Y esa crueldad la tiene un presidente desde el inicio de su gestión.

En diciembre de 2024, una de las noticias que salía en el diario *El País (lo exhibe)*, hablando sobre la discapacidad, decía: idiota, imbécil, débil mental, el gobierno de Milei resucita insultos para calificar a la discapacidad.

Entonces, sí estamos hablando de un presidente inhumano. Pero, además, de un presidente que tiene todo un engranaje, porque ahora aparece su hermana. Aparece su hermana en unos audios que el mismo presidente, a través de la Justicia –lo decían los periodistas que recibimos en el día de ayer– no solamente los denuncia mediante la ministra de Seguridad, sino que también los censura. Una censura previa.

La verdad es que los argentinos y argentinas merecen saber qué es lo que dicen esos audios. Esa es la realidad. Estamos hablando de censura a periodistas, estamos hablando de coimas de la hermana del presidente de la Nación. La secretaria general de la Presidencia ¡pedía coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, señor presidente!

Por eso, la hermana del presidente se ganó el canto popular, que seguramente lo están cantando aquí afuera; ese canto popular que está en todo el país y que dice alta coimera.

Entonces, cómo nosotros acá no vamos a rechazar esto, cómo no vamos a poner palabra sobre esto.

Voy a traer las palabras de quienes ayer estuvieron con nosotros y, para eso, voy a pedir permiso para leer. ¿Por qué nos decían que es importante nuestro voto en el día de hoy? Porque nosotros estamos hablando de un presidente que, además, manipuló los datos sobre pensiones; de un presidente que, además, recortó el 40 por ciento del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad; un presidente que, además de quitarles los derechos básicos y fundamentales a las personas con discapacidad, los reprime junto con los jubilados y jubiladas. ¡No tienen vergüenza!

Entonces, la pregunta es: ¿se puede ser tan inhumano, tan cruel? Sí, se puede.

Estas personas con discapacidad, estas organizaciones, estos padres, estas madres, Carlos, Valentina, Adrián, que están hoy aquí afuera, nos decían que esta emergencia es una realidad concreta, porque es una necesidad concreta; esta emergencia no es un capricho ni un lujo, es urgente y es dignidad; esta emergencia es un reconocimiento como sujetos de derecho, no sujetos de asistencia.

Me parece que el presidente tiene que escuchar un poquito más a estos argentinos y argentinas. Pero también tiene que escuchar un poquito más a este Senado de la Nación, a este Congreso Nacional, y tiene que respetar lo que nosotros votamos, que no es ni más ni menos, en este momento, que una demanda que responde al pueblo argentino. Estamos aquí nosotros –o, al menos, esta senadora por Tierra del Fuego– para defender no solamente a la provincia, sino

también para defender la voluntad popular, porque para eso nos votaron, como al presidente de la Nación.

Me quedan unos segundos y yo voy a cerrar con esto, porque también hoy hablaban y mencionaban a la expresidenta, que fue perseguida, a quien intentaron matarla, que está presa. Ella, cuando dejaba una Plaza de Mayo llena de gente, nos decía que dejaba una Argentina cómoda para la gente y no para los dirigentes. Hoy, estamos hablando de que la gente está desesperada; no solamente las personas con discapacidad, sino los jubilados, las jubiladas, los niños, los adolescentes, las mujeres, las madres solteras. No podemos mirar para otro lado.

Eso es lo que nosotros hoy vamos a rechazar y vamos a seguir rechazando cada vez que el presidente siga metiéndose con los derechos de los argentinos y argentinas. Con la discapacidad no, Milei. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Duré.

A continuación, tiene la palabra el senador por CABA, Mariano Recalde.

Sr. Recalde.- Muchas gracias, señor presidente.

Otra vez estamos frente a una votación que, realmente, es muy difícil de explicar; es decir que estemos discutiendo en la Argentina esta situación y que haya dos opciones tan claras que se sometan a una votación en este momento. Parece una discusión de humanos contra extraterrestres y, del otro lado, tenemos a los extraterrestres. No puede ser que entre humanos discutamos lo que estamos discutiendo hoy: el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Pensé que la ley del Garrahan había sido la más clara que había tenido en mi carrera como senador o en mis tiempos como senador, para elegir, pero esta votación la supera. Es todavía más evidente: hay dos botones y el que hay que elegir –espero que sea el verde otra vez– es el que rechaza el veto de Milei.

El veto a una ley que declara algo que se ve claramente. Declara que hay una emergencia en discapacidad, que las personas más vulnerables de este país están en una situación angustiante, en una situación de mucha incertidumbre, en una situación desesperante, sumada a acciones de humillación a las que los somete el Poder Ejecutivo y ante las que el Poder Legislativo se puso de pie para ponerles un freno.

La ministra Bullrich, en alguna declaración, dijo: ¿qué pasa que hay tantas pensiones por discapacidad?, ¿hubo una guerra? Parece que la guerra se la declara el Gobierno, el Poder Ejecutivo, a las personas con discapacidad.

Este año –como ya vimos–, y tuvieron que dar marcha atrás, hubo una resolución del Poder Ejecutivo que volvía a tratar a las personas con discapacidad como idiotas, imbéciles, débiles mentales. Fue tal el escándalo que tuvieron que volver para atrás.

Pero la guerra contra la sociedad, contra la gente común, contra la gente de bien –como les dicen ellos– también se centró muy claramente en las personas con discapacidad.

Primero, con todos aquellos que rodean y asisten a las personas con discapacidad. Hubo muchos despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, congelamiento de las prestaciones para aquellas personas que trabajan con un amor y con una vocación… Evidentemente, no trabajan por la plata, pero ya humillarlos y degradar las prestaciones que reciben a los niveles a los que están hoy en día es realmente humillante, como pasa con los transportistas, los terapistas, los acompañantes terapéuticos. Pero no solo ajustaron o recortaron por ahí; también, decidieron que había –según dice la ministra Bullrich– muchas pensiones, muchas personas recibiendo ayuda del Estado.

Y la verdad es que cuando uno va a los datos, observa que, según el Censo 2010, el 12,9 por ciento de la población –o sea, 5.175.105 personas– tenía alguna discapacidad; el 12 por ciento de la población. Hoy –por el crecimiento de la población de 2010 hasta acá–, se estima en 6 millones de personas con alguna discapacidad. Sin embargo, 1.900.000 tienen el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, y solamente 1.190.000 son los que reciben alguna pensión.

No es cierto que haya proliferado indiscriminadamente y que sea como lo planteó el vocero Adorni, en el sentido de que todos son truchos y presentan radiografías truchas. Son todas mentiras que inventa el vocero presidencial. Hubo una política de inclusión. Y ahora se decidió una política de exclusión. Hay un objetivo político-económico de este gobierno, de dejar afuera a 300.000 personas para aplicarles el ajuste que quieren hacer. Por eso, el maltrato, las decisiones arbitrarias de cortar las pensiones, con notificaciones a lugares donde no viven, con citaciones a lugares donde no pueden llegar, para que tengan que volver a transitar la certificación de su problema para seguir recibiendo lo que es un derecho. Pero, además, a estas auditorías vergonzosas se les suman ataques personales, maltrato no solo a las personas con discapacidad, en general. El presidente de la Nación se la agarró con un niño, personalmente. Y se llegó al extremo de encontrar, frente al reclamo pacífico, como no podía ser de otra manera, de las personas que hoy están de vuelta en la calle, situaciones y escenas de represión.

La verdad es que si hubo una guerra, se la declaró el Gobierno a las personas con discapacidad.

Y en el decreto donde se plantea el veto a esta ley de emergencia, el único argumento es que no había partidas presupuestarias previstas. La ley debería haber previsto la fuente presupuestaria, en un país donde no hay presupuesto, en un país donde dicen que no hay plata. Y sin embargo, según la Oficina de Presupuesto, el costo mensual de esta ley estaba entre 182.000 y 327.000 millones de pesos.

¿Sabe cuánto gastamos los argentinos en el pago de intereses de la deuda? Diez veces más por mes, en intereses de la deuda que se tomó para financiar un modelo económico basado en la especulación financiera, para sostener la riqueza de los que se hicieron millonarios timbeando, no produciendo, jugando con la guita: fondos de especulación que vienen y se la llevan. Para eso sí hay plata. Diez veces más por mes sólo para eso.

Podríamos enumerar cien mil cosas del presupuesto de gastos del Estado que están diez veces más lejos de las prioridades, de las asignaciones que se previeron para esta ley.

La verdad es que es indignante, da bronca y mucha impotencia saber que esto, aparte, no termina acá. No solamente la vetó, sino que ahora, que sabe que vamos a rechazar el veto, el Gobierno piensa seguir dándoles la pelea a las personas con discapacidad en el ámbito judicial o no sé de qué otra manera. El Gobierno les sigue dando pelea a los más débiles.

De este lado vamos a seguir apoyando, todos. No es una pelea de un partido político o de un bloque.

Decía que fue una votación muy fácil. Cuando aprobamos esta ley, salió cincuenta a cero, porque ni los senadores del partido oficialista bajaron a votar en contra.

No es la victoria de un bloque, de un partido político, ni es una derrota del Gobierno. La verdad es que si esto se mide en esos términos, estamos muy mal como seres humanos.

Escuchaba a una senadora, y con esto termino, decir que esto buscaba desestabilizar al Gobierno. La verdad es que si toda la representación del pueblo

argentino busca desestabilizar un gobierno porque ayuda a las personas con discapacidad… La verdad es que el problema de estabilidad no lo generan las personas con discapacidad sino este presidente.

Así que, una vez más, si nos hacen elegir entre los discapacitados o la estabilidad mental de este presidente, vamos a seguir eligiendo, una y mil veces, a los discapacitados.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Recalde.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Gracias, presidente.

El 10 de julio, por una mayoría abrumadora, aprobamos la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, la situación no ha hecho más que empeorar.

El valor de las prestaciones en discapacidad está desactualizado un 70 por ciento con relación a la inflación. Y esto agrava seriamente a escuelas, a instituciones, a profesionales –que renuncian y no pueden vivir de su profesión– y a miles y miles de personas con discapacidad y sus familias, que están a la deriva y no tienen contención.

Por eso, señor presidente, voy a votar en contra del veto del presidente. Voy a votar para sostener la ley 27.793.

Le quiero confesar que cuando hacía lectura de todos los considerandos del veto, me puse en una situación de perplejidad. Me encontré en una situación de profunda confusión, producto de lo que estaba leyendo. Porque en los considerandos del veto se dice con toda claridad que el Congreso de la Nación, el Parlamento argentino, no tuvo en cuenta lo que establece la ley 24.156, que es que cuando se sanciona una ley con erogación presupuestaria, por fuera del presupuesto, hay que decir cuál es su fuente de financiamiento.

Recién lo decía el senador preopinante: hace dos períodos que no tenemos presupuesto. Porque si tuviéramos la posibilidad de debatir, de discutir el presupuesto, nosotros tendríamos en cuenta el equilibrio fiscal, la responsabilidad fiscal. Pero claramente atenderíamos las urgencias sociales. Y dentro de las urgencias sociales están los discapacitados, como también está la Ley de Financiamiento Universitario, como también está la recomposición de los haberes de los jubilados.

Esto parece el mundo del revés, señora presidenta.

También nos decían en los considerandos que había que limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo. Eso también es una tomada de pelo. Porque si vamos a hablar de discrecionalidad, no miremos a diputados, a senadores ni al Parlamento argentino: miremos la Casa Rosada, que es donde está la arbitrariedad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.

Por eso, señora presidenta, estoy absolutamente convencido de que este Gobierno tiene que incorporar una palabra. Y esa palabra es sostenibilidad.

Porque el superávit del que se vienen jactando el Gobierno nacional, los ministros, los secretarios, los dirigentes, no tiene relación con la buena administración pública, con una administración pública eficiente, sino que tiene que ver con un ajuste profundo que se está produciendo en la Argentina, donde se licuan los haberes de los jubilados, donde se cortó de cuajo la obra pública, donde se limitaron las transferencias a las provincias.

Y esta estrategia del Gobierno puede dar resultado en el corto plazo, pero es insostenible en el tiempo. Porque aumentan los conflictos sociales, porque esa obra

pública paralizada en las rutas nacionales genera inseguridad vial, desde accidentes hasta muertes, pero también limita y condiciona la productividad y el desarrollo en la Argentina. Y porque, sin lugar a dudas, produce mucha más desigualdad, que es lo que hoy estamos viendo y palpando en cada uno de los terruños de la Argentina.

Y la historia de la Argentina, nuestra historia, nos dice que cuando se establecen tasas tan altas para chupar pesos, para sostener el tipo de cambio, la cosa termina mal.

Hoy tenemos un riesgo país que crece, el Banco Central no acumula reservas y la actividad está absolutamente parada.

Creo que en la Argentina tiene que haber créditos blandos. Y por sobre todas las cosas, tiene que haber equilibrio en las importaciones, porque si no las pymes se funden y el desempleo se profundiza.

Nosotros tenemos un problema: lo que dice el Gobierno después no lo lleva adelante. Cualquiera de nosotros puede coincidir con los enunciados del Gobierno, que son potenciar las exportaciones, generar incentivos fiscales para la inversión, la producción y el empleo, integrar la Argentina en el mundo, etcétera. Pero la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen es abismal.

Un párrafo aparte –y me desvío un segundo– vinculado con el tema de la producción y de la industria, como es el caso de la industria pesquera de Mar del Plata, que está atravesando una crisis fenomenal y viene pidiendo que se deroguen los derechos de exportación. A eso el Gobierno hace oídos sordos y las fábricas cierran, la gente se queda sin trabajo y los barcos no zarpan.

¿Dónde estamos generando incentivos fiscales para la producción y la industria en nuestro país? Hay que despertar. El Gobierno tiene que empezar a escuchar y reencauzar el rumbo.

Vuelvo al tema que nos convoca. Esta ley empodera a la Agencia Nacional de Discapacidad tanto en el financiamiento como en la ejecución y en la materialización de la ley. Una Agencia Nacional de Discapacidad que está salpicada, manchada.

El Gobierno vetó la ley. El Parlamento, con la mayoría que se requiere, la va a confirmar y tendrá plena vigencia. Pero la Justicia debe investigar a fondo estos hechos de corrupción para deslindar responsabilidades. Porque necesitamos una Agencia Nacional de Discapacidad que esté a la altura de las circunstancias para poder llevar adelante la materialización de esta ley.

Ahí tenemos que poner el eje cuando hablamos de esta ley, de las atribuciones de esta ley, de quién tiene las facultades en virtud de esta ley, para que los derechos de las personas con discapacidad y sus familias sean absolutamente efectivos.

Señora presidenta: quiero agregar un tema que también se mencionó acá, que tiene que ver con la convivencia democrática: la libertad de prensa. Nuestra historia nos demuestra que cuando se quiso silenciar a los que investigaban al poder e informaban a la sociedad, nada bueno salió de eso. Por eso, esto no tiene que ver con una fuerza política, tiene que ver con el conjunto de los que queremos vivir en una democracia plena. Por eso todos tenemos que solidarizarnos con los que fueron víctimas de lo que ocurrió con la prensa. Ese debe ser el mensaje de uno de los poderes del Estado y del Parlamento argentino.

Con esto termino. Los considerandos de esta ley hacen una diferenciación entre equilibrio fiscal y gasto social. Yo no creo en esa incompatibilidad, porque el equilibrio o el superávit fiscal es el punto de partida para construir una Argentina con desarrollo integral.

Por eso, creo que con esta ley estamos cumpliendo dos objetivos. En primer lugar, un objetivo urgente, que es dar respuesta a la grave crisis del área de discapacidad y que sufren profesionales, personas con discapacidad, familiares, instituciones y escuelas. Y, por otro lado, reivindicar el verdadero sentido de la política, que es escuchar, generar igualdad de oportunidades y construir un futuro mejor.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Abad.

Tiene la palabra la senadora por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Sra. Kirchner.- Muchas gracias, señor presidente.

La suerte que uno a veces tiene después de haber escuchado todas las exposiciones es que se han dado distintos argumentos que ayudan a una comprensión casi total de la temática. Pero quiero comentarles algo.

Como ustedes sabrán, yo fui ministra de Desarrollo Social de la Nación. En ese momento, no existía la Agencia de Discapacidad, existía la Comisión de Pensiones Asistenciales, que no solamente abordaba las pensiones por discapacidad, sino también otras relativas a la vejez y a madres de siete hijos. Y me tocó trabajar en el área de manera directa.

¿Saben una cosa? Yo tengo una costumbre. Perdón por ser autorreferencial, pero creo que para conocer una situación, una historia termina siendo el mejor ejemplo. Cuando recorrí los distintos lugares donde se hacía la labor de los programas sociales, me tocó ir a Hipólito Yrigoyen, donde estaba la Comisión. Y hablando con el personal respecto de los distintos inconvenientes, de las ideas y propuestas, en un momento alguien me dijo: le vamos a tener que pedir que nos alquilen una casa, porque el piso quinto no da más de la cantidad de expedientes acumulados –precisamente, eran pensiones por discapacidad–, se da el alta por baja, por lo cual, no se han tramitado.

Esos expedientes acumulados a nivel central eran 110.000. Pero, además, existían los CAPS, que eran 54 distribuidos en todas las provincias. En uno de ellos, en Santiago del Estero, en una habitación –similar a lo que pasaba en el quinto piso– había casi 9.500 expedientes.

Y eso empezó a pasar en los distintos lugares.

Realmente, cuando tomé conciencia de lo que se estaba suprimiendo –que son derechos, porque eran pensiones terminadas, con informe médico y social–, me dirigí al presidente y le pedí –y por supuesto resolvió positivamente– que fuera revertida esa situación.

Se llamó al ministro de Economía. En 2003 estábamos en un momento muy grave, pero se resolvió dar prioridad a esa situación.

Muchos de los senadores que se encuentran hoy presentes y que han cumplido otras funciones conocen esta realidad. Pero acá no termina la historia. Faltaba recorrer las provincias, porque solo llegaban a esos CAPS aquellos que podían. Fue así que pusimos en funciones el Tren de Desarrollo Social y Sanitario Ramón Carrillo y, después, el de trocha angosta Eva Perón. Además de distintos vehículos que transportaban a los médicos, porque había lugares en los que no existía atención médica y, entonces, ¿cómo se podía determinar si esa persona tenía una discapacidad? Recuerdo toda la zona del Impenetrable, las rutas 134, 86, 81… Por ejemplo, la 134 tiene 64 parajes. Esta es una realidad que se repite en todo el Noroeste y el Norte argentino: no hay un centro de salud cerca, no hay un hospital. Teníamos que ir nosotros a cada lugar.

Con respecto a las pensiones que se encontraron, hay algo que es muy importante remarcar. Cuando quisimos entregarlas, muchas volvían después de los

informes que se hacían en cada provincia o localidad porque la gente se había muerto. Esto es una barbaridad.

Es decir, desde que iniciaron el trámite de la pensión hasta que fue concedida, la persona no estaba más, no recibió lo que correspondía, no fue incluida socialmente.

En ese momento no existía el Incluir Salud. Estaba el PROFE, que lo manejaba Incluir Salud. Todavía no era agencia.

¿Cómo hicimos el abordaje al interior? Y acá quiero decir algo especial: lo hicimos con los ñoquis. Los ñoquis, para ese Gobierno, eran los trabajadores del área, que para poder ir a los distintos lugares tenían que dormir en carpas, en tráileres, en bolsas de dormir. Esos ñoquis estaban quince días en el lugar y después eran repuestos por otros, hasta que fuimos abordando la realidad; no toda, lo que se iba pudiendo,

Creo que se dieron acá datos muy importantes que tienen que ver con la parte estadística. Según la proyección del censo, hoy seríamos 47.473.760 habitantes. El último dato que tengo yo es 1.172.934 pensiones. Y si con una discapacidad permanente en la población, el porcentaje es del 12,9, quiero decirles que el porcentaje de pensión por discapacidad, hoy, es del 2,45 por ciento. Para reflexionar, simplemente.

La verdad es que es muy grave haber buscado… Pensaron que como eran los más vulnerables nadie iba a salir a defenderlos, o no iban a hablar o no sé… La verdad es que no quiero imaginar escenas que realmente habría que preguntárselas a otras personas.

Sí pienso que tenemos que dejar de lado todo lo que tiene que ver –y esto se lo digo al presidente– con la pulseada política en lo que hace a discapacidad. Por favor, no le dé la espalda al pueblo argentino como se la dio al Congreso el 10 de diciembre de 2023. Por favor, ponga las cosas, señor presidente Milei, en su lugar.

Los derechos sociales son derechos humanos y hay que respetarlos.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Buenos Aires, Wado de Pedro.

Sr. De Pedro.- Gracias, señor presidente.

Tenía pensado hablar un poco sobre las normas, los números, tratar de contrarrestar datos que son falsos. Pero recién fuimos a la Plaza algunos senadores y estuvimos charlando con padres, madres, maestros, médicos, técnicos, niños y niñas. Y prefiero usar estos minutos para eso, para contarles lo que recibimos en ese rato.

Una madre, llorando, me dijo que recibió la notificación del pedido de entrevista por su hijo, que tiene una discapacidad evidente que requiere médicos. Ella considera que tuvo suerte porque su hijo progresó muchísimo, pero que todavía necesita atención. Y esa madre dijo que en la entrevista… Y digo esto para que tomemos conciencia del nivel de crueldad, porque cuando la máxima autoridad de la Nación ejerce violencia y crueldad, eso llega hasta los últimos rincones de la Argentina. Esa persona que entrevistó a la madre, casi como culpándola, le preguntó qué hizo ella en el embarazo para que su hijo saliera con una discapacidad.

Entonces, estamos ante situaciones que yo por lo menos jamás imaginé. Cuando era joven, pensaba que la Argentina tenía que cambiar, que podíamos tener una Argentina desarrollada, con inclusión. Cuando en el Gobierno de Néstor y Cristina financiamos los sistemas de educación, de salud y de ciencia y tecnología,

jamás imaginé ver a un presidente de la Nación con este nivel de brutalidad, cinismo y crueldad.

Escuchamos también a maestros y maestras de instituciones –escuelas primarias y secundarias para chicos con discapacidad– que tenían sus cursos llenos y que hoy se están quedando sin alumnos por la falta de transporte y de distintas prestaciones que son básicas. Nos decía un profesor que se juntan dos o cuatro padres, y si los hijos usan sillas o tienen diversos problemas de movilidad, los llevan ellos mismos. Pero hay otros padres que no pueden, y entonces tienen que dejar a sus hijos en su casa y buscar a alguien para que se los cuide. Estamos hablando de familias a las que quizás esa noticia, feliz para cualquiera, de tener un hijo o una hija, por distintas situaciones, se les hizo difícil. Y son familias que se la pasaron de médicos en médicos durante toda la infancia, buscando un diagnóstico, buscando respuestas que quizás no existen. Horas de sufrimiento y el esfuerzo de toda la familia, seguramente de un padre, de una madre, de un tío, de una abuela. Hay familias que encontraron el diagnóstico y comenzaron un tratamiento. Como esta mujer, que nos dijo mi hijo está mucho mejor; gracias a todas las prestaciones está mucho mejor; tiene 14 años y no le puedo cortar el tratamiento. Y no corresponde cortarle el tratamiento. Y nos dijo llorando: porque quiero que logre tener independencia. Y para eso tiene que seguir con profesionales.

Entonces, un Gobierno que nos habla de libertad, un presidente que se autodenominó león, un presidente que venía a dar las peleas épicas de una Argentina que nunca encontraba un rumbo y que vendió que nunca en la historia nadie iba a hacer lo que iba a hacer él, está haciendo lo mismo que se hizo siempre: está cortando el hilo por lo más débil.

Así que, presidente, quiero transmitirles el calor, la tristeza, la desesperación, la angustia que hay afuera. Y estas pocas madres, estos pocos padres son la voz de millones de argentinos y argentinas que nos están diciendo: “hagamos las cosas como las tenemos que hacer.” Hay que financiar todo el sistema de personas con discapacidad para que puedan tener un poquito de felicidad. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Wado de Pedro.

A continuación, tiene la palabra el senador por Santa Cruz, José Carambia.

Sr. Carambia.- Hola. ¿Qué tal, presidente? Muchas gracias por la palabra.

Quería usar estos minutos solamente para decir obviamente nuestra postura: vamos a defender esta ley y vamos a intentar que sea una ley que salga del recinto ya completa. Y esperemos que el señor presidente de la Nación Argentina la aplique como corresponde y no que haga algún artilugio legal para intentar que no se aplique y no darle solución a tanta gente que la está necesitando en diferentes lugares de la Argentina.

Por ejemplo, a veces preguntan: “¿de dónde podemos sacar los recursos?” Le puedo dar una idea al señor presidente. Por ejemplo, con el decreto 563 le sacó las retenciones a la industria minera. Estamos hablando de una industria que hoy es de las que más generan rentabilidad. Imagínese que hace diez años una onza de oro valía aproximadamente 1.200 o 1.300 dólares. En agosto de 2015, 1.330 dólares. Hoy, una onza de oro vale 3.300 dólares. Una rentabilidad extraordinaria increíble y seguimos con gobiernos que siguen defendiendo a las grandes empresas, a los que más tienen y no destinando a los que más necesitan.

Estoy cansado de escuchar a las empresas mineras llorar diciendo que si no bajan impuestos a la minería no va a haber inversiones. Y eso es mentira, señores. La minería tiene una rentabilidad extraordinaria. Imagínense que en algunas provincias están pagando solamente el 3 por ciento, cuando el petróleo paga aproximadamente el 15 por ciento de regalías directas.

¡Ahí tenemos el gran robo, señor presidente! Y, sobre todo, ¿qué pasará? ¿Estarán ayudando a las grandes empresas mineras, a estos canadienses que vienen a invertir, o de otros países que en otros lugares quieren cumplir con toda la normativa correspondiente y en la Argentina no quieren pagar los tributos? Con ese 2 por ciento, si solamente les pusiéramos un 2 por ciento de esas retenciones que sacó el señor presidente, que le regaló a la minería, nadie sabe por qué... Porque, igualmente, la minería…

¿Por qué resalto mucho esto? Porque estamos hablando de que faltan recursos, entonces, los recursos están y existen. Estas mismas mineras, cuando arman sus proyectos hacen presupuestos. Hicieron un presupuesto, por ejemplo, con el oro a 1.200, 1.300 dólares y hoy estamos en 3.300 dólares. Entonces, hay plata; ahí tenemos para darle a los jubilados, ahí tenemos para darle a salud, a educación y a la gente con discapacidad que más lo necesite.

Igualmente, estoy esperando a ver qué hace el señor presidente con esta ley que va a salir. Hace mucho no recuerdo una ley que haya venido al recinto, y va a salir rechazado el veto del señor presidente… No recuerdo cuándo fue la última vez que se rechazó un veto.

Pero yo le voy a decir una cosa, señor presidente: ¡usted no cumple esta ley, yo soy el primero, acá, en presentar un juicio político! ¡Porque nosotros, en Santa Cruz, no vamos a bajar la cabeza y no vamos a dejar que la gente con discapacidad esté en las condiciones en que está hoy! ¡Porque es una vergüenza! ¡Se nota que este presidente no pasó la General Paz! ¡Pasó la General Paz cuando fue presidente! ¡Es una vergüenza! Como esto, tengo para decirle más. Y estoy cansado de que nos diga “ratas”, y esas cosas. ¿Ratas? ¡Ratas son los senadores de La Libertad Avanza que van a entrar en diciembre! ¡Esas son las ratas! ¡Ratas son los que están en contra de la discapacidad, en contra de los jubilados, en contra de la gente que más necesita! ¡Esas son las ratas, señor presidente! Disculpe.

Vamos a defender esta ley, y vamos a esperar que salga y vamos a ver cómo reacciona el señor presidente de la Nación.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Carambia.

A continuación, tiene la palabra el senador Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Gracias, señor presidente.

Sin duda, aquí hay graves problemas de gestión, y voy a hablar de lo que ha ocurrido en mi provincia, que se han circulado cartas documento a todos los que tienen una pensión de discapacidad. Y omitieron que en la mayoría de los pueblos del interior de Formosa no tenemos ni las calles señalizadas, ni con nombre ni con altura. Y, por supuesto, eso desencadenó en un desastre que se ha repetido en algunos otros lugares del país.

Esta particularidad de mi provincia obedece a una de las provincias que más discapacitados tienen de su población total. Como comparación, hay 20.000 empleos privados y 44.000 discapacitados. Pero, claramente, hay que dividir en dos tipos de discapacitados: los discapacitados reales y los discapacitados que tuvieron que acceder a esta prestación como una forma de un ingreso, aunque gozaran de buena salud. Y por el mismo sistema empobrecedor que implementó Gildo Insfrán: como no se genera empleo genuino, la misma política los inducía a otorgarles una pensión por discapacidad.

Ahora, esta ley llega demasiado tarde, señor presidente. Fíjese usted que la Ley de Emergencia en Discapacidad se debería haber tratado en 2013, cuando milagrosamente ¡pasamos de 80.000 discapacitados a 1.250.000 discapacitados! ¡¿Y nadie advirtió en la política argentina que se estaba “discapacitando” gente como nunca antes en la historia?! ¡¿Qué pasó en ese entonces en la política

argentina?! ¡¿Quién gobernaba este país?! ¡¿Qué cosas más importantes estaban haciendo que atender la discapacidad de las personas?! Claro, disculpen, no me di cuenta; era 2013: estaban con la corrupción de la obra pública. Se me había pasado por alto.

Señor presidente, hay muchísimas cosas que mejorar respecto de este tema tan sensible y tan urgente, ¡pero corresponden a la gestión del gobierno nacional y al llamamiento de que vayan manos a la obra en el menor tiempo posible! Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Paoltroni.

Tiene la palabra la senadora por la provincia de Chubut, Terenzi.

Sra. Terenzi.- Muchas gracias, presidente.

Voy a ser muy breve. Obviamente, no tengo más que palabras para coincidir con aquellas que he estado escuchando, sobre todo con la mayoría de los senadores que se han expresado en este recinto. Y estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Carambia en cuanto a que necesitamos que el Congreso argentino, que hoy va a sancionar definitivamente esta ley, rechazando el veto presidencial, debe estar absolutamente atento a la reglamentación de esta ley. Es decir, es muy probable, y también es de uso y costumbre, que cuando las leyes no le gustan al Poder Ejecutivo, no las reglamenta y las deja paralizadas.

Justamente, no estaba en la lista de oradores, y le pido disculpas al presidente y le agradezco que me haya incorporado a último momento, porque me llamaron mucho la atención las palabras del senador Wado de Pedro, que exactamente estuvo comentando las dificultades por las que atraviesa una familia cuando hay un niño discapacitado y cuando el abandono de las terapias hace que los niños retrocedan, y son tiempos muy difíciles de recuperar. La verdad es que le agradezco que lo haya dicho, porque ¿sabe qué me recordó? Que este Senado de la Nación dejó caer la media sanción de la ley de acompañantes terapéuticos. Y no les importó nada. Y lo decíamos: decíamos...

–Manifestaciones de la señora senadora Corpacci fuera del alcance del micrófono.

Sra. Terenzi.- Sí, senadora Corpacci.

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, por favor.

Siga, senadora Terenzi.

Sra. Terenzi.- Definitivamente, la ley de acompañantes terapéuticos se cayó, y todo eso que manifiesta el senador de Pedro es parte, incluso, de que los profesionales no tengan reconocida su labor. Entonces, es un cúmulo de situaciones las que se han venido dando con la caída de la ley de acompañantes terapéuticos, más todas las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo con las discapacidades en este país, lo que nos ha llevado a este brete tan desagradable que obliga al presidente a vetar y nos obliga a nosotros a insistir.

No me cabe ninguna duda, ninguna duda, de que el Senado hoy va a aprobar por amplia mayoría el rechazo de este veto. Y me alegro de que en todo eso podamos coincidir, porque también es una señal muy fuerte para el Poder Ejecutivo sobre cuáles son las cosas que realmente nos interesan cuando salimos de la discusión política y nos metemos en las cuestiones que le interesan a la gente. Nada más y, por supuesto, ratifico mi rechazo a este veto. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Terenzi.

–Manifestaciones de la señora senadora Corpacci fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Salino, a quien le ha solicitado una breve interrupción la senadora Corpacci.

Sr. Salino.- Sí.
Sr. Presidente (Abdala).- Concedida la interrupción, tiene la palabra la senadora Corpacci.
Sra. Corpacci.- Muy cortito.

Simplemente, porque la senadora hace alusión y está bien que haga ese reclamo, pero lo que no puede decir es que al Senado no le importó, que no nos importó. Porque yo diría que al 80 por ciento de las senadoras y de los senadores que estamos acá sentados, sí nos importó, y sí reclamamos por esto. Fue el Ejecutivo, y, en todo caso, la Presidencia de esta Cámara, quien no contempló la posibilidad de que eso se trate. No fuimos los senadores. Y le pido, por favor, porque no es la primera vez que lo dice. Entonces, es como que a usted es a la única que le importa y a los demás no. Y, le repito, al 80 por ciento de los que estamos acá, sí nos importó que se cayera. Gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Corpacci.

–Manifestaciones del señor senador De Pedro fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- El senador Wado de Pedro había solicitado lo mismo, pero ya habló la senadora Corpacci.

Continúa con la palabra el senador Salino, de la provincia de San Luis.
Sr. Salino.- Gracias, presidente.

Como el debate es profundo, importante, vamos a responder algunas preguntas.

La senadora preopinante por Córdoba formuló al inicio y al final de su intervención una pregunta muy apropiada, solo que este no es el ámbito. Ese estofado –sobre el que ella cuenta– se está cocinando en otro lado, está al descubierto dónde es y lo estamos viendo en estos días todos los argentinos.

Entonces, la pregunta vale, la formulamos todos, pero la tiene que hacer en otro ámbito que no es este.

Esto es un *déjà vu*, porque, cuando tratamos esta ley de discapacidad, la senadora preopinante por Chubut hizo la misma pregunta, y yo en ese momento dije, con respecto a los acompañantes terapéuticos, que el problema es que el Gobierno no les paga, y hace muchos meses que no les paga. Entonces, ante la misma pregunta, reitero exactamente la misma respuesta.

Señor presidente, se nos dice de la oportunidad: “Ustedes traen ahora esta ley...” Nosotros nunca hubiéramos querido tratar una ley de emergencia en discapacidad. Nunca hubiéramos querido caer en la emergencia. Y, sí, en todas las reuniones que estamos teniendo con los protagonistas de esta historia prometemos y comprometemos una legislación de fondo. Pero no hay oportunidad para la emergencia en discapacidad. ¡Nunca debimos caer en esta emergencia! Además, si la tratamos hoy y en estos días es porque el oficialismo puso todas las trabas e hizo todo lo posible para que no la tratemos nunca. ¡Y el día llegó! Sí, llegó en una semana electoral y en un mes anterior a un mes electoral, pero esto es obra, pura y exclusiva, del oficialismo que puso el tratamiento exactamente en estos días.

En ese mismo sentido de la oportunidad se nos dice: “¡A ustedes ahora les preocupan los discapacitados!” Nosotros tenemos principios, valores y doctrina. La pensión que nosotros rápidamente llamamos “por discapacidad”, en realidad, es una pensión no contributiva por invalidez laboral. Ese es exactamente el nombre, que, inclusive, más técnicamente se le dice “laborativa”, que es para acompañar a las personas que no pueden trabajar, por razones de salud, y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

En la Constitución del 49, en el Capítulo III, “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”, en el artículo 37 nosotros ya decíamos –repito, Constitución del 49–: “Derecho a la seguridad social”. Y leo, señor presidente, con su permiso: “El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.”

Esto lo decíamos en 1949 y lo seguimos sosteniendo hoy, de manera que “de la oportunidad” no tenemos nada más para hablar.

En el día de ayer, como en tantos días previos recibimos documentos de entidades que entienden mucho de estos temas. Y tuvieron la generosidad de facilitarnos lo que fue la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil al Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y con notable precisión este documento presenta la mirada de este gobierno sobre este tema y la define impecablemente: “Tienen una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria.” Como soy ignorante en este tema, explico porque lo busqué. “Patologizante” quiere decir que interpretan comportamientos normales como síntomas de enfermedad lo que conduce a una estigmatización innecesaria.

En cuanto a “capacitista”, acá me valgo de Mauricio Mareño Sempertegui, que define el “capacitismo” como un conjunto de ideas, creencias, actitudes y prácticas, que establece un modo único de entender el cuerpo humano y la relación de este con su entorno, basado en la consideración de que existen determinadas capacidades intrínsecamente más importantes que otras. Y que, a raíz de ello, las personas que las detentan son superiores al resto.

El propio término nos da pistas de su significado, ya que refiere al valor que tiene una persona en relación con unas capacidades que le permiten funcionar de una manera concreta y que corresponden a la norma, a lo que se espera que debemos ser o poseer. Es decir que, según el capacitismo, hay una manera adecuada de funcionar, y todo aquello que no se asemeja es devaluado y considerado inferior. También hace referencia a un cuerpo, una imagen normativa que todos debemos poseer y que margina a las personas que no responden a ese canon. Exactamente este es el pensamiento del Gobierno y de los funcionarios que atienden mal este tema.

El veto del presidente de la República nos fue transmitido en dieciocho páginas. El comunicado de la oficina del presidente, el 4 de agosto, en esa oportunidad, nos pedía honestidad. Seguramente si lo redactaran hoy omitirían el pedido, porque la situación les aparece un tanto más comprometida que entonces. En el veto se nos piden precisiones, números que tienen que ser concretos, específicos, actuales, suficientes. ¡No tenemos Presupuesto! Esto lo repetimos en el tratamiento de cada norma. ¡Es un disparate que el Poder Ejecutivo exija esta precisión cuando no tenemos Presupuesto! ¡No hubo Presupuesto en 2024 y no hay Presupuesto en 2025! Es ilusorio pretender esta precisión.

Esto lo firma y lo exige el jefe de Gabinete, un sensible que se emociona por una cosa que le dicen, cuando nosotros acumulamos insultos a diestra y siniestra, y él representa a un Gobierno que no se cansa de insultar, pero ante la menor palabra que él considera subida de tono, se vuelve a su casa y nos deja acá escuchando la nada. Y él redistribuye, en montones de oportunidades –que en función de la

brevedad no voy a citar–, partidas a discreción. Entonces, muy bien ya fue explicado que existe el dinero para esto.

Mire, en la página 6 del veto, se dice con claridad: “Que la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable, y conforme a los fines públicos y al principio de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno”, repito, “buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política pública.”

Pareciera, señor presidente, que en esta oportunidad no es el caso.

En la página 8 del veto se habla de grupos sociales y profesionales que acompañan este veto.

Yo me voy a permitir leer –y es injusta la nómina– algunas de las agrupaciones que nos hicieron llegar a nosotros y que también son grupos sociales y profesionales sobre este tema: La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Red de Asistencia Legal y Social, la Asociación Civil ANDAR, Prestadores Unidos, Asamblea de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, la Red Nacional de Prestadores Organizados, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, el Colectivo de Prestadores de Discapacidad de Salta, la Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la Acción, Hablemos de Autismo y Neurodiversidad, CRESER, RAICES, Sinapsis, Baja Visión Villa María, Esentia, Asociación Civil María Taller Protegido El Carlón, Fundación Vidas Activas, Personas con Discapacidad Autoconvocadas, Prestadores en Discapacidad Autoconvocados, Red Trisomía, Fundación El Principito, Fundación Joaquín Chanquía, Familia CEA Villa María y Villa Nueva.

Estoy siendo absolutamente injusto con la inmensa cantidad de organizaciones y de agrupaciones inquietas, preocupadas por este tema, que nos hicieron llegar su posición.

En la síntesis del veto, el Gobierno nos hace tres señalamientos que ya han quedado absolutamente desvirtuados. Dice que este proyecto no cuenta con previsión presupuestaria suficiente. Ya hemos explicado y mis compañeros han abundado hasta el hartazgo en este tema. Que fue sancionado en forma ilegítima. Este punto ya fue absolutamente reparado de todas las formas. Y dice que afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno. La verdad es que, si nosotros afectamos los objetivos fijados por el Gobierno, estamos procediendo bien. Primero que no los conocemos. Y segundo, de lo que conocemos, mal transmitido, si nosotros logramos desviar alguno de esos objetivos hacia la atención de la discapacidad, estamos procediendo muy bien.

Es siempre interesante el devenir del debate. Y es muy trascendente pertenecer a un bloque, porque hay senadoras más osadas y habemos senadores más cautos.

José Martí es como el padre del movimiento literario modernista. Y escribió un día: “Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma.”

Después, Joseíto Fernández, en 1929, hizo Guantanamera, que es una canción de amor por el pueblo cubano y de solidaridad mundial con los pobres.

Ustedes no entienden lo que es la cultura popular. Pero una tucumana, María Paula Godoy, que es monteriza –de Monteros, Tucumán–, la tomó, la reversionó y

productores de la cultura popular –es justo nombrar acá a Gelatina, por trabajadores, por creativos, por talentosos– la empezaron a divulgar.

Yo le iba a preguntar, como usted es futbolero, si fue a ver Banfield-Tigre. Y usted sabe que la cantaron. No le digo del subte porque usted no toma subte, pero allí también la cantaron y en varios lugares más. Igual, si no la escuchó, acá una senadora se la cantó.

Esta es la cultura popular. Y está sonando en todos lados. Y los va a tronar.

Sería conveniente que dejen de gritar y empiecen a escuchar. Porque, además, ustedes, como senadores del oficialismo, tienen una responsabilidad que es hora de que empiecen a cumplir. Porque nosotros podemos llegar con el mensaje al Ejecutivo, pero primero nos podemos mirar cara a cara con ustedes, si estuvieran en el recinto. Y me parece que es hora de que asuman otra actitud. Porque esto es lo que está pasando.

Los van a tronar esta canción, la cultura popular y cuestiones de este tipo que ustedes no quieren escuchar.

A nosotros el 10 de julio nos sobraban razones para sancionar esta ley, para que la 27.793 fuera ley. Y va a ser ley hoy. Pero en el día de hoy hemos sumado, a través de todo lo que conocemos, muchísimas más razones.

La verdad es que no corresponde y creo que no es procedente a la conducta del legislador, pero si no tuviera otras razones, además tengo serias razones personales para aprobar esta ley.

Conviví veintitrés años con mi esposa, que fue una persona con discapacidad. Y no puedo dejar de mencionar esto, porque entre todas las razones legislativas y políticas que mencioné, hay una fuerte razón personal. Porque la experiencia de la discapacidad es intransferible. La del discapacitado, la de la persona con discapacidad –para hablar bien–, la de su familia, la de su entorno.

No se puede saber qué es. Yo conozco todos los hospitales de San Luis. Acá conozco todas las colectividades. Fui al Francés, al Alemán, al Británico, al Español, al Italiano. Porque desfilás por todos lados. Porque esperás el transporte que te lleve a la rehabilitación. Porque te hartás de hacer trámites en las obras sociales. Porque vas a los laboratorios a ver si descubren lo último que hay y te sacan de una situación que te resulta insostenible, a vos y al protagonista de la situación.

Entonces, nosotros conocemos la realidad. No estamos en una burbuja. Podemos dar razones políticas, razones legales, razones sociales, razones de absoluta solidaridad con quienes nos pidieron la sanción de esta ley. Además, tenemos razones personales, porque nos pasan cosas y las volcamos en esta sanción. No porque tengamos intenciones aviesas o porque pretendemos…

Nosotros pretendemos vivir en una República, en democracia, con transparencia; que no les afanen la plata a los discapacitados. Eso es lo que pretendemos, con total y absoluta claridad. No tenemos ni segundas ni terceras intenciones ni estamos pensando en quebrar el superávit fiscal ni en quebrar a nadie.

Esta ley hay que sancionarla ahora.

Desde lo personal, desde mi bloque, Convicción Federal, desde el interbloque Unión por la Patria, nosotros vamos a insistir en la sanción de esta ley con la más absoluta y profunda convicción. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Fernando Salino.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

Nuevamente voy a traer a colación en este recinto la frase que oportunamente mencionara cuando tratamos la ley de emergencia pediátrica, la ley del Garrahan, que tanto tiene que ver, que está tan relacionado con esto que estamos tratando hoy: la ley de discapacidad.

Realmente, “qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio.” Eso decía Bertolt Brecht.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como bien se ha mencionado acá, pero es bueno que recalquemos y que permanentemente revaloricemos, ratificada por la Argentina en 2008 a través de la ley 26.378, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de manera independiente y a ser incluidas en la sociedad.

La ley 27.793, esta que hoy estamos defendiendo para rechazar el veto del Poder Ejecutivo, busca garantizar este derecho mediante la implementación de políticas públicas que promueven la inclusión y la accesibilidad.

En mi caso personal, por mi paso por la función pública, en algún momento tuve en mi cargo el área de discapacidad en el Gobierno de la provincia de Córdoba. Y realmente fue una experiencia que hasta el día de hoy me formó tremendamente. Primero, porque aprendí en esa área muchísimas cosas que quizás nunca me había detenido a pensar. Entonces, aprendí cómo las familias, las personas con discapacidad, pero las familias también, naturalizan y pelean derechos tan simples, tan sencillos, como tenemos el resto de las personas. Y ahí aprendí, en esa función, lo que significa en concreto la igualdad de las personas ante la ley.

Entonces, hoy quiero ser muy sintética en esto, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad? Acá ha habido conceptos muy importantes. Se ha hablado, realmente, de experiencias muy sentidas. Porque nosotros sabemos que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de barreras, de cómo superar esas barreras. Y esas barreras son las que nadie está exento de sufrir el día de mañana, por cualquier causa o motivo. Las personas con discapacidad enfrentan barreras culturales, sociales y económicas, que limitan su participación en la sociedad. Por eso es necesario, de manera permanente, transformar su entorno social para garantizar esa igualdad de oportunidades, la accesibilidad, esta inclusión que, por supuesto, requiere tiempo, que requiere recursos y que requiere una convivencia cotidiana, atravesada por estrategias permanentes en lo que hace al cuidado.

Sabemos que las redes familiares, en ese sentido, que son lo más valioso que tiene esta problemática, no alcanzan cuando el entorno social está lleno de esas barreras. Por otro lado, cuando hablamos de discapacidad, hablamos especialmente de las mujeres y del cuidado por parte de las mujeres de las personas con discapacidad. Porque suelen ser las mujeres las principales cuidadoras de las personas con discapacidad.

Por supuesto, en esa tarea irrenunciable –como se dijo aquí– que se realiza toda la vida, sobre todo cuando esas cuidadoras son tan cercanas a esa persona con discapacidad, muchas veces las mujeres asumimos en soledad la gestión de servicios múltiples y variados, como los talleres, las terapias, el transporte, los trámites interminables que hoy, luego de estas últimas políticas por parte del Ejecutivo Nacional, se han vuelto realmente insufribles. Estos esfuerzos son muchas veces invisibilizados y desconocidos.

Pero también, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un sistema colapsado. Porque, como es conocido por todos, el sistema de apoyo a las personas con discapacidad está realmente colapsado: pagos bajos y demorados a los trabajadores y proveedores de servicios –por ejemplo, a los talleres protegidos,

que pagan en promedio apenas unos 28.000 pesos por mes; a los acompañantes terapéuticos –que aquí se hablaba–, que cobran 3.000 pesos la hora en la mayoría de los lugares, con seis meses a veces de demora; la falta de recursos y apoyo para las familias; los transportistas, que reciben tres veces menos de lo que hoy cuesta un litro de nafta. Esto en lo que hace a los recursos con los que hay que contar para todo esto. Porque no es una entelequia la discapacidad, tiene sus números concretos.

Decía lo que cuesta hoy un litro de nafta, y los hogares y centros de día están al borde del cierre, sobreviviendo en muchos casos, y todos lo sabemos, con una rifa o con ferias. Ni hablar de las auditorías absurdas y requisitos burocráticos que han dificultado y han puesto las trabas más tremendas –otra que barreras– para el acceso a esos servicios.

Cuando hablamos de discapacidad, hablamos también –y aquí se ha dicho en este recinto– del impacto fiscal que produce la Ley 27.793, y que es un impacto –como también se dijo aquí– mínimo. Representa –por lo menos, son los números que manejamos todos– no más de un promedio del 0,3 por ciento del PBI. Sin embargo, para las familias, ese porcentaje –quizá para el Gobierno resulta mucho más frío que para estas propias familias–, esta ley significa –y en esto quiero ser muy clara, porque ahí es donde me quiero detener– la diferencia entre sostener la vida cotidiana con una persona con discapacidad en la familia, o caer en la desesperación. Esas son las dos alternativas que se tienen.

Cuando hablamos de discapacidad, hablamos sobre todo de la obligación del Estado. Porque gobernar es resolver problemas. Y para resolver los problemas hay que gestionar. Y hay que gestionar, como se debe gestionar. Y hay que poner recursos, pero, sobre todo, gestionar. Resolver los problemas que aparecen, aunque muchas veces, de acuerdo con lo que cada uno de nosotros esté posicionado, nos parezca menor o mayor ese problema.

El Estado tiene la obligación de asegurar, de fomentar y de apoyar la autonomía de las personas con discapacidad. De eso se trata ser iguales ante la ley. Garantizar los derechos de las personas con discapacidad, es garantizar el derecho a vivir con dignidad, en una sociedad justa e inclusiva. Porque la inclusión de la discapacidad, es sinónimo de comunidad. Y muchos de los que estamos aquí, sabemos lo que significa organizar esa comunidad para que la armonía sea mayor para todos.

Un Estado presente no es un lujo, no es una retórica; es una obligación ética y constitucional. No podemos pensar, como escuchamos todos estos días –y hace bastante tiempo que lo venimos escuchando–, que cada familia que tiene una persona con discapacidad se la tiene que arreglar sola. No es así. Además, no es así porque hay un precepto constitucional de cuáles son las respuestas y el acompañamiento que debe dar el Estado, o los estados.

Las organizaciones con discapacidad en la provincia de Córdoba –hace poco estuve– me comentaban cómo se está resintiendo este servicio en cada una de las familias, sobre todo porque todos sabemos –a nadie se le escapa, aun al oficialismo–, que es muy costoso llegar a fin de mes. Las familias no llegan a fin de mes. Más aún, teniendo que hacerse cargo de alguna persona con discapacidad, cualquiera sea –porque sabemos que la discapacidad es compleja y variada–, y quienes se hacen cargo de esa discapacidad, tienen que gastar mucho dinero e invertir permanentemente, porque es algo –como bien se dijo aquí también– de todos los días, durante toda la vida.

En el caso de mi provincia –lo digo porque me lo plantearon las propias entidades de discapacidad–, este año el gobierno provincial invirtió 3.000 millones

de pesos, lo cual no deja afuera la responsabilidad de un Gobierno Nacional que, como bien dije, tiene que dar respuesta, porque de eso se trata gobernar. Fueron 3.000 millones de pesos; el año pasado eran 1.350 millones. Y con ese dinero, hoy ya se están haciendo frente a más de ciento sesenta proyectos de ciento sesenta instituciones de la provincia de Córdoba muy reconocidas, con un impacto de más de 15.000 personas.

En lo que va de este año, ya hay presentados más de doscientos proyectos y, a su vez, la provincia aporta al sistema en general de discapacidad, no solamente a este fondo para proyectos institucionales, 130 mil millones de pesos, que incluyen a la educación especial, la obra social –en este caso, la Apross–, la salud, el fondo especial, los deportes y la cultura.

En la oportunidad –y con esto voy cerrando, presidente, antes de que me diga algo– de reunirme con las organizaciones de atención a la discapacidad y con muchas personas con discapacidad que también forman parte del *staff* de estas organizaciones tan reconocidas en Córdoba, estuvo presente una joven con discapacidad que me dijo algo simple, pero que me parece que cierra bastante todo lo que quiero decir. Ella me dijo: lo que pasa es que la discapacidad se ve como una tragedia. Y, realmente, no es una tragedia. Yo, para mis adentros, decía: tener que insistir, nuevamente, con una ley que fue votada casi por unanimidad, la verdad es que es una tragedia; por lo menos, en lo que hace a lo institucional y a lo político.

Me parece que dentro de los conceptos es muy importante sostener qué es lo que expresa la discapacidad o, mejor dicho, cuando una comunidad se expresa, cómo se expresa esa comunidad en esto de la inclusión de la discapacidad.

Quienes vamos a sostener el rechazo a este veto, como en su momento sostuvimos el proyecto de ley, estamos convencidos de que no es una cuestión de la familia, no es una cuestión de que cada persona con discapacidad se lo tiene que bancar, porque es una tragedia y algo que le tocó. Como tantas cosas en nuestra sociedad, yo creo en nuestra sociedad. Creo en la comunidad en la que cada uno nos movemos y que sabe y se expresa todos los días en este aspecto, aun cuando las personas con discapacidad sean muchas menos respecto del total de la población de cada provincia.

Si no rechazamos este veto deshumano, del que todos los demás aspectos ya se han tratado, este veto que está tirado de los pelos, vamos a darle la razón a la minoría de este país, a lo que piensa en este caso –y en tantos otros– el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional y el equipo entero que rodea al presidente de la Nación.

Esta ley tiene que ser ley, no solamente por los discapacitados, sino por toda la sociedad y por la comunidad en la que cada uno nos desenvolvemos. No puedo volver a Córdoba si no rechazo este veto, del cual ya todos se han expresado perfectamente.

Dicho esto, presidente, quiero expresar el sentido del voto del interbloque rechazando el veto presidencial y solicitando que esta ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, que se fortalezca la gestión para que todas aquellas personas –y esto es muy importante– que han sido dadas de baja y que hoy cada vez que quieren solicitar un turno para retomar la pensión o para cualquier otra prestación tienen que esperar tres meses para que alguien las atienda y a partir de ahí poder retomar el derecho que les es propio, por supuesto se incluyan en la justicia de esa decisión

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Vigo.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Corrientes, Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Muchas gracias, presidente.

La verdad es que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque ya hemos escuchado experiencias personales y experiencias de legisladores que han estado con familias, escuchando las vicisitudes que tienen las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad.

Este Gobierno lleva casi veinte meses de gestión, y yo creo que no estaríamos discutiendo este proyecto si las cosas se hubiesen hecho bien, si hubiésemos tenido la posibilidad de entender cuál es el pensamiento que tiene el Gobierno para este tipo de iniciativas y, fundamentalmente, que no tome todas las cosas o todas las necesidades que tiene la sociedad por igual para meter un machetazo, una motosierra, o lo que considere para cuidar el gasto público.

Quiero adelantar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a rechazar el veto y va a acompañar este proyecto, como ya lo hizo hace un tiempo cuando se votó la ley. Entendemos que más que algo en contra del Ejecutivo, es una herramienta de gestión que le permitirá, a través de la normativa, ordenar y organizar una propuesta de trabajo en este sentido.

También quiero manifestar que la situación de las familias de personas con discapacidad no es novedosa, sino que viene desde hace mucho tiempo con problemas de desactualización en los montos para ellas y para los profesionales. Desde hace mucho tiempo hay demandas de distintos tipos por los atrasos en las respuestas, pero la verdad es que desde un tiempo a esta parte se ha agravado de forma sustancial, y eso provoca la necesidad de que algo que está en terapia intensiva, hay que priorizarlo.

Esta ley propone resolver algunos temas que están en debate y que incluso tienen que ver con problemas como la corrupción que estamos viendo. Obviamente, genera la posibilidad de ordenar todos los datos que se deben tener para dar respuestas, genera la posibilidad de tener un organismo de contralor y control de la eficiencia de lo que se está resolviendo, tiene la posibilidad de una actualización automática para los profesionales y, además, también busca dar herramientas para tomar decisiones a la hora de aprobar quiénes tienen la posibilidad de acceder a los beneficios de esta ley.

Hace poquito en Corrientes tuvimos una elección, en la que los correntinos nos dieron un respaldo importante. No es por enrostrar el resultado, sino para decirles que en Corrientes hemos actuado con una mirada con la que pudimos resolver el equilibrio fiscal, pero sin desatender los problemas que tenían los correntinos, dando respuestas a los problemas que tienen. Entonces, es un modelo que entiendo que hace falta copiar, desde el punto de vista de que no necesariamente hay que salir de la empatía que se debe tener con los problemas que tiene la gente porque, aun así, se puede cuidar el gasto público.

Entonces, lo que vehementemente está haciendo hoy esta Cámara, este Senado, es decirle al Poder Ejecutivo que ante los dilemas que existen en la Administración Pública, hay prioridades que se deben atender. Y si no tenemos presupuesto, esas prioridades las vamos a resolver desde aquí. Eso es lo que hoy, realmente, necesitamos decirle al Poder Ejecutivo. Que no lo tome como que ha sido una iniciativa de la oposición, sino que lo tome como una herramienta para resolver los problemas de un sector que, realmente, merece la atención en este tiempo. Simplemente, ratificar que vamos a acompañar este proyecto de ley, rechazar el veto del Poder Ejecutivo.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Vischi.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias, señor presidente; buenas tardes.

Varios senadores y senadoras ya lo dijeron en este recinto, en el marco de la discusión de la insistencia en esta ley, la 27.793, que convertimos en ley el 10 de julio pasado, hace un poco menos de dos meses: 27.793, el número del final, parece que es casual, pero es el tres.

Pasaron muchas cosas ese día, no sé si lo recuerdan. Ese día fue un escándalo. Este Congreso fue un escándalo. Del oficialismo lamento que esté solamente usted, presidente. Igual le tengo que hablar a usted; lamento que solo esté usted presente. Pero ese día fue un escándalo. Fue un escándalo este recinto. La ministra Bullrich pidió que la vicepresidenta de la República, la presidenta de este Cuerpo, frenara esa sesión ilegal en la que estábamos convirtiendo en ley la 27.793, entre otras leyes. No sé si recuerdan que los *trolls* del gobierno, todos los *trolls* del gobierno, nos amenazaron con tanques, que iban a entrar con tanques. Yo los denuncié. Cinco días después, les hice una denuncia penal. Por supuesto, no hay ni…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sra. Di Tullio.- Después, fueron a usar tanques...

Sr. Presidente (Abdala).- No hablen, por favor.

Sra. Di Tullio.- Presidente, presidente: no me haga lo mismo de siempre, no me haga lo mismo de siempre. Tengamos la fiesta en paz.

Sr. Presidente (Abdala).- Siga, senadora Di Tullio, con la palabra.

Sra. Di Tullio.- Ese 10 de julio se votó por unanimidad, presidente, en esa sesión que fue perfectamente legal, como todo el mundo lo sabe. Si no, el presidente no hubiera vetado y no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora: estamos reunidos insistiendo en nuestra voluntad legislativa, que fue de cincuenta y cinco senadores y senadoras. Fue por unanimidad: cincuenta y cinco a cero. ¡A cero! Porque ni usted estaba, presidente.

Míreme cuando le hablo. Ya que usted me reta a mí, a usted lo tengo que mirar, a usted le tengo que hablar, míreme…

Sr. Presidente (Abdala).- Continúe con la palabra.

Sra. Di Tullio.- Gracias.

Entonces, en estos dos meses, señor presidente, pasaron varias cosas. Y voy a mencionar algunas cosas de las que pasaron en estos casi dos meses.

Algunas cosas se mencionaron acá, pero una de las cosas más humillantes –como argentina lo digo, no como senadora, como argentina– que me tocó vivir es que un presidente le haga *ciberbullying* a un niño con autismo de doce años. Eso pasó después de la sanción de esa ley.

Luego, se reprimió, se siguió reprimiendo a jubilados y a discapacitados en las marchas que se hicieron para resistir el veto, cuando se trató en la Cámara de Diputados la insistencia.

El presidente de la Cámara de Diputados fue denunciado por poner a su empresa de seguridad privada como proveedora del Banco Nación.

Se denunció a Petri, el ministro de Defensa, por contratos millonarios con farmacéuticas de la obra social de las Fuerzas Armadas Argentinas.

Diana Mondino dijo, en Londres, del presidente Milei, en el caso $Libra, que es estúpido o corrupto.

Los muertos del fentanilo, presidente: más de cien muertos. Y el ministro de Salud, bien gracias, ni aparece. El responsable de la salud de los argentinos y de las argentinas, bien gracias, ni aparece.

Luego, sucedió lo que lo que venimos viviendo.

¡Ah! También hubo una denuncia de aportes forzosos de los empleados, de los trabajadores y trabajadoras del PAMI y de la ANSES. Porque hay de todo. Acá, donde tocás, en este gobierno, sale pus, está sucio. Sucio, sucio. Gobierno sucio, sucio, sucio, como una papa. Sucio.

Entonces, surgieron los audios de Spagnuolo, donde el exdirector de la ANDIS nos dice a todos los argentinos que le dijo al presidente de la República que su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cobra el 3 por ciento de los laboratorios Suizo Argentina en los sobreprecios de los medicamentos para los y las discapacitadas de la Argentina. Se lo dijo. Eso dice Spagnuolo. Se lo dijo. ¿Y qué hizo el presidente? Lo echó. No le hizo una denuncia a Spagnuolo. Lo echó. Le ofreció abogados a Spagnuolo. Quiero recordar que Spagnuolo es el abogado del presidente, una de las personas que más ingresó, que más ingresos tiene a la Casa Rosada. Una de las personas de máxima confianza del presidente, de mayor confianza del presidente.

Entonces, se le ocurre, con una creatividad que ya nos cansó –porque la verdad es que lo del comando mapuche iraní con conexiones venezolanas y qué sé yo hace años ya que lo vienen diciendo–, y esta vez lo puso la ministra Patricia Bullrich, en una denuncia penal. Una cosa increíble. Conflictuándonos con por lo menos dos países: Rusia y Venezuela. Y pidiéndole al Poder Judicial –a Stornelli, fiscal, y a Ercolini, el juez–, que allanen domicilios particulares de periodistas y que allanen a una empresa de medios, para buscar pruebas. No porque tengan pruebas. Y no hay delito, no hay mención de delito en esa causa. Una cosa hermosa, increíble. Es increíble. Es una cosa que no se puede creer.

Yo coincido con el senador Mayans, cuando hizo su primera intervención y pidió el juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Realmente. Realmente, es de una gravedad inusitada en la Argentina.

Pero, además, lo maravilloso es que la secretaria general de la Presidencia pide una cautelar a un juez. A un juez flojito de papeles. Además, con una debilidad institucional muy importante, porque tiene, por lo menos, seis expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura, con cositas como, por ejemplo, abuso sexual, ¿no? Cosas muy…

Y, entonces, le concedió a la secretaria general de la Presidencia censura previa. O sea, por primera vez, desde la recuperación democrática, estamos en un clima, presidente, donde estamos viviendo hoy, en este momento donde estamos haciendo la insistencia al veto, censura previa. Eso estamos viviendo. Hay periodistas que, en este país, no pueden pasar los audios de Karina Milei. No se puede. Está prohibido por un juez. Prohibido por un juez de la Nación, de la Constitución Nacional. Es increíble. Con, obviamente, la connivencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque, si no, esto no hubiera pasado. Esto no pasaría. No estaría pasando.

Entonces, presidente, estamos viviendo una época de un gobierno que pretende instalar que hay porciones de la sociedad que son inviables en nuestro país. ¡Inviables! ¿Se acuerdan de las provincias inviables? Bueno, ahora hay porciones de la sociedad argentina que son inviables para nuestro país. Por ejemplo, los enfermos con cáncer. Son inviables. Por lo tanto, el gobierno no les da los remedios que necesitan. Por ejemplo, los jubilados y las jubiladas: inviables.

Entonces, ¿qué hace? Veta. Y el Congreso, por supuesto, la Cámara de Diputados, logra no sé cuántos héroes para que no se rechace el veto del presidente de la ley de aumento a las jubilaciones de los jubilados y pensionados de este país.

Y hay una tercera población, una parte de la población argentina que también es inviable: los discapacitados y las discapacitadas. ¿Y cómo sabemos eso, presidente? Primero, porque se lo exige el Fondo Monetario Internacional. Acá no nos vamos a hacer los distraídos: parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para seguir endeudando a la Argentina fue esa. En la primera revisión, por lo menos, el Gobierno se comprometió a hacer una modificación sobre las pensiones.

Esto fue ahora, este año. Pero el año pasado, cuando presentaron el borrador del proyecto del Presupuesto 2025, que nunca se trató… Y les quiero reiterar –porque se los dije en la última sesión– que este año tampoco lo van a presentar. ¡No van a presentar el Presupuesto! ¿Por qué? Porque no pueden sincerar lo que no quisieron sincerar el año pasado. En el Presupuesto Nacional, que no se trató, venían ciento ochenta mil pensiones menos para discapacidad. ¿Cuántas recortó el gobierno? Ciento diez mil. No es casual, eh. No estamos hablando de casualidades acá.

No estamos haciendo una insistencia sobre algo en lo que el Gobierno se equivocó. ¡Está planificado! ¡Absolutamente planificado! ¡Y todo esto que fui contando de estos dos meses son los elefantes para tapar el elefante, porque la política económica de este Gobierno no da para más! ¡No da para más! ¡La economía de este Gobierno no da más! La economía de este país no da para más, y la impericia de este gobierno sobre la economía, menos.

El vocero presidencial, que es la palabra del presidente, sabía –según los dichos de Spagnuolo– que la radiografía de la columna de un perro que mostró en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno no había terminado en una pensión por discapacidad, e igual lo dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Lo dijo para construir una mentira presidencial. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieren instalar? El Estado de sospecha para todos los discapacitados. Eso quisieron instalar. Estado de sospecha para todos los discapacitados y para todas las discapacitadas. Si una es trucha –además, mostrando la radiografía de la columna de un perrito–, entonces, todos los discapacitados y discapacitadas son truchos; todas las pensiones son truchas. Es maquiavélico. Es un plan siniestro. ¡Un plan siniestro!

Entonces, hicieron que todos, no solo los discapacitados y las discapacitadas, sino también sus familias, sean sospechosos, seamos sospechosos. Somos sospechosos. Es imperdonable.

Este mismo vocero presidencial que anunció el recorte de las ciento diez mil pensiones no contributivas para los discapacitados, dijo que la Argentina se ahorraba 35.000 millones de pesos. Macabro. Maquiavélico. Horrible. Y, entonces, mandó ciento diez mil notificaciones porque son perversos. Pero lo tenían planificado eh. Recuerden: en el proyecto de Presupuesto 2025 venía un recorte de ciento ochenta mil pensiones para discapacidad. Eso no se votó y ahora sacaron ciento diez mil. Y, como si fuera poca violencia quitarles las pensiones por discapacidad a los discapacitados y a las discapacitadas…

¿Ustedes saben lo que significa que durante seis meses un discapacitado o una discapacitada que está en un tratamiento no tenga la continuidad de este? ¿Ustedes saben el retroceso que significa? Sí saben. Sí que lo saben; lo sabemos todos, lo sabemos todas. Y este Gobierno también lo sabe, pero no le importa, no le

interesa; tiene otras prioridades. El Fondo Monetario Internacional es su prioridad. Tener dólares es su prioridad. Endeudarse es su prioridad. Entonces, hacerle caso y obedecer al Fondo Monetario es su prioridad.

Presidente: la verdad es que hay que insistir en la sanción de esta ley, más que rechazar el veto. Yo quiero rechazar eh, porque como legisladora, aunque sea constitucional, que el presidente haya vetado esta ley, en términos personales, me genera mucha bronca, pero me gustaría tomarlo como algo más positivo.

La insistencia que nos toca hacer hoy en una ley que fue vetada por el Poder Ejecutivo es para instar, es para persistir. Le toca a este Congreso mantenerse firme en algo que hizo. Esa es la definición del diccionario: repetir o hacer hincapié en lo que ya hiciste. Hace menos de dos meses cincuenta y cinco senadores y senadoras le dimos sanción definitiva a esta ley, aunque después haya sido vetada.

Por último, presidente, para no tomar más tiempo, porque yo lo único que quiero hacer es votar con mis dos manos, tratando de que no me invada la emocionalidad, este proyecto de ley. Eso es lo único que quiero hacer; rápido y corto. Pero, casi como en un acto de justicia, *(con voz quebrada)* los discapacitados y las discapacitadas de este país son los que les están poniendo un freno a este gobierno y al presidente Milei. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Di Tullio.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, José Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidente.

A mí me gustan mucho las frases, y hay una frase de Jesús que decía que no hay nada que esté oculto que no sea descubierto. A eso se suma una frase popular que dice que el diablo hace la olla, pero no la tapa. Y después hay otra frase de Jesús que decía que los ojos son las lámparas del cuerpo; si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tus ojos son malos, todo lo que brilla en ti es tiniebla. Todo lo que está dentro tuyo es tiniebla. ¿Y cuántas no serán las mismas tinieblas? ¡Tremendo! ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas?

Perón tenía una frase que decía que las instituciones son como el pescado: empiezan a pudrirse por la cabeza. Bueno, en un año y medio de gestión acá han sido citados varios hechos; y, no nos engañemos, no disculpemos más: es el presidente. No es la hermana del presidente; es el presidente. El presidente la utiliza a la hermana. No sé qué deuda hay entre ellos que siempre quiere resarcirla. Yo veo “el jefe”, pero es el presidente; ya demostró que es él. Es perverso realmente.

Ahora bien, vetar esto también demuestra el grado de perversidad que tiene; porque, además de la insensibilidad, tiene un desprecio total y, más que nada, una acción despiadada con fundamentos despiadados. Y yendo a la bolsa de quién o no sé en qué asociación, riéndose, dijo que lo iba a vetar. Muy valiente el tipo; impresionante.

Menos mal que existe el Parlamento, porque ahí los representantes del pueblo, de las distintas fuerzas, ante el abuso cometido, ante este atropello que hace el presidente, le dijeron: “Señor: hasta acá”. Me alegra mucho que, en Diputados, rápidamente, le dijeron “Hasta acá”. Los que votan en contra son gente de su propia línea política; y por ejemplo está el caso de la exgobernadora Vidal, que con su participación de abstención, como Poncio Pilato, se lavó las manos y dijo: “Yo no participo de esto; me abstengo”. Y está el caso de la otra, que también buscaba Ficha Limpia. Cuando hacen sus campañas dicen que están a favor de los discapacitados, de los jubilados y de los pensionados, pero después se abstienen, miran para otro lado o votan en contra. ¡Cuánta falsedad! ¡Cuánta hipocresía, realmente!

¿Qué está haciendo el presidente ahora? Dice que necesita más legisladores en el Parlamento. ¿Para qué? Para que no funcione. Si hoy el presidente tenía un poquito más… Porque vimos que acá ya se negó el tratamiento. Hay ocho de La Libertad Avanza y algunos esgrimieron argumentos que yo llamaría tristes y bastante ignorantes. Porque en los países desarrollados el índice de personas con problemas –que podemos tener todos, de cualquier tipo– es del 6 por ciento y acá se dijo que se daban a mansalva.

En realidad, me acuerdo que antes, con el problema económico que había, era por sustitución; había doscientas mil pensiones y eran sustituidas por muerte. Así actuaban. O sea, si vos eras discapacitado y solicitabas la pensión, por más que pusieras todo en tu expediente y fueras a la ANSES no sé cuántas veces, te decían "Vos sabés que no salió todavía". En realidad, lo que hubo después fue un expreso reconocimiento de estas personas que son sujetos de derecho constitucional.

Un amigo de Formosa me llamó –lo comenté la otra vez en la radio– y me dijo: "José: me sacaron la pensión, porque me pusieron en una lista en la que dice que yo ando caminando libremente por la calle, y hasta ven que hago ciertas cosas. Lo que pasa es que yo soy insulinodependiente, y yo para vivir tengo que pagar 500.000 pesos por mes." Entre la lapicera y el control de las tiritas, me dice que tiene que pagar 500.000 pesos. "¿De cuánto es tu pensión?", le digo; y me dice "260.000 pesos". O sea que la pensión le cubría el 50 por ciento del medicamento, y el otro 50 por ciento –aunque sea con discapacidad– tiene que conseguirlo haciendo algo. ¡Estamos hablando de para poder vivir!

Obviamente que cuando uno lo ve al presidente así, totalmente desequilibrado… Parece que toma algo para tener un poquito de valentía cuando va a algunos lugares, porque lo veo bastante desquiciado, y son bastantes lamentables sus expresiones.

Por ejemplo, en un acto, nos acusa a nosotros –como lo hacía con los gobernadores–. Primero, habla mal del Senado. Vuelvo a insistir: cita ese famoso cuento de que los senadores ganan 10 millones; ojalá, pero ese es un cuento que ya no nos lo creemos más. Después dice que los senadores son gastadores compulsivos. Ahí, en La Rural, dice que comprometimos 350.000 millones de dólares en el sistema previsional. ¡Un burro! ¡No entiende nada! Dicen –que yo lo dudo– que el PBI es de 600.000 millones. Lo dudo por el ingreso per cápita que tenemos. Lo dudo porque, como acá se falsifican datos a diestra y siniestra, si el PBI es de 600.000 millones y nosotros ponemos 350.000, estamos superando el Presupuesto Nacional, que afecta a menos del 30 por ciento del PBI. ¿Cómo un presidente va a decir semejante barbaridad? Ahora, ¿para quién habla? Lo sorprendente es que lo aplaudan. Lo sorprendente es que lo aplaudan tirando estas cifras que son absolutamente descabelladas.

Lo vi en un *streaming*, a donde había gente que va a la televisión y que lo aplaude, que por supuesto no entiende nada, y no tienen la culpa porque no están en eso, donde conocidos panelistas decían "¡Qué barbaridad lo que hace el Congreso!". ¿Y cuál es era la conclusión ahí? Hay que cerrar el Congreso. Como a todo dictador, le molesta el Parlamento. ¿Por qué le molesta el Parlamento? Por esto que estamos haciendo hoy acá: porque le ponemos límites. Porque no estamos en la Roma de los Césares; estamos en una democracia.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans.- ¡Cállese la boca! ¡Estoy hablando! ¡Maleducado!

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, senador Paoltroni.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans.- ¡Cállese la boca! ¡Maleducado!

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans.- ¡Cállese la boca! ¡Maleducado!

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, senador Paoltroni.

Sr. Mayans.- ¡Cállese la boca! ¡Maleducado!

¡Exíjale respeto, presidente, a este maleducado! Al señor 8 por ciento…

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos. Orden, por favor.

Senador Paoltroni: orden, por favor.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Continúe con la palabra, senador Mayans.

Sr. Mayans.- Bueno, esto es lo que hacen: es un fiel hijo de Milei.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans.- A los gritos; así, es un fiel hijo de Milei.

Sr. Presidente (Abdala).- Pongamos orden.

Siga con la palabra, senador Mayans.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans.- Ni me afecta lo que dice, porque no entiende, pobrecito. No entiende nada.

¡Fíjense lo que dijo del tema de los discapacitados! ¡Un ignorante! Más o menos dijo que estábamos ahí, en la ventanilla, repartiendo para los votos. O sea, no existe examen médico, no existe nada. ¡Una vergüenza! Aparte, es no entender lo que es la discapacidad.

Ahí se habla del equilibrio fiscal. “Nunca voy a permitir que estos gastadores compulsivos toquen mi equilibrio fiscal”. ¡Otro verso! Claro, él habló del gasto primario, no habló del déficit financiero.

En esto se vio que no hay nada que esté oculto que no sea descubierto, de la corrupción interna del Gobierno; feroz corrupción. Es como se decía en el *sketch* de Olmedo: él no toca la plata, quien la toca es la hermana. Él es el manosanta, no toca la plata; la que toca la plata es la hermana.

Ahora bien, es tan miserable... Vos imagínate que el pueblo argentino te nombra presidente de la Nación y tu hermana va y le pide 2.000 dólares a una persona que le va a hacer el bastón de mando. Eso ya es una cosa horrorosa, realmente. No lo digo yo, lo dijo Pallarols. Él quería hacerle el bastón, pero primero tenía que depositar 2.000 dólares; una vergüenza, realmente.

Acá se habló de esa corrupción. Ahora, cuando tengamos mayoría parlamentaria acá, vamos a hablar de la corrupción financiera; de esos muchachos que están ahí y que cuando terminen su gestión se van a ir corriendo, que tienen el 99 por ciento de sus bienes afuera, que van a ir a las playas de Miami y que van a ir a Europa. Nosotros vamos a vivir acá.

Me dicen que están haciendo inteligencia sobre varios senadores para ver qué tenemos. Quédense tranquilos que no nos dedicamos a eso; y, además, entendemos lo que es la vida. No nos dedicamos a eso, gracias a Dios. Como ellos tienen eso en la cabeza, creen que lo más importante de la vida es juntar plata; y eso no es importante, lo más importante en la vida es tener vida.

El presidente se olvida de hablar de la joda financiera. Y, ¿saben por qué es joda financiera? No quiere venir el ministro acá; ni el ministro de Economía –como

venía antes a explicar el Presupuesto– ni el presidente del Banco Central –como venía antes– a dar explicaciones. ¿Y por qué tiene que venir? Es sencillo: la rendición del Banco Central tiene que ser semestral.

¡Vacían el Congreso! ¡Quieren el Congreso para vaciarlo, como hacen las dictaduras! ¿Cómo hace el dictador? ¡Cierra el Congreso y nombra jueces! Esto sin complicidad del Poder Judicial no es posible; no es posible.

Fíjense los que van a investigar esta causa. Ercolini participó en el tema de Lago Escondido. Sabemos instrucciones directas de quién recibe. Te puede llegar a sacar cualquier cosa. ¡Cualquier cosa te puede sacar! Y después Stornelli. Stornelli va a investigar las escuchas ilegales. Todos los que están acá saben lo que hizo Stornelli, cómo mandó a investigar a la expareja de su esposa. A la persona que estaba con ellos y con un periodista de un medio conocido le dieron trece años. ¿Por qué? Porque extorsionaban. Salían en un programa de televisión de quien ahora es un gran libertario y le decían a la gente que, si no se ponían con 100.000, 200.000 o 300.000 dólares, en ese programa de televisión lo iban a escrachar y, después, tenía garantizada una tapa en un medio muy importante.

Esto hace cierto lo que decía Milei respecto de que entre los políticos y la mafia él elige la mafia; porque es un mafioso, y su gobierno es una mafia.

Hay que destituir a este presidente mafioso, porque están comprobados hechos que son contundentes.

A ustedes ese discurso de la lucha contra la corrupción se fue al carajo acá. No hay más lucha contra la corrupción, porque el corrupto número uno es el presidente, la segunda que le sigue es la hermana, y después el ministro de Defensa, y después la ministra de Seguridad. ¡Todos de joda! 8 por ciento, 10 por ciento. Confirmado por un hombre de su gabinete.

Cuando vetó no sabía lo que se venía. Primero vetó lo de los discapacitados en forma despiadada y dijo que eso arruinaba su equilibrio fiscal. “¿Y de dónde vamos a sacar la plata?”. Bueno, que deje de robar un poquito Karina y ya está; o, si no, que baje su arancel: en vez de ser del 3 por ciento, con el 1,5 ya está. ¡Que baje el arancel Karina! ¡Que bajen el arancel los hijos de puta que están ahí en el sistema financiero robando a dos manos y que les den a los jubilados y a los pensionados! Esa es la realidad que tenemos hoy acá.

Hoy venimos acá a ratificar, obviamente, que no estamos de acuerdo con este programa. Sabemos que después de octubre –de acuerdo con lo que dijo acá Juliana– van a tocar el sistema previsional y van a tocar el sistema social.

¿Qué hizo este corrupto presidente durante un año y medio de gestión cuando había algo que no le gustaba? Primero insultó a los jubilados y pensionados y después a los docentes. ¡Lo que les dijo a los docentes universitarios! ¡Lo que les dijo a los médicos del Garrahan! ¡Lo que les dijo a los gobernadores! ¿Quién se cree que es para insultar, insultar e insultar?

Realmente me alegra mucho que el Parlamento le dé respuesta, pero le pido al pueblo argentino que haga tronar el escarmiento, que no acompañe a este corrupto presidente y que empecemos de nuevo. Todos los políticos empecemos de nuevo.

Esta es una persona que, primero, ni siquiera tiene formación. Conduce los destinos del país por un *marketing*. Ahora, si hubiese llegado y hubiese demostrado que iba progresando, está bien, le íbamos a dar nuestros respetos, como corresponde; pero esta es una persona que insulta a todo el mundo. Para mí este Gobierno se terminó. Eso que hizo ayer en la provincia fue realmente lamentable. Encima, lo vende la cámara de Bullrich, porque estaba prohibido que pasasen los drones por la seguridad del presidente; entonces, mientras la Policía estaba

demostrando que el presidente estaba protegido, mostraba que directamente no había gente en el acto. No fue nadie. La propia Policía estaba mostrando que el acto era un fracaso.

Entonces, este presidente está terminado. Es peor que Nixon. Este es un presidente corrupto; y la corrupción está en todas partes. Cuando tengamos mayoría se va a saber sobre la corrupción del sistema financiero y por qué no pagaron. Van a venir a explicar acá qué hicieron con el tema de las tasas, con información preferente y se va a saber los que están metidos en toda la joda financiera. Eso es lo que vamos a saber después acá.

Para terminar, y para bajar un poquito el tono, vuelvo a rescatar lo que dijo el Papa argentino; dijo que él le agradecía a Dios que en la enfermedad haya podido conocer la solidaridad del otro. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos necesitamos del otro; y pasa. Gracias a Dios yo era una persona muy sana, hasta que me pasó lo que me pasó. Estuve prácticamente tres meses discapacitado y aprendí lo que es la discapacidad. Ni podía agarrar un vaso de agua. Me enseñaron a caminar. Terrible fue. No se lo deseo a nadie. A mí esos tres meses me bastaron para darme cuenta. Como dijo el Papa, le doy gracias a Dios por enseñarme lo que era la solidaridad; me enseñó lo importante que es el otro.

Este funcionario de la ANDIS que ahora contó todo el secreto de la C*osa Nostra* –ya que a Milei le gusta la mafia– es otro desalmado. “Yo no tengo la culpa de que tu hijo sea discapacitado. Vos tenés que pagar el peaje igual que yo”. Claro, el tipo estaba currando 100.000 dólares por mes y la otra 800.000 dólares por mes, y después vemos los que renuncian a su dieta, como el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, mándennos el 1 por ciento y también renunciamos nosotros. ¡Es una vergüenza, realmente!

Parece mentira a quién pusieron como jefe del ente de Discapacidad. A una persona totalmente desalmada que, al final, termina batiendo a toda la banda completa, sobre quien el presidente dijo: “Lo vamos a denunciar y vamos a demostrar que es mentira lo que dijo”. ¡Quiero ver la denuncia del presidente! ¡Denúncielo, presidente, a ver cómo le va a quedar el lomo! Porque va a declarar como arrepentido y ahí va a contar peor, porque tiene detalles. Tarde o temprano se va a saber. Y para mí que está ramificado el tema; por lo que veo, para mí está extendido en toda la administración pública.

Como decimos, el plan económico no aguanta más. ¡No aguanta más! El Banco Central ya pagó el dólar a 2.300; solo que nadie se da cuenta. Por lo menos esos son los números que hacemos con el equipo técnico. ¿Y cómo va a aguantar esto con eso? ¿Qué van a hacer? Hay que prepararse para eso, porque alguien va a tener que poner remedio a esta situación cuando esta banda completa se vaya.

Nosotros hoy le vamos a decir a una parte importante de la comunidad argentina que no le vamos a permitir al presidente que vulnere sus derechos constitucionales.

Ayer uno de los discapacitados me dijo: “José: decí que trabajen un poquito más para nosotros, porque hay escuelas a las que vamos que no tienen Braille, no tenemos rampas. Ayúdennos un poquito”. Es cierto: estamos en deuda con ellos, y hoy empezamos a cumplir con esa parte de la deuda.

Y quiero ver que el presidente se anime a hacer el recurso, como dijo este salvaje presidente, porque creo que si hace eso se cae inmediatamente. No creo que sea tan estúpido y llegue al grado superior de estupidez. ¡Cúmplalo, presidente! ¡Cumpla con la ley! ¡Usted no está fuera de la ley; para eso están la Constitución y las leyes! Nosotros votaremos hoy acá y esto será ley, y nadie puede estar por

encima de la Constitución ni de las leyes de este país, y por eso nuestro bloque va a votar positivamente. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

A continuación, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones…

Sr. Juez.- Pido la palabra, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Tengo el pedido de palabra del senador Luis Juez.

Sr. Juez.- Si me permite 30 segundos.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí.

Sr. Juez.- Sabiendo que estoy violando el Reglamento, porque no corresponde después de que hablen los presidentes.

Antes de que esa pantalla se pinte de verde, quiero agradecerles con el corazón a todos, sin distinción de bancadas, de pensamiento, de ideología –y los quiero mirar a los ojos–, en nombre de mi hija Milagros, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas y la inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores, transportistas. En nombre de ellos, muchísimas gracias. En nombre de mi familia y en el mío propio, muchísimas gracias. En serio.

Me callé la boca porque no me podría haber expresado mejor de lo que lo hicieron algunos senadores. La verdad es que fue importante. Ellos se merecen esto que ustedes les han dado: visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido. Así que muchísimas gracias.

Gracias, presidente. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Juez.

Entonces, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones. Lo votamos a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobadas.

Para adelantar el sentido del voto: quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Repetimos, para aclarar el sentido del voto: quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma.

Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Propongo que se vote por medios electrónicos el expediente CD.-16/25, que comunica la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la sanción del proyecto de ley registrado bajo el número 27.793 que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

Si están todos logueados, se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Montenegro, falta su voto.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 63, negativos 7, abstenciones 0. *(Aplausos.)*

–El resultado de la votación surge del Acta N°2.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado el expediente CD.-16/25 por dos tercios de los votos en conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional,

este Honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27.793, que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se realizarán las comunicaciones correspondientes. *(Aplausos.)*

18. Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de las Leyes (O.D. Nº 428/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N°428/25. Dictamen en los proyectos de ley de varios señores senadores relacionados al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de las Leyes. (S.-174/24, S.-217/24, S.-289/24, S.-460/24, S.-2.127/24 y S.-1.318/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra, como miembro informante, la senadora por la provincia de Córdoba, Alejandra María Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

El pasado 21 de agosto se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar seis proyectos modificatorios de la Ley 26.122, que establece el régimen legal de los decretos necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes. Es decir, en la actualidad contamos con seis proyectos.

Voy a nombrarlos: el proyecto S.-174/24, autoría del senador Blanco; el S.-217/24, del senador Lousteau; el S.-289/24, de la senadora Crexell; el S.-460/24, del senador Vischi; el S.-2.127/24, de los senadores Doñate y Recalde; y el S.-1.318/25 del senador Salino.

La modificación o derogación de la Ley 26.122, sancionada en el año 2006, es un tema recurrente y de gran interés. Así lo demuestran los antecedentes parlamentarios y la cantidad de proyectos que acabo de mencionar que versan sobre la materia.

Recordemos que los DNU son instrumentos de excepción y que contravienen la idea de separación de poderes y funciones y la necesidad de atenuación del presidencialismo que guió la Reforma Constitucional de 1994. Por lo que tratar y sancionar esta modificación evita en buena medida la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político.

La Ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir en el universo normativo, tiene menos requisitos que una ley ordinaria. Basta la aprobación o incluso aún el rechazo de una sola de las Cámaras legislativas para que quede vigente ese DNU.

Se ha alcanzado un consenso amplio para modificar este criterio y por eso estamos poniendo a consideración del pleno este dictamen, cuyos puntos principales voy a anunciar brevemente. Es un dictamen muy simple, pero muy efectivo.

Como decía, logramos consensuar un único texto de dictamen bajo la Orden del Día 428/25. El contenido del dictamen: el artículo 1° incorpora el artículo 1º bis…

Permiso para leer, presidente. Así leo textual.

Incorpora el artículo 1° bis señalando que los decretos deberán tratar sobre una única materia por decreto individual, estableciendo textualmente: “Artículo 1°.-

Incorpórase el artículo 1° bis de la Ley 26.122, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1° bis: Los decretos mencionados en el artículo 1° deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación. Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual".

El artículo 2° incorpora el artículo 21 bis, indicando que ambas Cámaras podrán tratar los decretos del Poder Ejecutivo Nacional durante el receso parlamentario. Es decir, el artículo 2° establece textualmente: "Artículo 2°.- Incorpórese el artículo 21 bis a la Ley 26.122, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 21 bis: Ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos a los que refiere la presente ley".

El artículo 3° sustituye el artículo 22 modificando totalmente el sentido de la ley vigente al considerar aprobados los decretos del Poder Ejecutivo Nacional con el voto de ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Nación. Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento dentro del plazo de cuarenta y ocho horas hábiles de producido.

Es decir, quedaría redactado de la siguiente manera: "Artículo 3º.- Sustitúyase el artículo 22 de la Ley 26122 por el siguiente: Pronunciamiento - Aprobación. Artículo 22. Los decretos mencionados en el artículo 1°, se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa (90) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de producido".

El artículo 4º modifica el artículo 24, que tiene que ver con los efectos jurídicos en relación con el rechazo de los decretos por parte de la o las Cámaras; plazo de vencimiento de los noventa días corridos desde la publicación de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional en el Boletín Oficial, implicando su derogación dejar a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Si el decreto de necesidad y urgencia o delegación legislativa es rechazado, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Sr. Presidente (Abdala).- Un poquito de silencio, por favor. O bastante.

Sra. Vigo.- Es decir que el artículo 4º establece textualmente: "Modifíquese el artículo 24 de la Ley 26.122, que quedará redactado de la siguiente manera: Rechazo - Efectos jurídicos. Artículo 24°.- El rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22° implicará su derogación, de acuerdo a lo que establecen los artículos 5° y 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario".

El artículo 5º refiere a la entrada en vigencia de la ley a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Y, por supuesto, el artículo 6º, que es el último, le da comunicación al Poder Ejecutivo.

Como se observa, y como dije al principio, las disposiciones son claras, son sencillas y vienen a subsanar las dificultades que la misma ley ha producido, toda vez que ha sido utilizada, en muchos casos, de manera abusiva. Esto es: en más de

una oportunidad. Invierte la lógica de la aprobación tácita mediante el silencio de las Cámaras y vigoriza el rol del Congreso; regulando el trámite y los alcances de la intervención del Congreso, a la vez que quita el privilegio del que gozan estos instrumentos de excepción con respecto a la ley.

No quiero extenderme mucho más, presidente. Reitero que esta propuesta es simple y espero que alcance el consenso necesario que requiere la Constitución para avanzar en su sanción.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Alejandra Vigo.

A continuación, tiene la palabra el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- Gracias, presidente.

Después de mucho tiempo, hoy vinimos a terminar con una pésima costumbre que han tenido varios gobiernos de hacer uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia. No solamente este gobierno, que tiene un record, sino que también los anteriores tenían dificultades para interpretar textos, porque han interpretado la Constitución Nacional de una manera muy particular. Sobre todo, los autores de la Ley 26.122, gente muy preparada que ha tenido responsabilidades muy importantes en este país, pero se ve que han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución Nacional en lo que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia, que especifica claramente que constituyen una excepcionalidad. La excepcionalidad está fundada pura y exclusivamente, o casi con exclusividad, en que el Congreso de la Nación no pueda funcionar.

Yo tengo un detalle que me hicieron sobre lo que pasó luego de la Reforma Constitucional de 1994, donde se avanzó con el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Es un detalle de los presidentes y del ejercicio que hicieron de los decretos de necesidad y urgencia. Desde aquella fecha hasta ahora se dictaron 967 decretos de necesidad y urgencia; o sea, hasta el 2 de septiembre. En la Presidencia de Néstor Kirchner, 237 en cuatro años de mandato; Alberto Fernández, 179 en cuatro años de mandato, muchos de los cuales tienen que ver con la época de la pandemia; Eduardo Duhalde, en una época complicada, 152 en dos años; Carlos Menem, que Dios lo tenga en la gloria, desde 1994 hasta 1999, 101 decretos de necesidad y urgencia; el actual presidente de la Nación, desde el 10 de diciembre que asumió hasta este 2 de septiembre, 87 decretos de necesidad y urgencia. Después voy a hacer una aclaración al respecto. La autora de la ley, que fue presidente de la Nación durante ocho años, firmó 81 decretos de necesidad y urgencia; Mauricio Macri, en cuatro años, 71; Fernando De la Rúa, en dos años y un poquito, 53; y Adolfo Rodríguez Saá, en una semana, 6.

Dije que iba a hacer una aclaración con respecto al actual presidente, que en el poco tiempo que lleva tuvo 87 decretos de necesidad y urgencia. El primero, el 70/23 equivale, por lo menos, como mínimo, a 80 decretos de necesidad y urgencia; o sea que en uno solo mandó 80 decretos de necesidad y urgencia. De los 87 que dictó, 81 están vigentes; se le rechazaron 6. Y uno importante, el único que rechazaron ambas Cámaras directamente… La semana pasada rechazamos otros delegados y decretos de necesidad y urgencia, Pero el principal o, por lo menos, el primero que yo recuerdo fue la asignación de 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahí no había problemas para ver de dónde salían los recursos. No, no. Se ve que no tenían emergencia en discapacidad en la SIDE. Parece que son muy capaces, pero los recursos estaban.

Como decía, señor presidente, después de casi cinco años y medio que estoy en funciones, después de insistir… Porque recién se leyó que en el año 2024

estaba la autoría de mi proyecto, pero ya lo presenté en el año 2020. Se cayó y lo volví a presentar. Hemos tenido un acontecimiento importante: aquellos que fueron defensores acérrimos de la Ley 26.122, después de unos cuantos años se dieron cuenta de que no era lo adecuado, de que no era lo que establecía la Constitución, de que era contrario a lo que establece la Constitución respecto de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Y qué hicieron? Acompañaron a quienes sosteníamos, desde la época de la Convención Constituyente de 1994 y después cuando se discutió la Ley 26.122, que esa ley avanzaba sobre lo que establecía la Constitución.

En buena hora, uno siempre tiene tiempo para arrepentirse o reconocer los errores. En días pasados yo reconocí mi bronca por haberme equivocado tan feo al apoyar a una candidata a presidente, hoy ministra de Seguridad de la Nación, con lo que terminó siendo. Está bien, era otra persona. Bueno, el violeta me la cambió. Igual me equivoqué e incité a mucha gente a equivocarse. No convencí a tantos porque, gracias a Dios, no llegó. Entonces, siempre hay tiempo para recapacitar. Yo le reconozco a la bancada, que es la primera minoría de este Senado de la Nación, que hayan tenido esa actitud valiente de reconocer que durante mucho tiempo estuvieron equivocados en el tema de los decretos de necesidad y urgencia y que hayan acompañado esta decisión.

Tendría muchas cosas más para decir, pero voy a tratar de ser breve porque queremos terminar lo antes posible. Sí, ya sé que me hace el redondeo, el redondeo, pero tenía 7 minutos. Me queda un minuto y medio, pero se lo voy a regalar al siguiente exponente.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pablo Blanco.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de La Rioja, Florencia López.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señor presidente.

Lo mío, voy a hacerlo breve, tiene que ver con esta modificación, que viene a este recinto, de la Ley 26.122, que reglamenta el funcionamiento de las facultades delegadas y los DNU que está llevando adelante el Poder Ejecutivo.

Ya explicó la miembro informante, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, las características específicas que tiene la ley. Por lo tanto, no voy a abundar en este tema. Básicamente, lo que queremos hacer es dar una respuesta sobre por qué avanzamos en la modificación de esta ley. Primero, porque este Gobierno, este presidente de la Nación, confundió la regla con la excepción. Y claramente el artículo 99, inciso 3, de nuestra Constitución establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. La regla es: no puede, no podrá. Y establece, obviamente, una excepción que dice: salvo en algunos casos excepcionales de emergencia, de urgencia, lo que, como sabemos, el Ejecutivo Nacional viene incumpliendo constantemente.

Aparte de eso, señor presidente, lo mismo hace respecto de la delegación de las facultades, porque –clarito– el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y establece la excepción para algunas materias específicas y por un tiempo acotado, determinado.

¿Qué pasó con esta situación, señor presidente? El Poder Ejecutivo –este Poder Ejecutivo, este Gobierno de Javier Milei– tomó la excepción como regla y se dedicó a gobernar por decreto. Y cuando le va mal, porque este Congreso quiere rechazar o rechaza sus decretos dictados bajo la delegación de facultades o los DNU, ahora quiere ir a la Justicia. ¡Es el absurdo del absurdo!

Pero además de esto, de confundir la regla con la excepción, este Gobierno ha perdido la confianza que debe haber entre un Poder Legislativo que cede facultades y, por supuesto, la ciudadanía. Y esto lo decimos, señor presidente, porque cuando estuvimos en este mismo recinto escuché a los senadores que hablaban con buena fe, cuando sancionábamos la Ley Bases, de que querían darle herramientas al Poder Ejecutivo Nacional que le permitan gobernar, que le permitan mejorar la economía, que le permitan poner de pie a la Argentina, ser más transparente, ser más eficiente. ¿Y sabe qué, señor presidente? Nada de eso sucedió. Entonces, traicionó la confianza que le dio este Poder Legislativo Nacional. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la reforma de esta ley.

¿Por qué le digo esto también, señor presidente? Porque no solo no cumplió con la delegación de facultades, sino que no podemos confiar en un Gobierno cuya principal acción o actividad es coimear a los empresarios, es tener vínculos ocultos con droguerías, es andar metiendo amparos ante jueces impresentables para que no vean la luz los audios que comprometen a este Gobierno.

Por eso, señor presidente, corresponde que nosotros modifiquemos esta ley, porque se hizo uso y abuso de estas herramientas. Y pedían herramientas, pero la usaron como armas para afectar a la ciudadanía. El primer DNU… No el primero, el número 12 que dictó Javier Milei fue para modificar el organigrama del Gobierno, para poner a su hermana de secretaria de la Presidencia. Y nosotros pensábamos: “Bueno, qué importancia va a tener la hermana del presidente ahí, a la par de él”. Luego, nos dimos cuenta del rol fundamental que está cumpliendo la hermana del presidente. Y cuando hablamos de eso, nos suena acá en la cabeza, como decía recién la senadora, el “hit de Karina”.

Más allá de eso, señor presidente, además de ese DNU, dictó el DNU 70/23. Y la gente dice: “¿Qué pasó con este DNU 70? Lo peor de lo peor lo hicieron a través del DNU 70: derogaron más de 300 leyes. ¿Qué más hicieron con el DNU? Afectaron todos los derechos laborales, que eran derechos adquiridos por la ciudadanía; afectaron los derechos sociales que hoy, a duras penas, estamos tratando de sancionar. También afectaron el patrimonio de la Nación con el DNU 179/25, donde el presidente de la Nación se otorga a sí mismo facultades para endeudar al país. Imagínense hasta qué punto, cuando la Constitución claramente dice que esas son prerrogativas y facultades del Congreso Nacional. No, los señores dictaron un DNU para autorizarse ellos mismos a endeudarse de una forma realmente tremenda. Pero no solo eso, señor presidente, sino que –ahí no más– mediante el mismo DNU derogó la Ley 27.612, que establecía que es el Congreso el que tiene que autorizar cualquier endeudamiento. Y cuando uno le plantea eso, ellos dicen: “No, no nos estamos endeudando, estamos reestructurando la deuda”. ¡Por favor! Esa mentira es peor que la que dice que tenemos una inflación de 1,5. Esa mentira es peor que la que dice que es el mejor gobierno transparente de la historia.

Señor presidente, se usó y se abusó de las herramientas que este Congreso Nacional cedió y que la Constitución tenía previsto. Y eso que dicen que no se endeudó… Sí, se endeudó en 7.000 millones más de lo que debía ya el anterior gobierno de Macri, respecto de lo que se había comprometido. Amplió la deuda. Por eso, es gravísimo lo que está haciendo este presidente con los DNU, con las facultades delegadas.

Por eso, desde nuestro bloque, vamos a impulsar esta modificación junto con todos los senadores. Pero que sepa el Ejecutivo… que mañana va a salir a llorar que queremos romperle su gobierno, que le queremos ponerle freno, que le queremos ponerle una cosa o la otra. ¡No queremos hacer eso! Queremos reivindicar las facultades que son propias del Congreso de la Nación, queremos que

se ejerza la división de poderes, queremos que se dé la suerte de peso y contrapeso como corresponde. Si no, ¿sabe qué? Si nosotros hoy no sancionamos esta ley, no somos dignos de volver a nuestras provincias. Porque, así como lo votaron al presidente, a nosotros también nos votó la gente. Por lo tanto, corresponde que ejerzamos nuestra función sentados en nuestras bancas y no que le entreguemos la suma del poder público al presidente de la Nación.

Por eso, señor presidente, no me extiendo más, simplemente apoyamos la modificación de esta ley 26.122. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador Maximiliano Abad, de la provincia de Buenos Aires.

Sr. Abad.- Gracias, presidente.

La reforma que impulsamos es un paso esencial para recuperar la normalidad entre los poderes del Estado, ya que se recupera el carácter excepcional del DNU que está consagrado en el artículo 99 de la Constitución Nacional.

En un Estado democrático, la ley es el camino natural para proteger y ampliar derechos, para producir reformas y para sentar el cimiento de una Argentina que quiera desarrollarse. Con este proyecto de reforma, lo que estamos haciendo es instar al Poder Ejecutivo, al actual –pero esto no es un debate coyuntural, sino que trasciende hacia el futuro– y a los Ejecutivos que vengan, a que no tienen que llevar adelante el camino del atajo.

Es una anomalía jurídica, presidente, que la excepción sea la regla. Los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en un manual de uso común. Y el proyecto que está en consideración corrige esta anomalía a partir de dos modificaciones. La primera es que los DNU deben referirse a una única materia. Y la segunda es que invierte la carga de la prueba: para que los DNU sean válidos, deben ser ratificados por ambas Cámaras, con las mayorías requeridas, dentro de los 90 días de que el DNU es publicado en el Boletín Oficial. Y esto también obliga al Poder Ejecutivo a conversar, a dialogar, a persuadir, a convencer a los bloques de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Mire, presidente, quienes, después de la sanción que vamos a dar hoy a este proyecto de modificación de la Ley 26.122, titulen que el Senado está limitando al Gobierno, se equivocan. Lo que hoy estamos haciendo es generar condiciones institucionales que son necesarias para el desarrollo de un país. Si no, pregunten a los inversores extranjeros qué opinan; pregunten a nuestros socios comerciales; pregunten qué opinan los mercados de crédito, si prefieren que la Argentina se gestione a través de decretos o de la seguridad jurídica de las leyes. No hay ninguna duda de cuál va a ser la respuesta. Por eso, yo creo que este es el camino a seguir.

También tenemos que contextualizar –y lo quiero decir– cuál fue el momento en el cual se sancionó la Ley 26.122, cuáles fueron los argumentos de aquel entonces. Y los argumentos que se dieron en aquel momento fueron que había que concentrar más poder en el Ejecutivo, aun violando el espíritu de la Constitución, bajo la falsa premisa de que cuando los Ejecutivos son fuertes, resuelven más rápido los problemas, y que las instituciones son un estorbo.

Yo me quiero referir a la historia reciente. Y la historia reciente nos dice que esos gobiernos que acumularon y acumularon poder en el Ejecutivo, terminaron de la peor manera: terminaron derrotados en las urnas y con indicadores sociales y económicos en rojo.

Por eso, señor presidente, nosotros tenemos dos premisas sobre la mesa respecto de las cuales tomar decisiones. La primera premisa es que la acumulación

de poder genera hegemonías débiles. Y la segunda es que las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo ninguna duda sobre en qué lugar estoy parado. Por eso, voy a apoyar las modificaciones a la Ley 26.122 en el proyecto que está en consideración. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Abad.

A continuación, tiene la palabra el senador Fama.

Sr. Fama.- Gracias, presidente.

En el mismo sentido que el senador preopinante, voy a hacer algunas consideraciones de por qué voy a apoyar el dictamen que hoy se propone y, por lo tanto, la modificación de la Ley 26.122, que en estos últimos tiempos ha sido de muchísimo debate jurídico.

Esta es una ley que, a mi criterio personal, cristaliza esto de que “hecha la ley, hecha la trampa”. Y voy a tratar de explicar por qué digo esto.

En el año 94, todos sabemos, tuvimos una reforma constitucional. Dentro de todos los aspectos de la reforma, uno de ellos es la incorporación de este instituto, el del DNU, artículo 99, inciso 3. Ahora, el constituyente fue expresamente claro en términos de que es absolutamente restrictivo con materias prohibidas y con procedimientos ajustados: decreto con acuerdo de ministros, intervención del jefe de Gabinete, informe al Congreso Nacional. Y otro tema que también está en esa reforma constitucional son las facultades delegadas, artículo 76.

Fíjese, señor presidente, la incongruencia de estos dos temas: acabamos de aprobar una insistencia sobre una ley que aprueba este Congreso y necesitamos los dos tercios, pero resulta que para un veto presidencial, solamente, con la aprobación de una sola Cámara, el decreto es ley. Una incongruencia total, absoluta. Es absolutamente inconstitucional la Ley 26.122. Pero hay que ver qué pasó. A mí me gusta saber por qué pasan estas cosas.

Doce años después de la reforma, siendo Néstor Kirchner presidente y Cristina Fernández de Kirchner senadora, en este recinto, se defendió fuertemente la aprobación de esta ley. Y hay senadores que están hoy que estaban en esa oportunidad. Claro, cómo no iban a aprobar esa ley, si era pan comido, con las mayorías automáticas del Senado, era fácil: el presidente dictaba un DNU y tenía asegurado, automáticamente, que ese DNU era una ley. Claramente, esto es una violación –insisto y repito– a las facultades que, constitucionalmente, tiene este Congreso. Lo que quiero ver hoy es si no va a haber una metamorfosis K y lo que antes estaba bien, ahora no está bien. Lo vamos a ver más adelante.

Este dictamen, en definitiva, de lo que trata es de poner límites donde tienen que estar. Los límites, los pesos y contrapesos establecidos en la Constitución Nacional, no son caprichosos. El Poder Judicial puede dictar la inconstitucionalidad de una ley de este Congreso; el Poder Ejecutivo, como hemos visto, puede vetar las leyes que aprueba este Congreso; y el Poder Legislativo puede ir a la insistencia –como lo mencioné recién– o, también, a la aprobación o no de un DNU.

Esta ley que hoy estamos tratando de reformar ha tenido tres efectos negativos, a mi criterio. Uno es la aprobación tácita por inacción. Hay muchísimos ejemplos de DNU que nunca han sido tratados ni siquiera por la Comisión, y la ley no prevé la caducidad de eso, cuestión que sí se incorpora, justamente, en esta modificación. El otro efecto negativo que ha producido esta ley es que –gracias al senador Blanco, porque nos ha sacado la cuenta– llevamos casi 1.000 DNU. A mí me gustaría saber cuántas leyes en el mismo período se aprobaron. A mí me gustaría saberlo. A ver, comparemos eso. Lo que ha hecho es aumentar el hiperpresidencialismo, indudablemente. Es más fácil hacer una ley por decreto que sacar una ley o negociar una ley en el Congreso. De eso no hay ninguna duda.

Y el tercero es algo que acaba de mencionar el senador preopinante, que es el de la inseguridad jurídica. En tiempos donde todo el mundo habla y todo el mundo quiere que existan inversiones en la Argentina, yo les pregunto si un inversor que ve un uso y abuso de los DNU puede confiar en la estabilidad jurídica de este país. Y me voy a referir a ello, porque esto no es un problema de este gobierno, ha sido problema de todos los gobiernos. El senador Blanco ha hecho una explicitación de la cantidad de DNU usados por todos los gobiernos, de distintos signos políticos.

Por eso, este proyecto lo que ordena es, primero, la unicidad temática. Es un solo tema por decreto. Evitamos los decretos ómnibus. Acá se ha mencionado como ejemplo, incluso, el DNU 70, que en su descripción contenía no sé cuántas materias. Luego, el tratamiento en el receso. Si está establecido que la Comisión de DNU puede trabajar en receso, ¿cómo no va a poder trabajar el Cuerpo? Es una cuestión de lógica. Y, finalmente, el pronunciamiento expreso por parte y por mayorías. Como dije antes, se impone la cantidad de días que son necesarios para la aprobación por parte del Congreso o no. Si eso no sucede, evidentemente, el DNU se cae.

Para terminar, presidente, la reforma no inhibe para nada al Ejecutivo. Lo que estamos haciendo es darle el marco correcto, constitucional, a la reglamentación de los DNU. No es una reforma en contra de nadie, no es en contra de este presidente, más allá de que haya hecho abuso de los DNU; es para este presidente y para todos los que vengan.

¡Ojalá que el Congreso pueda terminar aprobando esta ley y que no se pueda modificar! Ojalá que podamos seguir sosteniendo este dictamen y no tengamos la pobre ley que tenemos actualmente.

Señor presidente: no se gobierna mejor eludiendo al Congreso. Los que sostenemos la democracia creemos firmemente en el diálogo, en los consensos y en la construcción de esos consensos. En este sentido, creo que en el debate anterior escuchaba a algún senador que decía: tenemos que cambiar los insultos por acuerdos; tenemos que cambiar los insultos por conversaciones; tenemos que madurar como democracia e ir para adelante. ¡Los intereses políticos partidarios o políticos personales no van a ayudar a este país!

Termino con una pregunta: si este proyecto termina en ley, ¿el presidente lo vetará? Gracias, señor presidente.

Sra. Fernández Sagasti.- Obvio.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Fama.

A continuación, tiene la palabra, recuperando el orden de los oradores, el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Hoy tuvimos una primera parte del debate en este recinto muy importante, sosteniendo la Ley de Emergencia en Discapacidad contra el veto presidencial. Y ahora tenemos otro debate muy importante, a pesar de que, como el tema parece más abstracto, cueste explicar por qué es tan importante.

En la Reforma Constitucional de 1994 hubo una negociación, un acuerdo. Hubo reelección para el presidente, que eso es lo que pretendía en ese momento el Partido Justicialista que gobernaba, y a cambio hubo límites al presidente: se bajó de seis a cuatro años el mandato; se impidió que intervinieran por sí mismos los presidentes a las provincias; se aumentó la mayoría necesaria en el Senado para nombrar jueces de la Corte Suprema, y se creó el Consejo de la Magistratura, para filtrar la selección de jueces inferiores.

Y además de eso se estableció la necesidad de reglamentar los DNU, los decretos delegados y la imposibilidad de promulgar leyes parcialmente. Es decir que

un presidente agarre una parte de la ley que le gusta y otra no, y promulgue solo la que le gusta.

La Constitución del 94 no creó herramientas para que existan los DNU, hizo lo contrario. Porque antes se usaban los DNU, lo que pasa es que eran paraconstitucionales, caminaban por al lado de lo que decía la letra de nuestra Constitución.

¿Qué hizo la Constitución del 94? Sostener que un presidente no pueda legislar, pero con un marco de excepciones mínimas. Hay algún ámbito específico en el que lo puede hacer. ¿Cuál? Y, por ejemplo, con decretos que regulen cuestiones urgentes y siempre con control expreso del Congreso. De hecho, es eso lo que dice el artículo 82: que se necesita que las Cámaras expresen su voluntad; voluntad de manera expresa.

¿Qué hace la ley que hoy estamos intentando modificar por otra, la 26.122? Permite que un DNU siga vigente solamente con que una Cámara se haga la distraída. No es, simplemente, el acuerdo de una Cámara; con que una Cámara se haga la distraída y mire para el costado, el DNU sigue vigente. De hecho, eso es lo que está pasando. El DNU 70 se votó negativamente acá, pero sigue vigente. Y no porque la otra Cámara dijo que estaba de acuerdo o en contra, sino porque se hizo la distraída.

Ya lleva casi ochenta DNU este presidente, solamente se trató el DNU 70 y el 656/24, que era el que daba por decreto aumento de fondos reservados a la SIDE. El resto de los decretos no se trataron. La Comisión que se ocupa de eso no trata ninguno, no dictamina. Eso es lo que viene pasando.

¿Por qué esto es importante? Volvamos –aunque ya se dijo– a cómo es el proceso de sanción de las leyes. Lo aprueba una Cámara, lo aprueba otra, el presidente no veta y se promulga.

Si el presidente veta, hay que insistir, como acabamos de hacer, es decir que, quizá, son necesarios cuatro pasos en el Congreso. Esa misma ley se puede derogar por un DNU y con que una Cámara se haga la distraída, se cae. El mejor ejemplo de ese contraste es la Ley Bases, con el DNU 70.

En la Ley Bases, el Gobierno tuvo que venir y exponer. Vinieron los funcionarios, hubo críticas, la sociedad se hizo eco de esas críticas, hubo contribuciones para modificarla, para realizarle mejoras, y, entonces, se llegó a una ley mejor que a la que se había llegado. Yo voté en su contra. Voté en contra, entre otras cosas, porque había delegación de poder a este presidente que tiene estas características de ser un topo que quiere destruir al Estado.

En cambio, en el DNU 70 no hubo ningún debate. El presidente llegó a los pocos días, dictó el DNU 70 y con eso derogaron la Ley de Tierras, que había tenido casi unanimidad. Se desregularon los alquileres. Una mala ley, pero que tiene una parte buena. ¡Todo se fue! Se desreguló la comercialización de medicamentos. Ahí tenemos lo del fentanilo. Se modificó el Código Civil y Comercial, que había sido discutido por años por expertos en foros a lo largo y a lo ancho del país. Se desregularon los intereses por tarjeta de crédito. Fíjense lo que está pasando ahora con las tarjetas de crédito, porque durante todo este tiempo las familias se fueron endeudando para poder pagar servicios públicos, para poder sobrevivir, y empiezan a pagar el mínimo. Cada vez más gente paga el mínimo de la tarjeta de crédito. Y ahora el presidente Milei hizo un desastre con las tasas y, entonces, todas las familias están desprotegidas. Y además de lo que les subieron todos los servicios públicos, antes de empezar a vivir van a tener que pagar con tasas mucho más grandes lo que tienen financiado en la tarjeta de crédito.

¿Qué quiero decir con que el presidente hizo un desastre? El propio equipo económico dice que el desastre de las LEFI fue del presidente, que no lo hizo el equipo económico. Le echan la culpa al presidente de haber deshecho las LEFI. ¿Qué trajo eso? Deshicieron las LEFI, entonces, quisieron que todas pasaran a LECAP, del Banco Central al Tesoro. Aumentaron las tasas de las LECAP, de las que reemplazan –es decir, de la cantidad de LEFI que ahora son LECAP–, aumentó la tasa, pero aumentaron las de todas las LECAP. Y cuando aumenta la tasa de todas las LECAP, que son deudas del Tesoro, aumenta el stock de deuda; con lo cual, incluso, aunque bajen las tasas, ya hay un costo fiscal que no se puede recuperar.

¿De cuánto es ese costo fiscal? Les voy a decir: antes de que tengamos las elecciones, antes del 26 de octubre, por la mala praxis del presidente y el aumento de los intereses –el aumento de la tasa de interés–, solo en intereses adicionales el Gobierno se habrá gastado más de lo que costaba darle el aumento a los jubilados, que vetó. ¿Se entiende? Por el error del presidente, hay más carga de intereses ahora que todo lo que costaba el aumento a los jubilados.

Digo esto, porque en la Cámara de Diputados algunos sostuvieron el veto al aumento a los jubilados diciendo que no había plata. Y la plata ya se habrá consumido en estos meses del error de las LEFI, hasta el día de la elección. Reitero, ya se habrá consumido el equivalente a lo que le tenían que dar a los jubilados. Y algunos, a pesar de eso, con el argumento de que no hay plata, hoy votaron a favor del veto de la ley de discapacidad.

Con la Ley 26.122, por ejemplo, se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383 de este año, donde crea para la Policía Federal la posibilidad de hacer inteligencia y, además, se autoexcluye del control democrático de la Ley 25.520. Insisto: la ministra que anda allanando y dice que hay servicios de inteligencia paralelos, crea, adentro de la Policía Federal, la capacidad de hacer inteligencia, al mismo tiempo que se autoexcluye del control parlamentario. Por un decreto.

Con la 26.122, por ejemplo, se puede eliminar la Ley Nacional de Educación. Con la 26.122 se pueden eliminar la Ley de Educación Superior, la de protección de las mujeres contra la violencia de género, la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, todas las leyes ambientales que se hayan dictado… Digo, temas que al presidente claramente no le gustan. Se puede modificar o eliminar todo el sistema de pensiones de la Argentina: la 24.241. Todo. Mañana. Por DNU. Se puede eliminar la Ley 25.520, que es la que controla a los organismos de inteligencia, que tiene una comisión que el oficialismo quiso que la presidiera Kueider, que está preso. Ese es el desastre de la Ley 26.122.

¿De cuándo es esa ley? De 2006. ¿Quién era presidente? Néstor Kirchner. ¿Quién era senadora? Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ahora hay una postura distinta del kirchnerismo con respecto a eso, dicen: no sabíamos que podía venir alguien así. Lo que pasa es que las leyes se hacen precisamente por si viene alguien así.

Lo que hace la 26.122 es darle un exceso de poder al presidente. ¿Es bueno que un presidente tenga autoridad? Sí, es bueno que un presidente tenga autoridad. Lo he dicho muchas veces. Milei ejerce la autoridad, Alberto Fernández no ejercía absolutamente nada. Pero esto es antes de que la palabra del presidente estuviera más devaluada que el *token* $LIBRA. El tema no es si tiene autoridad. Es si el poder es ilimitado o si es excesivo. Y este es un presidente que dice que quiere destruir al Estado, que permite que la ministra de Seguridad pida que se allanen domicilios de

periodistas. Ayer, Fabián Doman dijo que tenía miedo a Patricia Bullrich, acá, cuando vino.

Por ahí, en algún momento tenemos un presidente excepcional, que sea probo, que sea honesto, que respete los límites, que estudie los temas, que lidere equipos con personas capaces. Hace mucho que no nos toca.

Pero para esos presidentes no hacemos ni modificamos este tipo de leyes. Es precisamente para cuando viene alguien que quiere abusar del poder. Por eso, la debemos tener siempre; no para los buenos presidentes.

Acá, en el Senado, había seis proyectos para modificar esto. Y en Diputados, otro montón. Había proyectos de Unión por la Patria, del radicalismo, de la Coalición Cívica en Diputados, del Peronismo Federal, del PRO. De hecho, en 2010 hubo una media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto que modificaba esta ley que pretendemos modificar hoy. ¿De quién era el proyecto? Le voy a decir. De Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Federico Pinedo. El proyecto que tuvo media sanción, pero que nunca se trató acá, porque en ese momento el peronismo no quería, era de Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Federico Pinedo. Dos funcionarios de este gobierno y un aliado de este gobierno.

Una senadora dijo que los niños de Argentina no tenían derecho a atenderse en el Garrahan y hoy arrancó un discurso diciendo –voy a leer–: "¿Cómo les está yendo a todos con el plan de desestabilizar al presidente Milei?"

A esa senadora le voy a preguntar: ¿qué va a votar? Porque la verdad es que Patricia Bullrich tenía un proyecto igual al que hoy le vamos a dar media sanción, con Fernando Iglesias y con Federico Pinedo. Además, el propio candidato a presidente de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla, que iba a ser juez de la Corte Suprema por decreto, a prueba, impulsado por el Gobierno, cuando le preguntamos dijo que estaba en contra de esta ley. Así que calculo que es lo que piensa el Gobierno. Espero que todos, incluyendo el oficialismo, la acompañemos.

Yo he presentado un proyecto de ley. Tengo algunas diferencias con el dictamen que tenemos, pero la verdad es que absolutamente cualquiera de los seis proyectos, el dictamen en el que trabajó la presidenta de la Comisión, senadora Vigo –por supuesto–, y, más aún, este, que sintetiza, son muchísimo pero muchísimo mejores que la Ley 26.122, que es una barrabasada constitucional. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lousteau.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Gracias, señor presidente.

Señores senadores: vuelvo a preguntarles. ¿Cómo les está yendo con el plan de desestabilizar a Milei?

Ahora estamos discutiendo la modificación de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia promulgada en 2006 y que fue utilizada durante años –casi dos décadas– por Cristina Fernández de Kirchner y otros gobiernos. Durante casi veinte años fue utilizada.

Señores: gobernaron con estas reglas. Con estas reglas tomaron decisiones, fueron gobierno, avanzaron sobre el Congreso y las provincias, y todo lo que acá han descripto.

Yo estoy en la Cámara desde diciembre de 2021. Y compartí dos años con Cristina Kirchner presidiendo esta Cámara.

Durante esos dos primeros años, ninguno de los que hoy impulsan esta modificación pidió cambiar nada, como tampoco pidieron la emergencia en

discapacidad. Y yo les puedo probar que era la misma situación, idéntica a la de hoy.

¿La doble vara de la casta será? Nunca cuestionaron estas normas mientras les servían para concentrar poder. Pero ahora que no son gobierno quieren cambiar las reglas, porque no se bancan jugar con las mismas reglas. No se bancan jugar con las mismas reglas. Los tramposos buscan los vericuetos, hacer trampas, reglas tramposas.

Esto no es un debate técnico. Esto es un problema de institucionalidad y de respeto por la República. Justamente, un sistema republicano se sostiene en la división de poderes y en la seguridad jurídica. Cuando la oposición intenta alterar las normas cada vez que pierde, genera incertidumbre, destruye la confianza, erosiona las instituciones.

Por eso, es que vengo pidiendo desde hace décadas que las reglas sean estables. Solamente así los ciudadanos, las empresas y los inversores pueden planificar y confiar en los derechos y en las obligaciones que se presentan y que van a ser respetadas.

No se trata solo de este gobierno o de este decreto. Se trata, justamente, de defender la República, la previsibilidad, la confianza que la Argentina necesita para salir adelante.

Por eso, invito a este Senado a rechazar el Orden del Día 428/25, sosteniendo la ley tal cual está, sin modificación, como ha estado vigente por dos décadas, y a enviar una clara señal a los argentinos y al mundo, ¿por qué no? En este país, las reglas se respetan y no se cambian por conveniencia política.

Y les vuelvo a preguntar: ¿cómo les está yendo con el plan de desestabilizar a Milei?

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Carmen Álvarez Rivero.

A continuación, tiene la palabra la senadora de la provincia de Neuquén Crexell.

Sr. Lousteau.- ¿Me permite una interrupción?

Sra. Crexell.- Le concedo una interrupción al senador Lousteau.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias.

Creo que después de escuchar muchas cosas de la senadora preopinante, lo último que nos faltaba es que defendiera una ley del kirchnerismo en nombre de la República. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Continúa en el uso de la palabra la senadora Lucila Crexell.

Sra. Crexell.- Muchas gracias.

Gracias, senadora, porque me ha dado el pie para arrancar la explicación de mi posición. Este es un debate técnico y político. Es un debate que, justamente, viene a subsanar una grave desnaturalización de la República, entendida como lo plantea nuestra Constitución Nacional.

Entonces, no quiero ser redundante –porque la verdad es que cada uno fue aportando un poco de todo lo que tenía para decir–, y entiendo que lo importante es ser claros cuando estamos tratando una ley que modifica un instituto que fue metido por la ventana, en la Reforma Constitucional de 1994.

Ya que estamos, me gustaría decir que pocos son los institutos que han funcionado de esa reforma del 94, que tuvo un claro acuerdo político. Por un lado, una reelección por parte de un partido, y la incorporación de cargos, por el otro. Después, cuando revisamos el funcionamiento de todas esas modificaciones,

vemos la gran falencia que han tenido en el desenvolvimiento para llevar adelante una mejor Argentina.

Lo que se buscaba con esa reforma era, justamente, morigerar el presidencialismo. Y lo que hicieron con los decretos de necesidad y urgencia fue exacerbar ese centralismo y ese presidencialismo, muchas veces arbitrario y autoritario, que hemos sufrido los argentinos.

También, sin contradecir al senador Lousteau, él dice “se puede”. Pero, en realidad, no se puede derogar una ley por un decreto de necesidad y urgencia. En realidad, no se debería poder, porque así está tipificado en el artículo 99, inciso 3.

Los decretos de necesidad de urgencia son una herramienta de excepción, y deben ser interpretados con todos los principios rectores de nuestra Constitución que informan el ordenamiento jurídico. Pero, lamentablemente, desde 1994 en adelante –incluso, como lo mencionó Lousteau, no es un instrumento que haya sido ajeno al ejercicio presidencial– se han desconocido estos principios. Y hemos tenido –creo que el senador Blanco ya los mencionó– una cantidad inmensa de decretos de necesidad urgencia, muchos de ellos con aprobación tácita y sin control, que no solo han modificado leyes, sino que también han sancionado leyes. O sea, a pesar de ser una facultad totalmente privativa del Congreso, resulta que un presidente pudo sancionar leyes, pudo modificar leyes y pudo derogar leyes. Y este Congreso resultó bastante pasivo frente a esas situaciones.

También quiero decirle, senadora Álvarez Rivero, que desde 2015 creo que he sido la única que ha sostenido siempre la misma posición, en todos esos años, sobre la necesidad de reformar la 26.122. Y no solo de reformarla, sino también de tratar los DNU aun con la ley defectuosa vigente, que es la que estamos modificando hoy.

En primer lugar, como decía, es un debate técnico. No voy a ser redundante sobre lo que ya se dijo. Es una ley que contradice los principios constitucionales. Y, sobre todo, es increíble pensar que un decreto de necesidad y urgencia –que es una suerte de robo de facultades del presidente al Congreso– no tenga ningún control, o que los controles sean excesivamente laxos. Es decir que esa reglamentación también permitió que esto sucediera.

Pero a mí lo que más me preocupa –y que muchas veces no se dice– es que un sistema republicano pretende que no exista un Gobierno autoritario o un presidente arbitrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente la República no tiene que ver con la división de poderes. La división de poderes es el mecanismo para garantizar un sistema ausente de arbitrariedad. Entonces, cuando nosotros permitimos que un presidente dicte actos de manera arbitraria sin ningún control previo, pero tampoco posterior –porque lo que ha pasado en la mayoría de los casos es que este Congreso no trata esos decretos–, se le deja la absoluta discrecionalidad –y muchas veces lo hace en forma arbitraria– para que pueda regular en un montón de materias, incluso aquellas que están prohibidas por la propia Constitución. Además, si también hacemos un análisis integral de los principios constitucionales, no son solamente esas cuatro materias las que están vedadas. Serían muchas más las que están vedadas para dictar decretos de necesidad urgencia.

Por otro lado, no quiero dejar de mencionar el tema de la necesidad y la urgencia, porque pareciera que en cualquier momento se puede dictar un DNU...

Sra. Presidente (Vigo).- Le pide una interrupción la senadora Álvarez Rivero.

Sra. Crexell.- Se la concedo.

Sra. Presidente (Vigo).- Tiene la palabra, senadora.

Sra. Álvarez Rivero.- La verdad es que no voy a discutir lo técnico porque probablemente, como soy maestra, me supere. Pero por supuesto que parte de la tarea bien concreta que tiene este Senado, respetando la Ley 26.122, es rechazar o apoyar el DNU. Así que, por supuesto, esa tarea la respaldo y pido que la haga.

De ninguna manera creo que los DNU tengan que ser simplemente algo automático.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senadora.

Continúe, senadora Crexell.

Sra. Crexell.- Justamente, lo que pasa con la 26.122 es que no establece un mecanismo conforme a los principios constitucionales. Deja a medias ese control si se quiere. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hoy es subsanar justamente una redacción que desnaturaliza los principios rectores de la Constitución, que –vuelvo a lo que planteaba hoy– tiene que ver con un sistema. Cuando nuestra Constitución dice, en el artículo 1°, que la Nación Argentina adopta para su gobierno un sistema representativo, republicano y federal, lo que está diciendo justamente es que es representativo porque el pueblo gobierna a través de sus representantes. Republicano, porque elimina esa posibilidad de arbitrariedad o de centralismo en cabeza de una persona, y lo hace a través de la distribución del poder en tres órganos, el famoso sistema de pesos y contrapesos, lo que permite repeler a cualquiera de los órganos que quiera invadir su esfera. Eso garantiza, o garantizaría, que no tengamos un gobierno tirano hoy en la Argentina. Y, por último, es federal porque está compuesto por unidades autónomas, descentralizadas territorialmente. Y ¡oh casualidad!: somos los senadores los representantes de nuestras provincias ante el Gobierno federal. Es decir que nosotros tenemos la tarea de velar por los intereses de nuestras provincias.

Y lo que ocurre muchas veces con los decretos de necesidad de urgencia, además de cosas irrisorias como decretar un feriado nacional por un DNU, es que se vulneran intereses de las provincias. Y con la aprobación ficta o tácita, o con los acuerdos políticos que muchas veces primaron para que no se trataran estos DNU y tengan una aprobación tácita por años, las provincias fueron calladas en sus reclamos.

Entonces, para ir redondeando porque creo que ya me pasé, ¿qué estamos haciendo? Estamos subsanando una grave falencia en nuestro sistema jurídico-institucional que solamente ha generado mayor inseguridad jurídica, otro punto que mencionaba la senadora preopinante. Ha pasado con miles de leyes de fondo: un presidente viene y cambia, con un decreto de necesidad urgencia, una ley, vulnerando derechos que están consagrados en una ley.

Por otro lado, creo que tiene un grave efecto político. Por eso digo que es también un debate político, ya que ha destruido el diálogo político. Ha llevado, justamente, a cancelar la predisposición para acordar entre los diferentes sectores políticos. Y no nos olvidemos que estos son espacios plurales de debate y de conciliación.

Entonces, señora presidenta, le agradezco los minutos de más. Simplemente, quiero decir que muchos de estos temas ya los traté cuando debatimos el Decreto 70/23. En esa oportunidad dije que votaba en contra porque no estaba de acuerdo con la forma en que se estaba avanzando sobre las materias. Y expliqué con más detalle todos los puntos por los que creo que la 26.122 actual es inconstitucional y merece esta reforma.

Así que muchas gracias.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Juan Carlos Pagotto.

Sr. Pagotto.- Gracias, señora presidente.

Yo integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se me ocurrió la idea de convocar, en una sola sesión, a cuatro constitucionalistas para tratar este tema, debido a que es recurrente y tiene una raigambre histórica bastante complicada.

Observo, de la noche a la mañana, un baño de constitucionalidad antes nunca visto. Pero bueno, bienvenido sea. La Constitución es el marco regulatorio de la vida –o el contrato social si uno es jacobino– por el cual nos regimos.

Me he tomado el trabajo de leer las ochenta y cinco páginas elaboradas por la miembro informante del proyecto de ley en la Cámara de Senadores. La miembro informante, obviamente, fue Cristina Fernández de Kirchner. Y hay dos senadores que estuvieron en esa sesión: la senadora Alicia Kirchner y el senador Mayans.

Me voy a tomar el atrevimiento –y le pido autorización para hacerlo– de leer algunos párrafos que creo que son esenciales para comprender este problema. Primero, siempre dudo, porque Dante Alighieri dice en su *Divina comedia* –que es una obra política– que la puerta del Infierno está empedrada de buenas intenciones, y yo no quiero caer en eso. Creo que tenemos que vivir en un Estado constitucional en serio y no de acuerdo con la coyuntura.

Entonces, dice: “La segunda parte de la exposición versará sobre el abordaje estrictamente jurídico de la reglamentación que hoy acordamos y de los decretos de necesidad y urgencia, a la luz de dos elementos básicos como son el texto de la Constitución Nacional y los antecedentes legislativos que existen hoy en el Parlamento argentino”. Convengamos que, hasta la sanción de la Constitución de 1994, lo que convalidaba los decretos de necesidad y urgencia era una facultad pretoriana de los tribunales.

Continúa en otro párrafo que es imprescindible: “Primera pregunta y primera afirmación. Tal cual lo afirmé en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando dije que es imprescindible dejar en claro la legalidad y la jerarquía constitucional que tienen los decretos de necesidad y urgencia. Yo cité muy someramente –al principio de mi intervención– que hasta la reforma del año 1994 había en la doctrina un debate acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de estos instrumentos”.

Quiero decir que ese debate está vigente hasta el día de hoy. Y que por eso pretendía que se consultara, porque creo que debemos tener la modestia de preguntar. Yo soy de aquellos que piensan –y perdonen la autorreferencia– que “ante la verdad, duda”. La duda es el comienzo del conocimiento; lo dicen varios filósofos, no es una frase mía ni la he inventado para esto.

Y hay un párrafo que es imprescindible y que marca la condición política por la cual fue dictada la ley 26.122. “…el DNU tiene, en vistas del ordenamiento jurídico y el alcance que le estamos dando, plena validez desde el momento de su dictado. ¿Por qué digo esto? Cuando la Constitución ha querido darle consecuencia a los silencios, o ha querido una actitud posterior de la Cámara, en un acto complejo, lo ha hecho expresamente, en la propia reforma constitucional”.

No voy a descubrir el agujero del mate, para usar un término coloquial, diciendo que somos un país hiperpresidencialista. Esto lo dice la historia argentina, y creo que en eso podemos estar de acuerdo.

Y para completar, hay una frase que verdaderamente marca el hito de por qué fue dictada esta ley, que dice: “Alguien decía hoy: nadie dice nada de la economía; ni que ha crecido el consumo, ni que se bajó la inflación, ni que creció la industria. Por supuesto, por eso dicen estas cosas. Porque hay algo que tenemos, y esto ya no es solamente un partido político. Algo nos pasa también muchas veces a los argentinos, que es como reconocer tal vez en los éxitos del otro el propio fracaso”.

Pueden leerlo. Está en el Diario de Sesiones del día 6 y 7 de julio de 2006.

Doce años después de dictada la Constitución, se hace la ley 26.122 al solo efecto de garantizar una presunta gobernanza y darle facultades al Ejecutivo.

Hoy, nos bañamos democráticamente y salimos a decir que a partir de ahora todo va a estar bien.

Yo, verdaderamente, creo que la ley 26.122 no solamente fue un fracaso, sino también un mal antecedente, malísimo.

También quiero decirles que cuando a este Senado le correspondió la Presidencia de la Comisión Bicameral, sacamos y pusimos prácticamente al día todos los decretos atrasados, incluso los de la prisión preventiva a la que fuimos sometidos durante la pandemia, algo que pocos dicen cuando hablan de las facultades de legislar que le están vedadas al Poder Ejecutivo. Nos pusieron en prisión preventiva. Nos guste o no nos guste, esto es una realidad.

No digo esto con el ánimo de generar polémica ni de pelear con nadie. Son datos concretos y objetivos de la historia que los dice todo el mundo. Entonces, hoy en día nos encontramos con que molestan los decretos de necesidad y urgencia. Y yo creo que se ha hecho abuso; estoy absolutamente consciente de que se ha hecho un abuso. Ahora, digo yo: ¿los gobiernos que tienen minoría en las Legislaturas no tienen derecho a hacer DNU?

Hay un trabajo, que un día cité, de un colega abogado que trabaja en esta Casa que habla del derecho de los gobiernos con minoría parlamentaria a dictar decretos de necesidad y urgencia.

Pero bueno, hoy en día estamos en una situación coyuntural y me hubiera gustado tratar esta ley mucho más extensamente y con muchas más consultas. Porque aquel que cree que sabe todo, no sabe nada. Yo tengo cincuenta y tres años en el ejercicio de la profesión –disculpen que siempre lo diga–, y pueden comprobar que tengo más de quince mil libros jurídicos en mi biblioteca. No los he leído a todos, pero sí su gran mayoría, y aun así todos los días aprendo algo nuevo.

Tenemos que legislar para el futuro. Me congratulo cuando dicen que esto no es para ahora sino simplemente para más adelante ¿Quién lo garantiza? Una ley es subsanable mediante su derogación y el dictado de otra ley. Este es uno de los libres juegos de la República.

Estas son las dudas que tengo, que se me plantean.

No vamos a hablar de la cantidad de decretos, eso ya lo dijo el senador Blanco, el senador Fama lo reiteró y seguramente lo va a repetir mi compañero de bancada, el senador Atauche. Todos han utilizado los decretos de necesidad y urgencia, ¿y justo ahora molestan?

Ahora bien, hemos tratado los decretos de necesidad y urgencia. Y también tenemos que asumir la culpa de que no se hayan tratado en los términos que marca la Ley 26.122.

Yo no creo en las distracciones. Pero ¿las distracciones son malas cuando son de uno y buenas cuando son de otro? No, no es así. Nos movemos en el deber ser. Y el deber ser es una obligación general para todos.

Entonces, técnicamente, tenemos que ponernos de acuerdo.

Yo no firmé el despacho de comisión. Tampoco me lo enviaron. Yo tenía otra postura. A la gente que integra la Comisión la respeto mucho, como la señora que preside la sesión, como el doctor Romero o mi querido amigo Camau Espínola.

Creo en la discusión y creo en el diálogo por encima de la imposición. ¿Saben por qué? Porque durante 2023 este Senado sesionó tres veces. ¿O nos olvidamos de eso? ¿Resulta que cuando antes no se trataba, estaba bien, y ahora, cuando se trata, está todo mal?

Si esto ha venido para ser una legislación superadora que sirva para unir y para dar un mayor marco de constitucionalidad, lo aplaudo. Si tiene intereses subyacentes, espero que alguien tenga la valentía de decirlo. Porque el acto político nace de un acto de constricción de cada uno de los que ejercen la política para consigo mismo. Porque si alguien se miente a sí mismo, con mayor razón le va a mentir al cuerpo electoral.

Quiero recordar –no voy a decir el nombre– que alguien me dijo cómo va a votar en contra de su gobierno, un día que yo me abstuve de votar. Por encima de cualquier gobierno y de cualquier cuestión, está la conciencia de todos y de cada uno.

Yo no sé si esta ley va a superar o va a traer problemas, porque también es parte de una voluntad política que no solamente nos compete a nosotros como cuerpo colegiado, sino también al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.

Y ahora quiero hacer una reflexión: las leyes no son buenas cuando nos convienen y malas cuando no nos convienen. Alguna vez tengamos el brazo extendido y reconozcamos nuestros errores.

Y sí pido que haya diálogo, porque sin diálogo no vamos a ninguna parte. Ya veremos cuál va a ser el voto de cada uno de nosotros. Pero de lo que sí estoy seguro es de que si esto tiene intereses subyacentes, no le sirve a la Argentina, no le sirve al cuerpo electoral y no le sirve al Congreso, que está bastante desprestigiadito por las causas propias que tenemos.

Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pagotto.

A continuación, tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Gracias, presidente.

Tenía armadas unas líneas.

Estoy confundida.

Escuché a los senadores preopinantes. Primero, escuché muchos senadores y senadoras que, con mucho nivel técnico y constitucional, explicaron la importancia de esta modificación.

Recuerdo que hace casi seis años, cuando ingresé a este Senado, la senadora Crexell me planteó la importancia de modificar la ley que estamos modificando.

Pero escuché a otros senadores y senadoras que son parte del Gobierno decir que se hizo abuso de esta ley, que esta ley está mal, que no respeta la Constitución, pero que hay que dejarla. Y como argumento dicen que no hay que utilizarla por estrategia política. Pero en su propio argumento están diciendo que hay que dejarla porque gobernamos nosotros ahora. Entonces, estoy un poco confundida. Porque, en realidad, lo que están diciendo los senadores y senadoras del oficialismo es que no hay que modificarla porque ahora gobernamos nosotros.

Algunos de nosotros –en mi caso, también me sumo– venimos diciendo que esto está mal desde hace mucho tiempo. En el caso mío, desde el momento en que ingresé a este Senado. Y en el caso de algunos miembros del Poder Ejecutivo Nacional actual, desde hace muchos años, desde la Cámara de Diputados. Y el espacio político que está en alianza con el Gobierno también. Con lo cual, estoy realmente confundida.

Tenía armadas unas líneas bastante serias y académicas. Pero entendiendo que hay muchos que lo explicaron, y me gustaría hacer tres reflexiones muy rápidas y sencillas. Todos entendemos la importancia, cuando uno gestiona, de tener al alcance herramientas constitucionales como los decretos de necesidad de urgencia,

porque puede suceder una necesidad y una urgencia. Y esa es una herramienta constitucional.

Pero, en esta ley que venimos a modificar, lo que aparece es algo muy simple que cualquier chico que estudia Instrucción Cívica en el primario o en el secundario lo entiende: al Congreso le corresponde, le compete, la materia de legislar. Perfecto. Y, segundo, que para hacer una ley, hace falta que sea aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores.

Esta ley que intentamos modificar, la 26.122, lo que plantea es que una ley necesita las dos Cámaras, pero un DNU no, con una Cámara es suficiente. Y la otra pregunta que surge es por qué ahora. Porque nos encontramos con un Gobierno que ha hecho abuso de esa herramienta. Claramente, otros gobiernos también la han utilizado. En ese sentido, hace un ratito, después de muchísimos años, se rechazó en el Congreso un DNU del Poder Ejecutivo. Y no fue por culpa del Congreso; no cambió el Congreso. Eso da cuenta de la estrategia que tiene este Poder Ejecutivo de violentar absolutamente todo, de no trabajar en el consenso, de no buscar el diálogo, de creer que está por encima de los legisladores, que está por encima de los gobernadores y que es, en definitiva, la suma del poder público entero, sin respetar ni el Congreso ni el federalismo.

Por eso esto surge ahora, y celebramos que otras bancadas entiendan la relevancia de modificar la 26.122. Es simple, así de simple: no podemos tener un decreto que salga con una Cámara y una ley que no. E insisto con que esto surge porque encontramos un Poder Ejecutivo que cree que puede atribuirse la competencia de legislar. Y no solo de legislar, porque además, cuando el Congreso le dijo que no –como le dijimos respecto de los decretos delegados que eliminaban el INTA, el INTI y al personal del Banco de Datos Genéticos–, igual siguió olvidándose lo que le estaba diciendo este Congreso.

Entonces, más allá de la confusión de muchos, de antes, de ahora, de parte del oficialismo, de los senadores y demás, es claro, siempre fue claro: no puede ser más fácil un DNU que una ley.

Y les recuerdo a los senadores del oficialismo que si estaba mal antes, está mal ahora. Y quienes están buscando en todo caso el oportunismo y ser exactamente lo mismo que critican son ellos. Están pidiendo que les dejen esta ley vigente para poder hacer lo que quieran, algo que hasta hace dos minutos criticaban.

En mi barrio, eso se llama casta.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Salta, Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Gracias, presidente.

En cuanto a la Constitución, se puso un empeño muy grande en la Convención, donde la puja era realmente sostener la división de poderes, el valor de la ley sancionada por las Cámaras y la necesidad de que hubiera un escape para algunas circunstancias.

Y esto que está escrito es la transacción en esa Convención, que fue muy acordada, muy negociada, muy discutida. Y en buena hora que así haya sido. Por eso es uno de los pocos artículos que comienzan por la negativa. Es un artículo que dice “no podrá”, que arranca diciendo que no podrá, que no se puede delegar o emitir, desde otro poder, normas. Entonces, ese artículo arranca con la restricción para, después, aliviar el tema y decir: bueno, la excepción es la siguiente.

Entonces, partiendo de esa base, que es una excepción, claro, después queda para definir qué es necesidad y qué es urgencia. Y es ahí donde, si uno estuviera en el Poder Ejecutivo, daría la impresión de que todo es necesario y todo es urgente. Y nosotros, en el Congreso, creemos que nada es tan necesario y tan urgente como para que impida el tratamiento legislativo.

Yo no veo que mejorar una ley o un procedimiento, dentro del concepto de división de poderes, sea destituyente. No creo que la intención de la mayoría lo sea. Es cierto que hay quienes votaron, en su momento, la Ley 26.122 y todos los gobiernos de los últimos veinte años hasta acá, prácticamente, aprovecharon el uso y el abuso de esta ley.

Pero, bueno, este será el tiempo de corregirlo, será el tiempo de enmendar esa exageración en este instituto, que, si lo corregimos, como estamos haciendo ahora acá, va a requerir algo de lo que venimos hablando aquí hace mucho tiempo: la necesidad de algo que se ha perdido en la política, que es la capacidad de diálogo.

Así tenemos trabado el Banco Central, tenemos trabada la Corte, tenemos trabada la Auditoría que está acéfala. ¿Por qué? Porque esa Constitución, que se logró gracias al acuerdo de dos fuerzas políticas, agravó la necesidad de mayorías más amplias para ciertas decisiones, como la vinculada con la Corte y los dos tercios. Hay una más grave todavía que es que el defensor del Pueblo necesita los dos tercios de ambas Cámaras. Más grave todavía. Es más difícil nombrar a un defensor del Pueblo que a un miembro de la Corte. Y prueba de eso es que también esté acéfala la Defensoría del Pueblo desde hace más de una década.

No nos vamos a quejar de la Constitución; nos tenemos que quejar de la conducta política nuestra de los últimos veinte años o más, que es la imposibilidad de acordar cosas. Y acordar en el debate, en la discusión o en la negociación política no es algo ilegítimo. Desde que arrancó la política que se viene haciendo eso. Y no estamos hablando de negociaciones secretas, sino a la luz del día: hablar, discutir y acordar. Por ahí no sacamos toda la razón, pero se pueden compartir muchas razones.

Este proyecto ayuda, en ese sentido de mejorar el sistema que hoy tenemos, y va a obligar, en el futuro, a salir de esta dinámica de decreto y veto, y de decreto y rechazo, y vamos a pasar a una etapa, seguramente, que deberá ser de mayor acuerdo puntual. Obviamente que la oposición cumple su rol, pero hay cosas que se deben acordar.

A este dictamen, que lo he firmado en una reunión de Comisión muy importante, analizándolo bien a fondo luego, le he encontrado la necesidad de algún tipo de articulación y paso a informarla, a plantearla.

Es la siguiente: acá tengamos en claro que a lo que le estamos poniendo un nuevo sistema no es solo a los decretos de necesidad y urgencia de los que venimos hablando, sino a todo lo que venga por delegación legislativa e, incluso, la promulgación parcial de leyes. O sea, acá se tratan todos los institutos a la vez.

Una de las quejas que se escuchó –y lo planteó la señora senadora por la Capital recién– es que era más fácil aprobar un decreto de necesidad y urgencia que una ley. El segundo tema que se agregaba como problema es que no pasaba por las dos Cámaras.

Con este dictamen, nos vamos al otro extremo: con un rechazo cae la ley, cae el decreto. Y ese rechazo impide que la otra Cámara lo trate.

Ahí está el problema. Si lo que tenemos hoy es un extremo a favor de la aprobación con una sola Cámara, pasamos al otro extremo que es el rechazo con una sola Cámara. Y a mí, siguiendo un poco la filosofía clásica, me gusta el término

medio, el justo medio –aristotélico, Santo Tomás–. El justo medio es que pase por las dos Cámaras.

Yo sé que puede tener alguna resistencia esto, pero no hay nada técnico que impida que pase por las dos Cámaras. Entonces, si una Cámara lo rechaza, va a la otra Cámara, que lo puede aprobar. Y siguiendo lo que dice el artículo 81 de la Constitución, de la sanción de las leyes, si una lo aprobó y la otra lo rechazó, vuelve a la Cámara que lo trató primero.

Acá alguien me dijo: "¿Qué pasa si se trata en simultáneo? Bueno, será una cuestión de controlar el reloj y saber qué Cámara lo votó primero. A la Cámara que lo votó primero, debemos considerarla Cámara de origen, y tiene que pasar a la otra Cámara. Y si la otra Cámara lo rechaza –como dice la sanción de las leyes: una lo aprueba, otra lo rechaza–, vuelve a la primera, que si tiene los dos tercios que exige el artículo 81, pasa. O sea, vale su voto original, si no, se caerá.

Yo creo que esta modificación –que espero que sea aceptada, porque lo he conversado– es lo más justo para decir que estamos con intención no de irnos al otro extremo, sino con la intención de mejorar este instituto.

Esa modificación implica, nada más y nada menos –lo leo y, después, el secretario lo leerá, que es lo que yo propongo–, que el artículo 24 diga –pido permiso para leer–: "El rechazo del decreto de que se trate por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, habilitará el tratamiento en la otra Cámara. Si esta última lo aprueba, el decreto regresa a la primera Cámara, la que podrá aprobarlo o insistir en su rechazo por las dos terceras partes de los presentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional."

Para votar favorablemente este texto, obviamente, lo mociono y, en caso de ser aprobado, lo votaré favorablemente; si no, votaré negativamente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

A continuación, tiene la palabra el senador por Corrientes, Camau Espínola.

Sr. Espínola.- Gracias, presidente.

Nos convoca hoy un debate sumamente importante para la salud de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Estamos aquí para defender algo que excede a los partidos políticos y a los gobiernos. Estamos aquí para defender el equilibrio que claramente establece nuestra Constitución.

Esta reforma del DNU es un acto de responsabilidad institucional y democrática, frente a una distorsión de la norma que ha debilitado, año tras año, al Congreso de la Nación.

Desde la reforma de la Constitución de 1994, los decretos de necesidad y urgencia quedaron regulados con criterios precisos. Se trata de una herramienta excepcional pensada en un contexto extremo de necesidad y urgencia. Sin embargo, lo que debía ser una herramienta de emergencia, se ha convertido en una autopista institucional del Poder Ejecutivo de turno para poder gobernar. Esta norma vigente invierte la lógica republicana. El silencio del Congreso convierte un DNU prácticamente con el valor de una ley. Y lo que hoy claramente han expresado los senadores y senadoras es que estamos modificando cuatro puntos que son fundamentales y que, justamente, buscan revertir y recuperar el equilibrio que se necesita en el Congreso y con el Poder Ejecutivo.

Por eso, a veces escucho que parece que lo que se está buscando es limitar al Poder Ejecutivo; y lo que estamos buscando es reinstalar este sistema de pesos y contrapesos, claro y transparente.

Entendemos, lógicamente, que el Poder Ejecutivo necesita herramientas, pero aquellos que representamos a las provincias, aquellos que representamos al

pueblo, necesitamos garantías, y esta reforma que estamos llevando adelante justamente da esa garantía para ambas partes.

A veces escucho que se buscan estas justificaciones: “porque antes las utilizaron, quienes gobiernan actualmente tienen que usar las mismas herramientas”; pero los que gobiernan actualmente critican constantemente a otros gobiernos. Cuando uno, desde el Congreso, empieza a buscar estas salidas lógicas y razonables para construir una Argentina mejor, no tiene que haber excusas y, por lo menos, nosotros no estamos buscando perjudicar a uno o a otro, sino construir una Argentina mejor. O, por ejemplo, con esto de que estamos en épocas electorales y se pretende justificar que, porque este fin de semana hay una elección en la provincia de Buenos Aires, pareciera que no pudiéramos legislar.

Y yo quiero decirles que represento a la provincia de Corrientes, como la senadora Vigo a Córdoba, o como los senadores por Salta, o como otras provincias. La Argentina es federal. Y si bien respetamos la elección, y la provincia de Buenos Aires votará el fin de semana, nosotros estamos legislando para nuestras provincias y para un país cada vez mejor.

Por eso, espero que este sea un camino que iniciamos. Desde nuestro interbloque de las Provincias Unidas nos parece sumamente importante que estemos debatiendo esta ley. Nosotros creemos en un país federal. Vamos a seguir apostando a construir ese país federal donde exista el diálogo, el respeto y el consenso para sacar a la Argentina adelante. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Camau.

A continuación, tiene la palabra el otro senador de la provincia de Corrientes, Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso fundamental en la reconstrucción institucional de la Argentina. No es un debate menor este que estamos teniendo y también quiero que quede claro que no es de ahora. Hay proyectos de legisladores del radicalismo desde 2008. Por ahí, para los que intentan pensar que se trata de una cuestión de oportunidad o contra algún Gobierno en especial, en nuestro caso, al menos, lo planteamos desde el punto de vista de la necesidad de organizar nuestro poder de la República y la vinculación que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo.

Aquí, se dijo desde la Reforma del año 94, pero en realidad se venían haciendo aprobaciones casi jurisprudenciales respecto de la interpretación de los decretos de necesidad y urgencia y, en esa Reforma del 94 se intenta poner un límite, que luego es rebajada la barrera y, por lo tanto, en 2006 se hace una reglamentación donde se deja muy livianita la posibilidad de la interpretación en cuanto a cómo se deben tomar estos decretos.

Hay 920 DNU dictados; casi 30 por año. Y solo en 2024, el año pasado, se ha rechazado uno por las dos Cámaras. Por lo tanto, casi es una vigencia ficta, donde, evidentemente, también contraviene lo que dice la Constitución en el artículo 82, según el cual no se puede interpretar la voluntad del Congreso sin una manifestación. Esto es muy importante que se tenga en cuenta.

También, por ahí, hoy planteaba el amigo Juan Carlos Pagotto, realmente con mucho criterio, aunque no termino de interpretar hacia dónde quería llegar, desde el punto de vista de su posición… Pero evidentemente lo que falta son algunos aspectos importantes que tienen que ver con el diálogo y con el compromiso en ponerse de acuerdo con las cuestiones que son importantes para el país.

Por eso, es muy importante que también sea restrictiva la necesidad y la urgencia, cuando se aplica. Evidentemente, el abuso que ha habido –durante mucho tiempo y ahora, fundamentalmente, en este tiempo–, es lo que ha hecho que hoy tenga más convencimiento y más posibilidades de poder lograr este acuerdo para poder hacer que esta ley pueda ser tratada hoy; y yo creo que, sin lugar a dudas, se va a poder lograr la aprobación.

Me parece que no puede ser más fácil gobernar por decretos. La verdad es que nuestra democracia no se merece que no podamos tener una discusión adulta, un diálogo permanente y que, en definitiva, las cuestiones se tomen por consenso a mediano y largo plazo.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abdala).- Le pido un poco de silencio a la Cámara, por favor.

Continúe, senador Vischi.

Sr. Vischi.- Decía que, realmente, es muy liviano que los decretos de necesidad y urgencia tengan más fuerza que una ley, que tiene una gran discusión, un gran acuerdo, en donde se necesita escuchar también las voces del pueblo y de las provincias, como están representadas en el Congreso de la Nación. Así que hoy tenemos este dictamen y también hay unos planteos de variación.

Fundamentalmente, un poco lo que decía, nada de aprobación ficta, o sea, en los noventa días debe darse un resultado; obviamente, si en los noventa días no se aprueba o no se trata, no tiene validez. En este caso, estamos hablando de que el rechazo de una de las Cámaras deroga automáticamente la ley, algo que el senador Juan Carlos Romero recién ha planteado, en cuanto a la posibilidad de que tenga el mismo tratamiento que una ley, digamos, que pueda una de las Cámaras insistir por dos tercios; lo vamos a discutir seguramente en un momento.

Quiero mencionar una cosa muy importante y que se dio hace muy poquito: el rechazo de un decreto de necesidad y urgencia, como el de la reglamentación o la regulación o las modificaciones de gobernanza y demás, de institutos en un solo decreto reglamentario, de casi cinco o seis institutos, donde no podemos dividirlo para estudiar si algunas de esas decisiones podrían haber sido realmente valederas.

Entonces, es muy importante que podamos avanzar en que los decretos de necesidad y urgencia sean por un solo tema y que, a su vez, podamos profundizar esa situación y aprobar o rechazar ese tema. Porque cuando vienen decretos de varios temas, nuestra posición es solamente de aprobar o rechazar y no podemos verdaderamente dar la posibilidad de una discusión.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Vischi.- Por favor…

Sr. Presidente (Abdala).- Silencio, por favor.

Continúe, senador Vischi.

Sr. Vischi.- Yo ya termino, pero lo que pasa es que me desconcentro. Gracias.

Hay algo muy importante que tiene que ver con el receso de esta Cámara, cuando estamos en sesiones extraordinarias, o sea, en el período de receso; no nos podemos juntar o no podemos tener una sesión si no es por convocatoria del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esta ley habilitaría a que, cuando hay un decreto de necesidad y urgencia, la Cámara automáticamente pueda conformarse –en esas extraordinarias– para tratarlo y discutirlo. Esto es algo muy importante, porque si no quedaría trabada la cuestión.

Por supuesto, está la responsabilidad política del jefe de Gabinete de tener que enviarlo lo antes posible para poder tener la discusión, y, si no, podría enfrentar una moción de censura, que obviamente es algo sumamente grave.

Nuevamente, quiero decir que con esto no se trata de atar la mano de ningún presidente. Lo venimos diciendo desde hace un buen tiempo. Es para ahora y para el futuro. Necesitamos devolverle al Congreso las facultades que tiene y que verdaderamente se pueda recuperar el federalismo y la división de poderes.

Es importante también desde el punto de vista de que la Argentina necesita previsibilidad. Eso lo da la discusión y las reglas de juego tienen que ser claras. Necesitamos diálogo, entendimiento y no solamente vivir de discursos altisonantes y pirotecnias verbales. La verdad es que es muy importante que demos un paso de madurez en el respeto a la Constitución.

Quiero que se entienda perfectamente esto. Tenemos que lograr recuperar estas facultades que tiene esta institución, que ha sido muy mancillada en este último tiempo y que, verdaderamente, le hace mucho daño a la República. Y evidentemente está haciendo mucho daño también, en el sentido de la recuperación de nuestra economía.

Por eso, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar este proyecto, porque además varios de nosotros, los senadores radicales, hemos sido autores de proyectos distintos. Hemos unificado en uno solo y hemos acompañado este último dictamen, para que se pudiera aprobar y se pudiera cambiar esta situación y poder tener mejores compromisos hacia el futuro con las leyes de nuestro Congreso de la Nación. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Eduardo Vischi.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Muchas gracias, señor presidente.

Creo que esta sesión tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor es defender las atribuciones que son de este Congreso, de este Senado particularmente, pero también la función de representar a nuestras provincias, en este caso, y hacerlo en el marco de la Constitución, a diferencia de lo que hace el presidente de la Nación.

En la ley que votamos recién, que salió con una abrumadora contundencia, estábamos insistiendo en una ley –que fue vetada por el presidente– para declarar la emergencia en discapacidad. Una ley respecto de la cual no pensábamos que una persona que está al servicio público de todos los argentinos y las argentinas se animara a actuar –voy a decirlo en términos coloquiales– con tanta crueldad. Pero en mi barrio se dice de otra manera.

Ahora nos toca la modificación de una ley, la Ley 26.122, y estoy convencida de que es una respuesta a una realidad que venimos viviendo desde que asumió este presidente, más concretamente; que es básicamente de una degradación institucional inusitada. Sobre todo, y en especial, a las facultades de este Congreso Nacional.

Esta ley está vigente desde 2006, y han pasado diferentes gobiernos de diferentes signos políticos y de diferentes estilos. Pero esta ley también permitió grandes hitos de ampliaciones de derechos y de federalismo, como puede ser la Asignación Universal por Hijo, que se sacó por DNU; el Progresar; la Asignación Universal por Embarazo; el Procrear. También, el Fondo Solidario de la Soja. ¿Se acuerdan? Ese que Macri derogó por DNU.

Sr. De Angeli.- Y está muy bien que lo haya derogado.

Sra. Fernández Sagasti.- Que le daba ayuda a todas las provincias y a todos los municipios, goteo por goteo, para que pudieran hacer infinidades de obras públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Podría seguir.

Después, por ejemplo, las moratorias. Muchas de las moratorias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se hicieron por DNU. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia, los jubilados ganaban 150 pesos, y a través de las moratorias, de estos decretos y de estos DNU, les iba subiendo el salario a los jubilados, a las jubiladas y a los pensionados. Además, amplió las moratorias para que muchos se pudieran jubilar y pudieran ser incluidos en una Argentina que estaba en el infierno.

En ese contexto, se reglamentó el artículo 99, inciso 3, de la Constitución. Repito, pasaron gobiernos de diferentes colores políticos y de diferentes estilos y esa ley nunca se tocó.

Ahora todos vienen a decir que tenían numerosos proyectos, que siempre estuvieron en contra, pero cuando gobernaron no la tocaron. Cuando gobernó el PRO y el radicalismo, esta ley no se debatió. Pero entendemos que tienen que justificar ahora ciertas cosas.

Lo que sí yo puedo decir, ya que estamos hablando de números, es que la autora de esta ley –de la que tanto les gusta hablar a muchos– fue la presidenta que menos DNU sacó desde que se creó esta ley y desde el 94 a la fecha. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su primer mandato, sacó treinta y dos DNU. En su segundo mandato, sacó cuarenta y seis DNU. Y todos sobre un tema; no eran multitema, como los que vinieron después. Y Milei, en un año y medio, ha sacado sesenta y dos DNU.

Entonces, lo que yo quiero decir es que no es solamente la cantidad de decretos, sino la calidad de los decretos. Hay algunos decretos que sirven para ampliar derechos, como la Asignación Universal por Hijo –respecto de la cual el radicalismo decía que se iba por la canaleta de las drogas y del juego–, y hay otros decretos que derogan derechos. O derogan el federalismo, como el presidente Mauricio Macri, que derogó el Fondo Solidario de la Soja, por medio del cual todas las provincias recibían, por goteo de la copa, para hacer obras públicas en todos los municipios de la Argentina y en todas las provincias de la República Argentina, sin distinción de color político.

En el caso de la provincia de Mendoza, las mejores obras de infraestructura se hicieron en esa época. Por ejemplo, el Centro Cultural Julio Le Parc –por si tienen oportunidad de ir a Mendoza– se hizo con plata del Fondo Solidario de la Soja, que prohibía que se usara para gastos corrientes o lo que fuera y permitía que se usara, única y exclusivamente, para obra pública. Entonces, no solamente es la cantidad, sino también es la calidad y para qué.

Pero volviendo a la era Milei, a once días de asumir la Presidencia de la Nación, el 21 de diciembre de 2023, hubo un hito o un punto de inflexión en la institucionalidad argentina y fue el dictado del DNU 70/23. Ese decreto –que en este Senado de la Nación pudimos rechazar luego de mucha insistencia de nuestro bloque para que abrieran el recinto–, como dijimos en ese momento, fue un cambio constitucional de hecho. Porque no solamente fue el DNU, sino una Ley Bases fallida y la otra Ley Bases.

Pero ese DNU se atrevió a dictarlo este presidente, reformando o eliminando más de trescientas leyes. Recordemos que ese DNU, que es una reforma constitucional de hecho y que duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados –de hecho, hoy muchas cosas que estamos sufriendo vienen de ese DNU–, por ejemplo, cambiaba la ley de alquileres, la ley de góndolas, farmacia, obras sociales, establecía cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, legislación laboral. Puedo seguir, y seguir y seguir. Lisa y llanamente, el Poder

Ejecutivo de Milei, como ningún otro Poder Ejecutivo desde la reforma del 94 hasta la fecha, se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho.

Entonces, desde ese momento, desde ese 21 de diciembre de 2023 –es decir, a once días de asumir el presidente Milei–, la Argentina cayó por un tobogán de descenso institucional que parece no tener piso. Y esto lo digo porque nosotros también tenemos mucho que ver. Porque la Constitución ha creado pesos y contrapesos en los tres poderes del Estado y nosotros, como uno de los poderes del Estado, no pudimos detener esta anormalidad institucional de la que estamos hablando. No solamente este poder.

Ni qué hablar del Poder Judicial de la Nación, donde claramente, la Corte Suprema, estos tres tipos que tenemos ahí en la Corte, no han hecho absolutamente nada para que las instituciones vuelvan a brillar en la República Argentina. Todo esto no hubiera pasado si la Corte hubiera, solamente, aplicado la ley y la Constitución. No le estamos pidiendo mucho. Simplemente, que defienda la Constitución y la división de poderes; que cumpla con el deber de ser un contrapeso. Tampoco lo hicieron. Entonces, siguió la historia. Y hubo un abuso de este presidente de los DNU.

Pero, como decía, no solamente es la cantidad de los DNU, lo numérico, sino la calidad de los DNU.

Hay algunos presidentes que, como Cristina Fernández de Kirchner, los usaron para ampliar derechos. Repito: Asignación Universal por Hijo, Progresar, Procrear, FGS, todo lo que sabemos que aún hoy existe. Y hay otros que los utilizan siempre para el mismo lado. Entonces, a veces me siento muy tentada en decir que nos gobiernan “Los Locos Addams”, pero la verdad es que no. Porque si estuviéramos en un país gobernados por la locura, la locura sería para todos por igual, los disparos serían para todos lados. Y no. Resulta que siempre el maltrato, el cercenamiento de derechos, el atropello, los gritos, los insultos, son para un lado: son para los descartables, como diría el Papa Francisco. Y siempre a favor de quienes lo pusieron en la Presidencia de la Nación, quienes lo alentaron a estar ahí, que es el poder económico concentrado, que sigue un hilo de la historia argentina, de gente que nadie votó, pero pone presidentes de la Nación.

Entonces, no estamos gobernados por “Los Locos Addams”. Estamos gobernados por gente que gobierna para un sector, que va a La Rural. Y no hay plata, pero para bajar las retenciones, sí. Para bajar las retenciones de las mineras, sí hay plata. Pero, para los jubilados, no; hay palo.

Y acá tengo, hablando de la calidad de los DNU de este presidente, lo siguiente. Hablemos de la calidad, no solamente de la cantidad. En un año y medio, lleva sesenta y dos. Miren que Macri sacó, pero en cuatro años, sacó setenta y uno. Este ya va por sesenta y dos. Imagínense de lo que estamos hablando.

Pero, miren, acá está la calidad de los DNU que ha sacado el presidente Milei: el 70, una reforma constitucional de hecho, ya lo hablamos. El DNU 179, que ratifica un acuerdo con el FMI: un escándalo que va a ser revisado judicialmente, que nos endeudó por 20 mil millones de dólares, y que ahora estamos viendo las consecuencias. Lo dijo la senadora Juliana Di Tullio: ahora salió un fallo judicial. Me parece que algunos jueces están despertando, para no quedar tan pegados. Tienen que mostrarnos qué firmaron –un amparo del CELS–; qué firmaron, qué entregaron por los 20 mil millones de dólares. Ya sabemos que se comprometieron a recortar pensiones, pero también se comprometieron a recortar Asignaciones Universales por Hijo.

Ni qué hablar de la reforma previsional. Ya lo sabemos los argentinos de memoria. Pero, ¿por DNU? Y muchos de los radicales con peluca lo aprobaron en la Cámara de Diputados.

También, hubo un DNU 274: reformas a la UIF para eliminar los controles de lavado de dinero. ¡Por DNU!

Privatizaciones exprés, como la NA SA, como transformar Télam, como transformar el Banco Nación en sociedad anónima.

La reforma de la fórmula jubilatoria del sistema previsional y de pensiones, también la hicieron por DNU.

Ni qué hablar de volver a la SIDE, o sea, volver al oscurantismo de la SIDE: lo hicieron por DNU. Y no solamente eso; ampliaron el presupuesto en 80 mil millones de pesos. Uno se lo rechazamos acá. Cuando se dieron cuenta, lo hicieron por partidas del jefe de Gabinete.

Ni qué hablar de lo que rechazamos acá: INTI, INTA. También, el Banco Nacional de Datos Genéticos.

También, un decreto delegado, que ayer lo decía Doman acá: un decreto delegado, que los que se sentaron y los que votaron la Ley de Bases, lo sabrán. Me imagino que se harán cargo de esto. El Decreto delegado 383, que modifica el Estatuto de la Policía Federal. De esto hablaba Doman ayer, que decía que tenía miedo de que Patricia Bullrich entrara sin orden judicial a su casa. Este es el decreto delegado que le amplía facultades a la Policía Federal Argentina, sin control judicial previo.

Ampliación, también, de los fondos a la Policía. Bueno, podría seguir mencionando las barbaridades que ha hecho por DNU este Gobierno Nacional y que parece que muchos no están atentos a lo que está sucediendo.

Entonces, la única urgencia que tiene este Gobierno es la de aniquilar el debate público y que estas cosas pasen por abajo de la alfombra. La única necesidad que tiene es imponer un plan económico, dejando afuera y, sobre todo, sin el filtro de las provincias. Porque acá, supuestamente, representamos a las provincias. Y ese supuesto superávit fiscal que tienen, es por la plata que les deben a las provincias.

Entonces, nosotros estamos viviendo en un estado de anormalidad institucional que nos está dejando ante un experimento de degradación institucional inusitado, pero también un experimento autoritario del Poder Ejecutivo Nacional.

Y mientras todo eso pasa, mientras abundan los DNU, mientras esos DNU siempre van para un lado, mientras acá la institucionalidad se degrada, porque recordemos que primero vino el DNU 70 y después vino la Ley de Bases, esa Ley de Bases, en el Senado de la Nación, salió por un voto que fue comprado. A ese senador lo encontraron en la frontera de Paraguay con dólares de esa compra, y acá lo expulsamos. Esa es la institucionalidad de este Gobierno.

Recordemos que después de eso, intentó poner dos jueces de la Corte por decreto. Imagínense lo que sería la Argentina si este Senado no se hubiera parado firme contra eso, teniendo cinco tipos ahí por decreto del presidente de la Nación. ¿Qué sería de la institucionalidad argentina si no hubiéramos hecho eso?

Ni qué hablar de que, por primera vez en la historia, la Argentina hace dos años que no tiene presupuesto. Vamos a ver si se anima el presidente, de nuevo, a hacer el show el 15 de septiembre, ahora que tiene que presentar, o si de nuevo van a seguir con la discrecionalidad de las partidas los *outsider*, los adalides de que “yo no soy político, vine acá a resolver todo”. ¡Dos años sin presupuesto!

Ni qué hablar de la represión a los jubilados, absolutamente todos los benditos miércoles. ¿Saben qué? Esta senadora, todos los miércoles, le hace un pedido de información pública a la ministra Patricia Bullrich. No me responde.

Vino el que se fugó, el que se paró, tuvo miedo y se fue, el jefe de Gabinete –otra cosa inusitada, que nunca había pasado en la Argentina–: tampoco me respondió cuánto gasta la ministra de Seguridad en cada operativo todos los miércoles para apalear a los jubilados. No lo responde.

Hice un pedido de informe. Tampoco lo responden.

La única información que tenemos es de un diario, *Página 12*, que dice que se gastan 600 millones en cada operativo todos los miércoles para apalear a los jubilados.

Mientras tanto, mientras que apalean a los jubilados, tenemos licitaciones en el PAMI de sobreprecios. Pero no solamente sobreprecios, sino lentes intraoculares de mala calidad. No es que sanan a los abuelos con cataratas, sino que, además, después tienen problemas por esos lentes con sobreprecio.

Entonces, mientras les sacan los remedios a los jubilados, se gastan 600 millones por miércoles para darles palos. Esa es la Argentina en la que vivimos. Sin mencionar las muertes por el fentanilo: más de cien muertes por fentanilo, y el ministro de Salud sigue sin aparecer. ¿Cuántas veces lo hemos llamado acá en la Comisión de Salud? Hoy, la OMS –recordemos que nos fuimos de la OMS, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y si me pongo a hablar del papelón internacional, no terminamos más– instó a todas las naciones a no comprar fentanilo de la Argentina, porque no se sabe cuántas partidas hay. Mientras no aparece el ministro, se persigue a los trabajadores de la ANMAT, porque cuentan que avisan antes a los laboratorios de las inspecciones, para que salga todo bien.

Ni qué hablar del Garrahan; las cosas que han hecho con el Garrahan.

Mientras tanto, el mismo ministro no da los medicamentos del cáncer, y elimina el Instituto Nacional del Cáncer.

Todo eso pasa en la Argentina, y ustedes están comparando este gobierno con gobiernos anteriores. Estamos en una anormalidad institucional inusitada y nosotros no podemos mirar para otro lado, porque somos un poder que es contrapoder del Poder Ejecutivo.

Ni qué hablar de lo que todos están hablando: el Karinagate. Mientras nosotros tratábamos de declarar la emergencia y nos decían no sé qué del déficit –gastadores no sé qué, ratas, y todo lo que nos dicen– estaban cobrando el 3 por ciento de sobreprecio de las personas con discapacidad. No puede haber mayor hijaputez que eso…

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora, por favor, vaya cerrando, que hoy todos acordamos en Labor hablar…

Sra. Fernández Sagasti.- Sí, sí, Pagotto habló como siete minutos más y yo no le dije nada. Así que déjeme terminar…

Sr. Presidente (Abdala).- Habló menos que usted Pagotto.

Gracias.

Sra. Fernández Sagasti.- Sí, pero yo tengo el cierre, el del bloque. Así que me van a tener que escuchar un poquito más.

A todo esto, tenemos al Jefe cobrando el retorno del 3 por ciento con los Menem, *deluxe,* así como frutilla del postre. Claro, ya sabemos por qué sorteaban la dieta: porque viven de las contrataciones con el Estado en el Banco Nación, que la propia Pettovello también denunció en el Ministerio de Capital Humano.

Tenemos al Jefe complicado en el caso $Libra. Tenemos al orfebre de todos los presidentes diciendo que Karina Milei le quiso cobrar 2000 dólares para juntarse con el presidente. Y lo ha dicho en las cámaras.

Tenemos al abogado personal del presidente diciendo que le dijo que estaban coimeando.

Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a venir los arrepentidos?

Hay un tipo que está diciendo que tiene miedo por su vida, y nosotros nada. Nada. Seguimos como si nada, mirando para el costado.

Entonces, yo quiero decirles que toda esta enumeración que hice –y podría seguir, seguir– y que ha pasado en un año y medio de gobierno, no son solamente anécdotas. No son solamente anécdotas. Nosotros somos senadores de la Nación y no podemos mirar al costado. Y lo voy a decir otra vez: cuando a mí me pregunten qué hice, voy a decir que hice todo lo que pude para que no mandaran a la Argentina al tacho.

Ni qué hablar de la economía. La verdad es que los papeles de la escuela austríaca se les quemaron todos. ¿Se acuerdan al presidente de la Nación y a su equipo económico en un *streaming* diciendo “flota, flota, flota”? ¿Qué van a decir ahora? Se están gastando la plata del FMI, con la que endeudaron a todos los argentinos, para mantener un dólar ficticio que está haciendo polvo a todas las economías regionales. Nosotros somos representantes de las provincias, ¿qué vamos a vender afuera con el dólar planchado? Encima, estamos hipotecando nuestro futuro, interviniendo, con tasas exorbitantes. Son los mismos de siempre: los Caputo, los Sturzenegger, los Quirno. Los mismos de siempre, que tienen toda su guita afuera. Terminan, los echan y se van, porque son quinta columna de los argentinos. Entendámoslo, de una vez por todas.

Esto, que no son anécdotas y que todos vemos, nos conduce a nosotros, como senadores, a una responsabilidad histórica. Ahora termino, no se ponga nervioso, que ya tuvo que transpirar atrás de las bambalinas.

Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Y lo digo frente a un presidente que abusa todos los días de sus potestades, y que nos dice que es un topo que vino a destruir el Estado desde adentro –tal cual–, pero, sobre todo, que se arroga facultades legislativas. Entonces, esta anormalidad institucional, señor presidente, hace que nosotros tengamos que modificar herramientas legislativas que, si no las modificamos, quedan obsoletas ante esta nueva realidad de anormalidad institucional.

Entonces, quiero decirles que vamos a defender este Congreso, modificando todas las leyes que tengamos que modificar. Como el presidente dijo que va a vetar todo lo que quiera vetar, nosotros vamos a modificar todas las leyes que tengamos que modificar, pero, a diferencia del presidente, lo vamos a hacer dentro de la Constitución Nacional.

¿Por qué? Porque vamos a defender este poder, que es un contrapoder, que es el Congreso de la Nación, pero no por nosotros, sino por lo que representamos. Le vamos a poner límites a este presidente, porque es lo que nos reclama el tiempo histórico. Vamos a defender a la Argentina, vamos a defender a la Nación, y vamos a defender a lo que representamos que, sobre todo, son las provincias y el federalismo argentino.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra para el cierre el senador Ezequiel Atauche, de la provincia de Jujuy.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Estamos analizando aquí un proyecto de ley para modificar una ley –la 26.122– que data del año 2006, y que fue impulsada por la expresidenta y jefa política del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley sirvió, desde 2006, a todos los gobiernos. Se utilizó sin ningún problema y sin ningún obstáculo durante décadas y les dio la potestad a muchos presidentes de sancionar muchos decretos de necesidad y urgencia, sin mayores inconvenientes.

La pregunta que yo me hago, y creo que se hacen todos aquí, es por qué ahora. ¿Por qué ahora, si durante veinte años no se tocó la ley, no se modificó y se utilizó sin problemas por todos los gobiernos? ¿Cuál es la razón real que hay por detrás de este proyecto de ley que, supuestamente, viene a morigerar o moderar las atribuciones del presidente con respecto a los DNU? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se propuso el año pasado o el anterior?

Lo que yo creo que está pasando es que, evidentemente, este Senado tiene la intención de quitarle herramientas constitucionales al presidente. Justo este Senado que, durante décadas –con la mayoría de estos senadores– nunca se opuso a esta ley. De hecho, la impulsaron. Algunos de los senadores que están en aquella bancada, inclusive, la votaron. Y hoy, le quieren quitar al presidente una herramienta que le sirve para gobernar a un gobierno que, como saben todos y se ve claramente en este Senado, tiene minorías parlamentarias muy graves. Y que, a diferencia de otros gobiernos anteriores, diría de todos los gobiernos anteriores –y a pesar de lo que digan, porque yo lo he vivido–, nosotros, para sostener las mayorías parlamentarias que tuvimos durante un año y medio, tuvimos que dialogar mucho. Tuvimos que dialogar mucho más de lo que dialogó cualquier gobierno, porque del otro lado hay un conjunto o un grupo político que… A ver, cuando yo llegué aquí, al Senado, hace un tiempito, hace un año y medio, yo no venía de la política. No venía de la política, era un ciudadano común, y no sabía cómo era. Y con cierta inocencia, con cierta inocencia al comienzo, me intenté sentar a discutir leyes técnicamente, a discutir leyes y a intentar generar consensos con todo el Senado. Y, tristemente, me di cuenta de que –y vengo dándome cuenta– no apoyaron absolutamente ni un artículo, de ninguna ley, durante un año y medio; que no les importa el contenido de la ley. Les importa romper al Gobierno. Les importa quedarse en sus lugares y les importa…

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, silencio, escuchemos al senador.

Sr. Atauche.- Les importa que a este Gobierno le vaya mal porque saben que, si a este Gobierno le va bien, a ellos, a los que están ahí, les va mal.

La realidad es que le quieren quitar esta herramienta al presidente por una razón muy simple: el presidente, así como los otros, pero por sobre todo este presidente, que tiene debilidad parlamentaria, está utilizando los decretos, simplemente para hacer algo que es seguir su plan y el plan que quieren todos los argentinos, y que votaron todos los argentinos, y el rumbo al que quiere la mayoría de los argentinos llevar a este país, un país que dejaron destruido.

Entonces, esta herramienta –tienen razón lo que dicen algunos senadores aquí–, está siendo utilizada para escuchar a los argentinos en contra de la casta política, que hoy no representa a los argentinos. Porque aquí, en este Senado, la gran mayoría de los que están ahí sentados, no representan a los argentinos. ¡Ustedes no representan a los argentinos, y están queriendo sacarle herramientas al presidente para que no pueda cumplir los designios de lo que quieren los argentinos! ¡No representan a los argentinos y están de salida!

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abdala).- No hablen, por favor.

Sr. Atauche.- Dentro de muy poco, van a ser un tercio menos. Y la realidad es que el resabio de lo que queda del kirchnerismo está intentando romper una herramienta más que tiene el presidente para tener que obviar a personas que lo único que quieren hacer, es decirle que no al camino que eligen los argentinos. ¡Son pocos! ¡Son pocos! En el único reducto que tienen número, es aquí, porque les queda un resabio. ¡Pero ustedes no representan a los argentinos! ¡Y le quieren quitar las herramientas al presidente para que le no haga caso a lo que quieren los argentinos y a lo que los argentinos votaron!

Entonces, ¡no vengan a inventar que, de golpe, son constitucionalistas! ¡No vengan a inventar que, de golpe, les interesa el país! ¡Porque durante veinte años no les interesó! ¡Porque sus gobiernos fueron los que más decretos utilizaron! Y no dijeron absolutamente nada, porque están acostumbrados a ser mayoría, y porque hacían las cosas de espalda a la sociedad, como las siguen haciendo.

Entonces, hoy se va a votar, porque ustedes quedan todavía acá. Se va a votar romper una herramienta para que el Gobierno pueda funcionar y para que el Gobierno pueda hacer lo que quieren los argentinos, y no lo que quieren treinta o cuarenta políticos.

Entonces, ¿saben qué? Digamos la verdad a todos los argentinos: vienen a rompernos, vienen a destruirnos, vienen a destruirlos a ellos. Y ustedes, que no representan nada y que se quedan acá sentados porque todavía tienen un periodo en sus sillas, lo único que están haciendo es utilizar estos últimos meses que están aquí para terminar de romper al Gobierno.

Entonces, dejen de mentirle a todos. Dejen de sacar estrategias, artilugios, porque se quedaron callados durante veinte años y votaron esta ley. Entonces, no vengan a mentirles a todos. ¡Dejen de mentir! ¡Quieren destruir al Gobierno! ¡Están apurados para sancionar todas las leyes que puedan, las leyes más dañinas que puedan durante el tiempo que les queda! Y eso se lo van a facturar los argentinos y, por eso, están de salida.

¡No representan a los argentinos! ¡Quieren destruir al Gobierno! ¡Son una mentira y lo siguen siendo!

Gracias, presidente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Atauche.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, silencio.

Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

Propongo se vote en general y por medios electrónicos el Orden del Día N° 428.

Primero, tiene la palabra la senadora Rojas.

Sra. Rojas Decut.- Nos abstenemos.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Arce: ¿también se abstiene?

Sr. Arce.- Sí.

Sr. Presidente (Abdala).- Los dos senadores se abstienen.

Propongo se vote en general y por medios electrónicos el Orden del Día N° 428/25, sobre régimen legal de decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, requiriéndose para su aprobación en conformidad con el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, del voto afirmativo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de esta Cámara.

Tengo pedido de la palabra del senador Romero.

Sr. Romero.- ¿Usted indicó que se vota en general y particular?
Sr. Presidente (Abdala).- No, no, en general. Perdón, senador Romero.
Sr. Romero.- Para que yo pueda expresar el sentido de mi voto, lo ideal sería que se votara en general primero y en particular después, porque voy a votar en general afirmativamente.

Respecto de los artículos que yo quise cambiar para hacer una ley más equitativa, todavía no tengo respuesta de si la Comisión acepta el cambio o no, porque si no acepta el cambio, quiero expresar mi voto negativo.
Sr. Presidente (Abdala).- Usted en alocución recién hizo mención a lo que sugería modificar. ¿Lo quiere repetir o el miembro informante ya lo entendió?
Sr. Romero.- Primero, pido que se vote en general y luego en particular, repito, porque voy a votar en general afirmativamente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Lousteau.- Ahora que se vote en general.
Sr. Vischi.- Solo en general.
Sr. Presidente (Abdala).- Está claro.

Primero se vota en general y después en particular. Es lo que se hace habitualmente cuando es una ley que primero se vota en general y, luego, se votan en particular los distintos artículos.

Entonces, votamos en general la ley y después votamos artículo por artículo, en donde se va a tratar lo sugerido por el senador Romero.

Hay seis ausentes. Tengo información de que hay algunos senadores que están en el aeropuerto. La verdad es que están ausentes... *(Risas.)*

Se vota en general entonces por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultados: afirmativos 56, negativos 8, abstenciones 2.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado en general, propongo se voten en particular, por medios electrónicos, los artículos 1° a 3°, inclusive, del Orden del Día N° 428/25. Del 1° al 3° votamos por medios electrónicos.

Se vota…

Sr. Secretario (Giustinian).- ¿Las abstenciones se repiten en particular?
Sr. Presidente (Abdala).- Senadores Rojas y Arce: ¿se repiten las abstenciones?

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, tienen abstenciones.
Sra. Tagliaferri.- No pueden votar...
Sr. Presidente (Abdala).- Sí. Si se abstuvieron en general, se abstienen en todas.

Se vota del artículo 1° al 3°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: 56 afirmativos, 8 negativos, 2 abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobados los artículos 1° al 3°, inclusive, a continuación corresponde votar el artículo 4°.

Tengo el pedido de palabra del senador Romero.
Sr. Romero.- Corresponde que la Comisión acepte o no las modificaciones que he propuesto para el artículo 4°.
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Alejandra Vigo.

Sra. Vigo.- Presidente: no vamos a aceptar. Ponga a consideración en particular los artículos, en este caso el 4°, y a partir de ahí el que esté de acuerdo que vote a favor y el que no, en contra.
Sr. Presidente (Abdala).- Se pone a consideración el artículo del dictamen.
Sra. Tagliaferri.- El del dictamen...
Sr. Presidente (Abdala).- Sí. El del dictamen, que vendría a ser el de la senadora Vigo, para que todos lo entendamos de manera clara.

Se vota por medios electrónicos. Se larga la votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 54, negativos 9, abstenciones 2.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado el artículo 4°, a continuación corresponde votar los artículos 5° y 6° en una misma votación, también por medios electrónicos.

Se vota...

Sr. Secretario (Giustinian).- Se repiten las abstenciones de Rojas y Arce.
Sr. Presidente (Abdala).- Sí. Sí.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 54, negativos 9, abstenciones 2.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado en general y particular el Orden del Día N° 428/25, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

19. Cuarto intermedio

Sr. Presidente (Abdala).- Tengo el pedido de varios presidentes para hacer un cuarto intermedio; así que les pido a los presidentes de los bloques que nos reunamos en el Salón Rosado por cinco o diez minutos, no más.

–Son las 19:15.

–A las 19:19:

Sr. Presidente (Abdala).- Finalizado el cuarto intermedio, tiene la palabra el senador Atauche.
Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Tras el cuarto intermedio hemos resuelto dar por finalizada la sesión y dejar los temas que quedaron pendientes para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Atauche.

Por acuerdo de los presidentes de los bloques, se termina la sesión. Y, como dijo el presidente, los dos temas que quedaron en controversia serán tratados en la próxima reunión, seguramente en el orden uno y dos, como se habló recién.

No habiendo nada más que tratar, se da por levantada la sesión.

–Son las 19:20.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

20. Apéndice

I
ACTAS DE VOTACIÓN

Acta Nº 1

Proyecto: HABILITACION CD16/25

SENADO ARGENTINA

Descripción:

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 04/09/2025 12:30:43 **Acta :** 1

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 70 **Ausentes:** 2 **AMN:** 47

Afirmativos: 62
Negativos: 8
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	AUSENTE		48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 2

Proyecto: INSISTENCIA LEY 27.793 (CD 16/25)

SENADO ARGENTINA

Descripción:

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 04/09/2025 16:42:34 **Acta :** 2

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 70 **Ausentes:** 2 **AMN:** 47

Afirmativos: 63
Negativos: 7
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 3

Proyecto: OD 428/25 - MODIFICACION LEY 26.122

SENADO ARGENTINA

Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 04/09/2025 19:09:21 **Acta :** 3

Mayoría: MAS 1/2 MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 66 **Ausentes:** 6 **AMN:** 37

Afirmativos: 56
Negativos: 8
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	ABS.	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	ABS.	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 4

Proyecto: OD 428/25 - ARTS 1 - 3

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 66 **Ausentes:** 6 **AMN:** 37

Fecha: 04/09/2025 19:10:43 **Acta :** 4

Afirmativos: 56
Negativos: 8
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	ABS.	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	ABS.	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 5

Proyecto: OD 428/25 - ART 4

SENADO ARGENTINA

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 04/09/2025 19:12:06 **Acta :** 5

Mayoría: MAS 1/2 MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 65 **Ausentes:** 7 **AMN:** 37

Afirmativos: 54
Negativos: 9
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	ABS.	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	AUSENTE		48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	ABS.	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 6

Proyecto: OD 428/25 - ARTS 5 Y 6

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 65 **Ausentes:** 7 **AMN:** 37

SENADO ARGENTINA

Fecha: 04/09/2025 19:13:15 **Acta :** 6

Afirmativos: 54
Negativos: 9
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	ABS.	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	AUSENTE		48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	ABS.	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

(C.D.-16/25.)

Señora presidenta:

Nos encontramos hoy para insistir con la promulgación de una ley de enorme sensibilidad social: la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Llegamos a este punto tras meses de ajuste, retroceso en derechos y deshumanización por parte del Estado, que ha quedado evidenciado recientemente tras los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde blanquea abiertamente el cobro de coimas en la compra de medicamentos, involucrando a los más altos niveles del Gobierno: la propia Karina Milei.

Este escándalo muestra con crudeza cómo se concibe al Estado como un espacio de negocios privados, mientras miles de personas con discapacidad son abandonadas.

Lo que discutimos hoy no nace de una coyuntura aislada: es la respuesta a una realidad concreta que afecta a millones de personas con discapacidad en todo el país.

Según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de noviembre de 2023, 1.680.723 personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), es decir, un 3,65 por ciento de la población nacional. Y, en mi provincia, el número asciende a 33.709 CUD otorgados, es decir, un 4,5 por ciento de la población rionegrina.

Con todos ellos, la Argentina está en deuda.

Con Ayelén, por ejemplo, la Argentina también está en deuda. Ella me decía –y cito–:

“Me llegó una carta de ANDIS para la auditoría de las pensiones no contributivas. Fui a ANSES a asesorarme y me dijeron que me presente a la dirección con mis datos y papeles actualizados que manifiesten que todavía tengo la patología declarada en la pensión. Hoy veo que varias personas han ido a la dirección que sale en la carta y no hay ningún organismo nacional que esté haciendo dicha entrevista o donde se pueda entregar la documentación. Y la carta nos intima a que si no vamos a dicha cita nos sacan las pensiones”.

Lo mismo les ocurrió a muchos vecinos y vecinas de Bariloche: fueron enviados a domicilios erróneos, sin accesibilidad, sin acompañamiento, en medio de un invierno extremo.

Esta situación genera confusión, angustia y expone una grave desorganización institucional. Hechos como este muestran por qué esta ley no puede esperar.

Este proyecto no responde a conveniencias políticas, sino a una urgencia real. Propone, entre otras medidas, la declaración de la emergencia en discapacidad hasta el año 2027, el financiamiento adecuado para las pensiones no contributivas, la actualización automática de los aranceles para los prestadores, la compatibilidad entre pensión y empleo, mejoras en salud, y la modernización del Certificado Único de Discapacidad.

Señora presidente, la discapacidad no es un gasto. Las personas con discapacidad no son un costo fiscal, son ciudadanos con derechos que deben ser garantizados.

Rechacemos este veto deshumanizador, y acompañemos la insistencia en la ley, con responsabilidad y compromiso.

Muchas gracias.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA

(O.D. N° 428/25.)

Señora presidente:

Sin lugar a duda, hoy ya no es tema de discusión que el uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia representa un riesgo para la institucionalidad de nuestro sistema republicano.

Si bien su uso está previsto en la Constitución Nacional, fue concebido para un uso excepcional y restringido y no como mecanismo permanente de gobierno.

Los decretos fueron previstos para situaciones excepcionales, no para suplir la falta de mayorías parlamentarias como pareciera entender el presidente de la Nación, quien motorizó una tirante y delicada relación entre el Poder Ejecutivo y este Cuerpo desde su asunción.

Cabe recordar que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución prohíbe, expresamente, al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo que circunstancias excepcionales hagan imposible que el Congreso sesione. Son condiciones por demás extremas: un terremoto, una guerra, o lo que sucedió al inicio de la pandemia, cuando nadie podía salir de su domicilio y en este Cuerpo no podíamos reunirnos de forma presencial. Esa circunstancia es exactamente el tipo de situación que habilita un DNU.

Con lo cual, queda claro, que el uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia es una práctica antirrepublicana. Para evitarlo, la Constitución estableció un sistema de frenos y contrapesos, y cuando el Ejecutivo desborda esas facultades, se resiente la calidad democrática.

Es cierto que la Ley 26.122, sancionada en 2006, tiene un vicio de origen que impide un control eficaz de los decretos. El artículo 24 establece que para rechazar un DNU se necesita el voto negativo de ambas Cámaras. Eso es una trampa ya que con que una lo rechace debería ser suficiente, como ocurre con las leyes. Es un artículo claramente inconstitucional.

Hoy ya nadie discute que para que exista una ley debe sumarse la voluntad afirmativa de los representantes del pueblo y de los representantes de las provincias, a través de un complejo procedimiento que puede estar simplificado.

El presidente Javier Milei desde que inició su gestión emitió un gran número de DNU, la mayoría de los cuales no reunían ni los criterios de necesidad ni los de urgencia que se exige para su condición de legalidad y legitimidad. Uno de ellos, no sólo incumple las condiciones de legalidad, sino que representa una verdadera reforma constitucional encubierta como lo es el DNU 70/2023 que rubricó a poco de asumir su mandato, pese a todas las objeciones y cuestionamientos que recibiera de todos los sectores de nuestra sociedad que han visto vulnerado sus derechos con dicho decreto.

Desregulación de la economía, modificación de la Ley de Ministerios, emisión de deuda pública por 2 billones de pesos, se suman a la larga lista de DNU sin necesidad ni urgencia.

La vigencia actual del Decreto 70/23 ha vuelto a poner en debate la necesidad y urgencia de recalcular este instituto. La pretensión de habilitar mediante el mismo un cambio de modelo o sistema que no puede lograr, por carecer de las mayorías representativas que la Constitución nacional exige, es casi un atentado contra el sistema democrático, representativo, republicano y federal perpetrado por el propio Poder Ejecutivo Nacional, cuya función principal es la administración general de país –artículo 99, inciso 1°, de la Constitución–.

Como se puede observar, la inmensa mayoría de los DNU adolecen de gravísimos vicios de inconstitucionalidad, y que en lo sucesivo no debieran dictarse nuevos DNU, toda vez que no se da la plataforma fáctica que justifica su dictado; circunstancias distintas a las vigentes cuando se sancionó la Constitución de 1994.

Si bien emitir DNU es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, para un sólido funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos resulta fundamental que el Congreso, como poder representativo de toda la ciudadanía por excelencia, ejerza su rol de control, así como el de sanción de las leyes.

Frente al contexto actual, creo que hoy tenemos una oportunidad. Esto es responsabilidad de la política, no hay desconocimiento de lo que viene pasando. La mayoría de los senadores estamos convencidos de que hay que modificar esta ley ya que reconocemos a los DNU como una herramienta constitucional necesaria.

Salvo el oficialismo, todos los bloques políticos coincidimos en ratificar la necesidad de avanzar en este camino de modificación de la Ley 26.122, para afianzar desde nuestro rol el cumplimiento efectivo de los principios republicanos; toda vez que el uso desmedido, arbitrario y excesivo de los DNU vulnera la división de poderes, que tanto dolor está causando a nuestro país.

La legislación por DNU solo es legítima en la medida en que se ejerza con criterios restrictivos y de manera proporcionada, con el menor alcance posible que resulte imprescindible para atender una situación determinada, específica, urgente, de emergencia y siempre que sea imposible que el Congreso pueda atenderla en el tiempo necesario.

Por eso es muy importante acompañar el proyecto de ley en cuestión ante la gravedad de la situación tanto institucional, política y económica en estos momentos, si es que realmente nos preocupa la seguridad o certeza jurídica.

Con lo cual ha quedado claro que, ha sido necesario un profundo debate de la legislación, que incorpore la mirada de los distintos sectores políticos y tenga en cuenta la participación de la sociedad civil y el sector privado, para que los cambios en políticas públicas sean acordados e inclusivos y, así, más estables y duraderos.

Por los motivos expuestos, adelanto mi voto positivo.

Muchas gracias.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO
(C.D.-16/25.)

Señora presidente:

Es difícil distinguir entre la sensibilidad que genera un tema tan complejo como este y la ansiedad política de aprovecharlo para beneficio propio. En el medio miles de familias en Argentina han sumado un tema más de preocupación, que se suma, además, al esfuerzo diario que deben hacer cuando algún integrante tiene un grado de discapacidad.

Atender la situación de las personas con discapacidad es, sin dudas, un fin loable. Si bien la ley busca dar una respuesta integral a la situación crítica que atraviesa hace años el sistema, propone medidas urgentes y estructurales sin una planificación financiera detallada.

Es evidente que estamos frente a una problemática estructural que requiere respuestas urgentes y profundas. La emergencia es real, pero el instrumento elegido hoy es a corto plazo.

Nadie puede negar que las instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad están en crisis, entre otras cosas por una desactualización que arrastra años de negligencia estatal.

Por otro lado, no hay una estimación concreta del costo fiscal total, ni del porcentaje del Presupuesto Nacional que absorberá esta medida. Esto es cierto, como lo es también que la asistencia a una persona con discapacidad no puede medirse por el costo fiscal. A esa persona hay que atenderla.

El problema es muy serio, agravado por la coyuntura que nos obliga a fijar una posición en un contexto inadecuado. Lo urgente aquí es la situación de las personas con discapacidad. Lo demás es oportunismo político, lo que admito que es una virtud del kirchnerismo o del populismo expuesta con eficacia una vez más. Con argumentos que parecen llenos de amor y dedicación a los más afectados, se trae aquí a tres días de la elección en la provincia de Buenos Aires, esta insistencia. Y, por otro lado, está la carencia del Estado para resolver de manera amigable con los verdaderamente afectados.

¿Cómo es posible que personas sin discapacidad tengan CUD y cobren una pensión? ¿Cómo es posible que nunca se haya podido hacer una auditoría seria? ¿Cómo es posible que se haya obligado a personas imposibilitadas de movilizarse a hacerlo en los lugares más alejados del país para constatar que son ellos mismos? ¿Cómo es posible que se hayan cortado beneficios de manera indiscriminada sin ninguna justificación?

Hoy deberíamos estar analizando los resultados de esa auditoría. Con datos concretos y reales. Esa ausencia de resultados es la que me obliga a votar a favor de las personas con discapacidad de mi provincia.

Lo hago aun sabiendo, que la mayoría aquí quiere un rédito político, un efecto electoral, y como quedó claro, no buscan una verdadera solución.

Hagamos bien las cosas. Que la plata llegue a quien tenga que llegar. Solucionemos urgente los casos en los que se suspendió la prestación injustamente. Que la Justicia actúe en los casos de corrupción y desvío de fondos. Paguemos a los prestadores y a los profesionales lo que corresponde.

Garantizar los derechos de las personas con discapacidad es una obligación ética y constitucional. Pero hacerlo sin reglas, sin controles y sin cuentas claras es, paradójicamente, una forma de irresponsabilidad política. Y esa irresponsabilidad, como siempre, la paga la sociedad entera.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA
(CD-16/25.)

Señora presidente:

Lamentablemente, comienza a hacerse costumbre que el Congreso de la Nación se vea obligado a responder ante el desprecio del presidente de la Nación, Javier Milei, por las leyes que sancionamos; incluso, cuando representan un bálsamo para atender las urgencias de los más necesitados.

Hoy, que toca insistir ante el veto presidencial a la Ley N° 27.793 que declaró la emergencia en discapacidad, el contexto es crítico en todos los sentidos.

Todos los que estamos en este recinto hemos escuchado los audios que dan cuenta de un entramado de corrupción que escala a las más altas esferas de este Gobierno e incluyen a la secretaria general de la Presidencia, la propia hermana del presidente de la Nación.

Pareciera que, mientras el Congreso pelea por otorgar las herramientas básicas a las personas con discapacidad para alivianar sus padecimientos y los de sus familias y asegurar sus tratamientos, en el entorno más cercano del titular del Poder Ejecutivo Nacional se priorizan espurios negocios personales.

La pantomima de las auditorías sobre el otorgamiento de pensiones anunciada por el vocero presidencial y el “locuaz” Spagnuolo no ha sido más que otra cortina de humo.

Para colmo de males, lejos de brindar explicaciones por un escándalo de alcance internacional, en un nuevo gesto autoritario y con la ayuda inestimable de magistrados de dudosos antecedentes, el Gobierno opta por cercenar derechos y garantías constitucionales, buscando acallar las voces de quienes denuncian.

En el penoso escenario descripto, nos aprestamos a ratificar nuestra voluntad de escuchar la voz de los vulnerables, que se han cansado de los agravios y demandan un Estado presente.

Para los desmemoriados, vale recordar de qué se trata la Ley N° 27.793, que fue sancionada con un amplio consenso en la Cámara de Diputados y por unanimidad aquí, en el Senado de la Nación.

Se declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

El objetivo no es otro que proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad ante una gestión que los ha desamparado. En esa línea, entre los puntos más salientes de la ley:

- Se dispone el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones no Contributivas por Discapacidad para Protección Social –tal su nueva denominación-.
- Se garantiza el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley N° 24.901.
- Se fortalece a los prestadores incluidos en la Ley N° 24.901, otorgándoles una compensación de emergencia, declarando sus servicios de interés público y asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
- Se actualiza el valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

¿Cuáles han sido los fundamentos del presidente de la Nación para vetar esta ley impostergable?

Nada nuevo bajo el sol: el decreto N° 534/25 recicla los argumentos en torno a la necesidad de limitar el gasto público y mantener un equilibrio fiscal que ha demostrado ser absolutamente ficticio. Ya no es necesario explicar que las cuentas no se equilibran evitando transferir a las provincias argentinas los recursos que les corresponden, desfinanciando obras de infraestructura, abandonando las rutas, o discontinuando políticas públicas que garantizan una vida digna para los argentinos y las argentinas.

La estafa electoral del presidente Milei se hace aún más patente –y cruel- en el caso que nos convoca. “No hay plata”, se han cansado de repetir como slogan de campaña y gestión: por supuesto que no hay plata que alcance si el costo de cada una de las prestaciones se encarece con adicionales que van a parar a los bolsillos de los amigos y la familia del Presidente.

Como ha señalado el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad: “…las personas que hoy enfrentan necesidades urgentes no pueden esperar soluciones a largo plazo ni el ‘derrame’ prometido. Si no se las acompaña ahora, se hipotecará su futuro. Un país marcado por la pobreza tiene la obligación de atender a quienes la sufren, especialmente a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollarse integralmente y no quedar atrapadas en un ciclo de exclusión. No asistirlas hoy implica tener que atenderlas mañana en condiciones más graves y costosas, salvo que el plan sea, deliberadamente, abandonarlas a su suerte”.

Mal que les pese a algunos, no vamos a abandonar a las personas con discapacidad ni a sus familias, señora presidente. No nos amedrentan los agravios, las amenazas ni los intentos de censura de un Gobierno autoritario y desesperado que se queda sin herramientas para sostener sus mentiras. Vamos a ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y, con ello, llevarle un poco de tranquilidad y sosiego a quienes más lo necesitan.

Muchas gracias.